mozaïk

Conditions générales

022026



Einfach fir lech do

Foyer.lu

Foyer Assurances S.A. - 12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange - R.C.S. Luxembourg B34237
CGHL0921/F

SOMMAIRE

L'essentiel pour comprendre mon contrat d'assurance

1. mozaïk, votre programme d'assurance personnel 3

2. De quoi se compose mon contrat ? 4

3. Comment assurons-nous votre habitation et votre contenu ? 5

3.1 A qui s'adressent les garanties proposées par le produit mozaïk ? 5

3.2 Qui est assuré selon le profil (uniquement pour les occupants) ? 7

3.3 Où est assuré mon contenu en tant qu'occupant ? 8

3.4 Quels sont les biens couverts en termes d'immeuble ? 9

3.5 Quels sont les évènements de base couverts ? 10

4. Comment assurons-nous vos biens technologiques, nomades, précieux et de loisirs ? 11

5. Comment protégeons-nous votre famille ? 12

6. Quelles sont les garanties spécifiquement dédiées à la couverture des propriétaires non-occupants ? 13

7. Quel remboursement en cas de sinistre touchant votre contenu ? 14

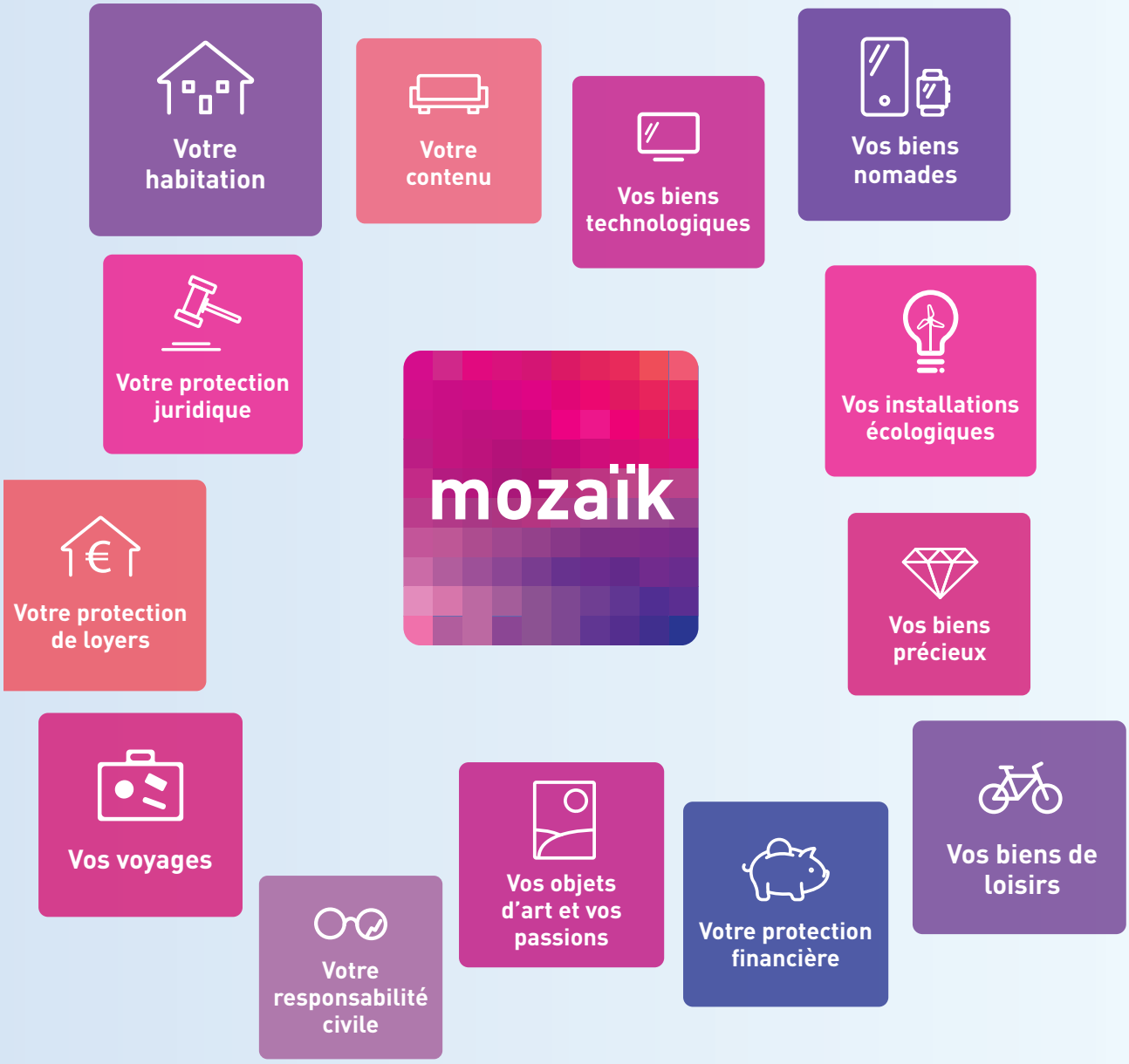
8. Que faire en cas de sinistre ? 15

9. Bon à savoir 16

Les conditions générales 17

1. mozaïk, votre programme d'assurance personnel

mozaïk vous permet d'assurer votre habitation ainsi que tous les aspects de votre vie privée allant des biens qui vous tiennent vraiment à coeur à vos loisirs.





2. De quoi se compose mon contrat ?

MES CONDITIONS GÉNÉRALES

Définissent :

- ce qui est garanti ;
- le fonctionnement du contrat ;
- les droits et obligations des parties ;
- les limites d'indemnisation et les éventuelles franchises.

MES CONDITIONS PARTICULIÈRES

- Décrivent ma situation personnelle et mes garanties souscrites.
- Complètent et priment sur mes Conditions Générales.

Le +

Retrouvez votre contrat et plus encore sur votre espace client MyFoyer. www.myfoyer.lu

3. Comment assurons-nous votre habitation et votre contenu ?

3.1 A qui s'adressent les garanties proposées par le produit mozaïk ?

mozaïk s'adresse tant aux occupants, propriétaires ou locataires, qu'aux propriétaires non-occupants. En fonction de l'occupation du bien assuré, les garanties proposées sont différentes, le tableau ci-dessous présente les couvertures disponibles :

	OCCUPANTS	NON-OCCUPANTS
Les garanties relatives à l'habitation		
Incendie et risques connexes	✓	✓
Attentats, conflits de travail, vandalisme et détériorations immobilières	✓	✓
Tempête, grêle, poids de la neige et de la glace sur les toitures	✓	✓
Dégâts des eaux et gel des installations	✓	✓
Bris de vitres, glaces et miroirs	✓	✓
Frais, pertes et responsabilités	✓	✓
Assistance habitation	✓	✓
Vol, actes de vandalisme, actes de malveillance	Garantie optionnelle	Garantie optionnelle
Catastrophes naturelles	Garantie optionnelle	Garantie optionnelle
Biens nomades	Garantie optionnelle	-
Biens technologiques	Garantie optionnelle	Garantie optionnelle
Eco Energies	Garantie optionnelle	Garantie optionnelle
Les garanties relatives à la responsabilité civile vie privée		
Responsabilité civile vie privée	Garantie optionnelle	-
Responsabilité civile propriétaire non-occupant	-	Garantie optionnelle
Les garanties « défense pénale et recours civils – protection juridique »		
Défense pénale et recours civils	Garantie optionnelle	Garantie optionnelle
Protection juridique vie privée	Garantie optionnelle	-
Protection juridique immeuble non-occupant	-	Garantie optionnelle

Les garanties relatives aux accidents		
Accidents de la vie privée	Garantie optionnelle	-
Assistance « accidents de la vie privée »	Garantie optionnelle	-
Les garanties relatives aux voyages		
Bagages	Garantie optionnelle	-
Annulation de voyage	Garantie optionnelle	-
Assistance voyage	Garantie optionnelle	-
Frais médicaux à l'étranger	Garantie optionnelle	-
Les garanties relatives aux biens de loisirs et biens précieux		
Biens de loisirs et d'assistance	Garantie optionnelle	-
Biens précieux et collections	Garantie optionnelle	-
La garantie optionnelle relative aux arts et passions		
« Art & Passion »	Garantie optionnelle	-
Les garanties spécifiques pour les propriétaires non-occupants		
Protection Plus	-	Garantie optionnelle
Loyer garanti	-	Garantie optionnelle

Consultez vos conditions particulières pour retrouver les garanties souscrites et les biens assurés.

3.2 Qui est assuré selon le profil (uniquement pour les occupants) ?

Certaines garanties nécessitent le choix d'un profil : profil individuel ou profil familial.

Sans profil applicable ? Sont assurés le preneur d'assurance, son conjoint et toute autre personne vivant au même domicile.

Profil individuel ? Seul le preneur d'assurance est assuré.

Profil familial ? Sont assurés le preneur d'assurance, son conjoint et toute autre personne vivant au même domicile.

Garanties	Sans profil applicable	Profil individuel	Profil familial
Garanties relatives à l'habitation	✓		
• **sauf** biens nomades		✓	✓
• **sauf** biens technologiques		✓	✓
Garantie relative à la responsabilité civile vie privée	✓		
Les garanties défense pénale et recours civils – protection juridique		✓	✓
Les garanties relatives aux accidents		✓	✓
Les garanties relatives aux voyages		✓	✓
Les garanties relatives aux biens de loisirs et biens précieux		✓	✓
Les garanties optionnelles relatives aux arts et passions		✓	✓

Pour la responsabilité civile vie privée, sont également assurés le personnel, même occasionnel, et toute personne qui est chargée à titre gratuit ou non de la garde d'enfants vivant au domicile du preneur ou d'animaux domestiques appartenant au preneur d'assurance.

3.3 Où est assuré mon contenu en tant qu'occupant ?

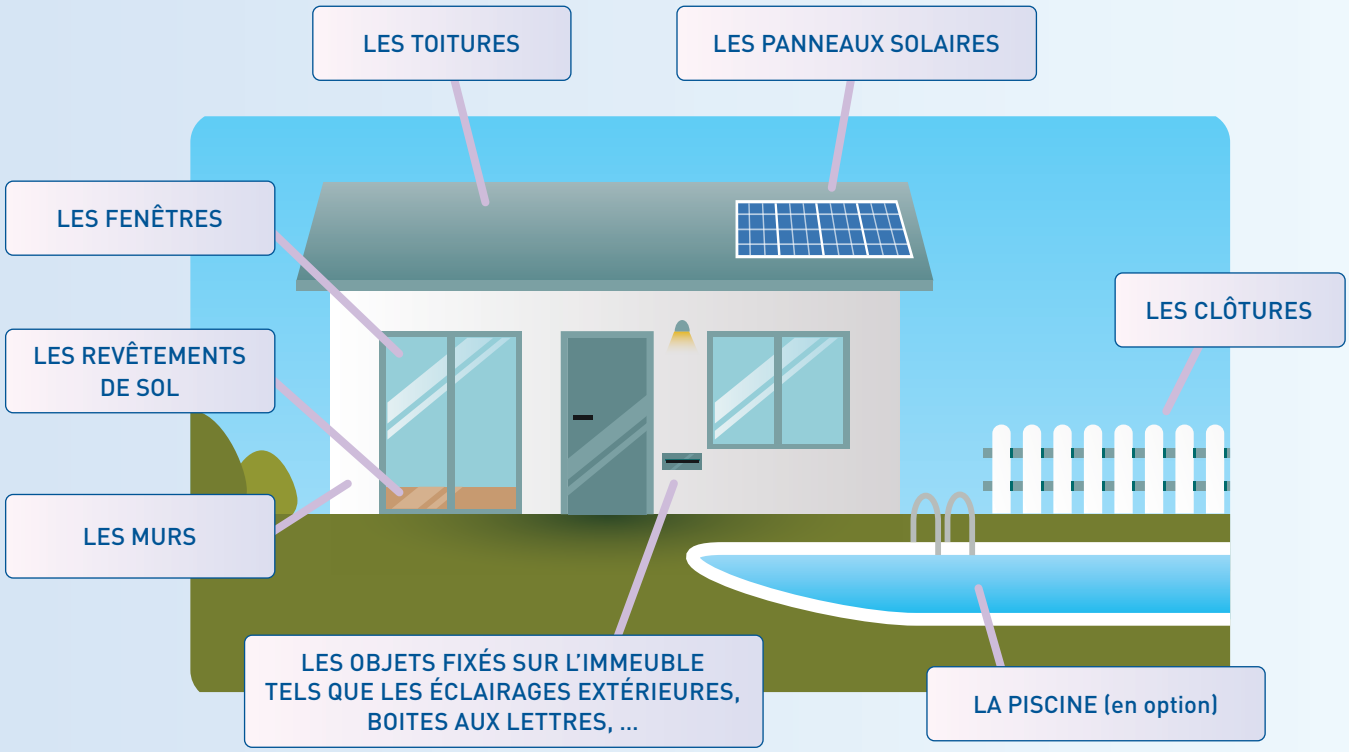
Si votre contenu est assuré, il se compose de divers éléments. En fonction des garanties souscrites, la couverture est valable à l'adresse de l'immeuble assuré et/ou en dehors de l'adresse de l'immeuble assuré.

Type de contenu	A l'adresse de l'immeuble assuré		Hors de l'adresse de l'immeuble assuré
	Garanties de base	Garanties optionnelles	
Contenu usuel (mobilier, vêtements, ...)	✓	✓	Sur le lieu de villégiature et dans le logement étudiant pour les garanties de base **(Europe uniquement)**
Collections	✓	✓	**Monde entier** si garantie « Biens précieux et collections »
Matériel professionnel	✓	✓	Non
Marchandises destinées la vente	✓	✓	Non
Animaux domestiques	✓	Garantie "Catastrophe naturelle"	**Monde entier** En cas d'électrocution
Mobilier de jardin	✓	Garanties vol ou "Catastrophe naturelle"	Non
Biens technologiques (télévision, ordinateur, installation Dolby...)	✓	Garanties vol ou biens technologiques	**Europe** durant le déménagement et à l'adresse du logement étudiant
Biens nomades (smartphone, tablette, PC portable, montre connectée...)	✓	Garanties vol ou "Biens nomades"	**Monde entier** si garantie « Biens nomades »
Biens de loisirs et d'assistance (vélo, drone, hoverboard, guitare, équipement de golf...)	✓	Garanties vol ou "Biens de loisirs et d'assistance"	**Monde entier** si garantie « Biens de loisirs et d'assistance »
Biens précieux et collections (bijou, accessoire de mode...)	✓	Garanties vol ou "Biens précieux et collections"	**Monde entier** si garantie « Biens précieux et collections »
Biens arts & passions (objets d'art et de collection, tableaux, cave à vin, bijoux...)	✓	Garanties vol ou "Art & Passion"	**Monde entier** si garantie « Art & Passion »

3.4 Quels sont les biens couverts en terme d'immeuble ?

Par définition, l'immeuble assuré correspond à toute construction entièrement close et couverte ainsi que les aménagements, agencements et installations qui ne peuvent être détachés de la construction sans être détériorés ou sans détériorer la construction.

Quelques exemples :



La notion d'immeuble peut intégrer, si mentionné :

- LES GARAGES À UNE AUTRE ADRESSE
- LES VÉRANDAS
- LES INSTALLATIONS ÉCOLOGIQUES

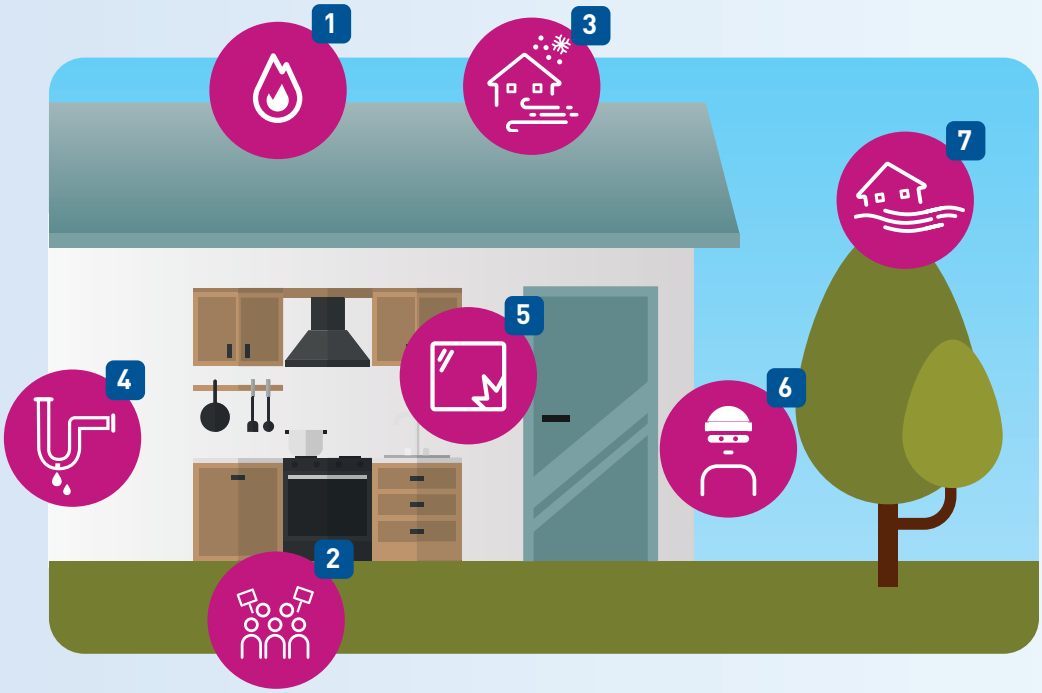
Votre contrat d'assurance habitation couvre également :

- LES LOGEMENTS ÉTUDIANTS
- LES LIEUX DE VILLÉGIATURE

Pour ces biens loués ou occupés temporairement, nous assurons votre responsabilité locative. Si votre contenu est également assuré par votre contrat, nous le couvrons également dans ces lieux, à concurence de 12.500,00 €

3.5 Quels sont les évènements de base couverts ?

Les principaux évènements assurés relatifs à votre biens assurés sont :



Garanties	Exemples de situations couvertes
1. Incendie et risques connexes	Un incendie endommage une partie de l'immeuble assuré, la foudre endommage vos appareils électriques, un véhicule heurt votre façade, ...
2. Attentats, conflits de travail, vandalisme et détériorations immobilières	Votre immeuble est endommagé, suite à un acte terroriste ou suite à une grève ou une manifestation.
3. Tempête, grêle, poids de la neige et de la glace sur les toitures	Une tempête ou la grêle endommage votre immeuble ou votre contenu assuré ? Nous prenons en charge les dommages y compris à votre mobilier de jardin.
4. Dégâts des eaux et gel des installations	Une fuite de conduite d'eau, une infiltration accidentelle par la toiture ou la terrasse ou encore votre aquarium se brise.
5. Bris de vitres, glaces et miroirs	Vos vitres, votre cabine de douche ou votre plaque vitrocéramique sont endommagées suite à un bris accidentel.
6. Vol, actes de vandalisme, actes de malveillance **(garantie optionnelle)**	Vous êtes victime d'un cambriolage, d'un home-jacking ou d'un vol avec agression à l'extérieur ...
7. Catastrophes naturelles **(garantie optionnelle)**	Votre immeuble et votre contenu sont endommagés suite à un refoulement des égouts publics, un tremblement de terre, une inondation, un effondrement ou un glissement et affaissement de terrains.

4. Comment assurons-nous vos biens technologiques, nomades, précieux et de loisirs ?



Vos biens technologiques

Votre télévision, votre ordinateur, votre installation Dolby, ... Vos appareils robotiques domestiques comme votre aspirateur autonome ou votre robotcuiseur ainsi que l'ensemble de vos installations domotiques sont couverts en cas de bris, chute ou heurt ! Encore mieux, la garantie est étendue lors de vos déménagements !



Vos biens nomades

Vos smartphones, tablettes, pc portables, consoles de jeux, appareils photo ainsi que les objectifs, GPS ainsi que vos objets connectés comme les casques ou les montres sont couverts partout dans le monde.



Vos biens précieux et collections

Vos bijoux, vos collections ainsi que vos accessoires de mode comme vos sacs à main sont couverts partout dans le monde que ce soit suite à un vol ou suite à un bris !



Vos biens de loisirs

Vos vélos, drones, hoverboards, équipements de golf, instruments de musique ... sont assurés dans le monde entier que ce soit en cas de vol ou même de bris, heurt et chute ! Une couverture indispensable pour vivre vos passions en toute tranquillité.



Vos objets d'arts et vos passions

Vos objets d'art et de collection, vos tableaux/peintures, vos sculptures, votre cave à vin, vos bijoux ... sont protégés dans le monde entier, y compris durant leur transport, grâce à une couverture étendue. Parce que la protection de vos objets nous tient à cœur, nous vous proposons des services spécialisés en cas de sinistre.

5. Comment protégeons-nous votre famille ?

mozaïk va plus loin et vous propose également de vous assurer et votre famille

Responsabilité civile vie privée

Indispensable pour couvrir les dommages que vous ou l'une des personnes assurées causerait à quelqu'un ...

Qui est couvert ?

- Le preneur et les personnes vivant dans l'immeuble assuré;
- Les enfants du preneur même s'ils n'habitent plus à son domicile (jusqu'à la majorité);
- Le personnel domestique et les aides familiales;
- Les personnes assurant la garde des enfants et des animaux.

La responsablité civile couvre les dommages causés par

- Les personnes assurées;
- Les biens immeubles et leur contenu;
- Les animaux (y compris 5 chevaux);
- Les moyens de mobilité douce (monowheel, trottinette électrique, hoverboard, ... dont la vitesse ne dépassent pas 25 km/h);
- Les activités sportives y compris l'aéromodélisme et les drones.

Protection juridique

Un litige suite à un achat ? Un litige avec un réparateur ? Un conflit avec votre employeur ? Ce sont quelques exemples de situations dans lesquelles nous défendrons vos intérêts au mieux !

Accidents de la vie privée

Accident lors de la pratique de votre sport, chute dans les escaliers ou brûlure dans votre cuisine ... 80 % des accidents surviennent dans le cadre de la vie privée. En complément, nous vous proposons toutes les prestations d'assistance pour faire face à une immobilisation (aide ménagère, garde d'enfant, aide à domicile, ...).

Voyages

Nous vous accompagnons partout dans le monde pour tous vos voyages, de plus de 24 heures. Assistance rapatriement, frais médicaux, annulation ou modification de voyage et assurance bagages.

Le + *L'ensemble de ces garanties (hors protection juridique) vous couvre dans le monde entier.*

6. Quelles sont les garanties spécifiquement dédiées à la couverture des propriétaires non-occupants ?



La garantie “Protection Plus” intervient en cas :

- d’insuffisance de couverture au niveau du contrat de la copropriété en cas d’incendie, attentat, tempête, grêle, dégâts des eaux, bris de vitres ...
- de dommages causés aux améliorations immobilières réalisées par le preneur d’assurance, l’assuré ou le locataire.
- de déteriorations immobilières, y compris le bris de vitres consécutif à un vol ou à une tentative de vol.
- d’un dommage causé à un tiers du fait du contenu donné en location



La garantie “Loyer garanti” prend en charge :

- les loyers impayés à l’assuré lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations de paiement.
- les frais de recouvrement, à l’amiable ou forcés, des loyers impayés.
- les frais de remise en état suite à des dommages matériel causés par le locataire de l’immeuble loué.
- la perte des loyers occasionnée par les travaux de remise en état de l’immeuble loué suite aux dommages matériels causés par le locataire.

7. Quel remboursement en cas de sinistre touchant votre contenu ?

Lorsqu'un de vos biens est endommagé à cause d'un sinistre dans votre logement, votre assurance habitation vous indemnise sur la base la valeur de remplacement. Cette valeur correspond :

Valeur de remplacement = **Valeur actuelle de votre bien au jour de votre sinistre** (ce qui correspond au prix d'achat de votre bien sur le marché) − **Un pourcentage de vétusté** (ce qui correspond à la dépréciation de votre bien)

Une exception : si vous avez souscrit notre option « rééquipement à neuf », nous vous garantissons un remboursement à hauteur de la valeur actuelle de votre bien, **sans application de vétusté** !

Valeur de remplacement = **Valeur actuelle de votre bien au jour de votre sinistre**

Prenons l'exemple de votre téléviseur. Vous l'avez acheté il y a 4 ans au prix de 1.000 €. Suite à un incendie, celui-ci a malheureusement été détruit. La **base de calcul** de votre indemnité se fera comme suit :

Nombre d'année	Avec vétusté	En rééquipement à neuf
1	920 €	1.000 €
2	840 €	1.000 €
3	760 €	1.000 €
4	680 €	1.000 €
5	600 €	1.000 €
6	520 €	1.000 €
7	440€	440€
8	360 €	360 €
9	280 €	280 €
10	200 €	200 €

Ce tableau ne tient pas compte de la réalité des prix du marché qui seront connus au moment du sinistre.

8. Que faire en cas de sinistre ?

- Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter les conséquences du sinistre.

- Contactez votre agent ou Foyer Assurances afin de déclarer les dommages dans les 8 jours qui suivent la survenance :
  a. Décrire le sinistre en précisant le plus de détails possibles et les dommages.
  b. Dans la mesure du possible et dans un délai de 30 jours, donnez une estimation des dommages constatés. Un devis peut être utile.

Pour connaître les démarches spécifiques à votre sinistre, veuillez vous référer à la page 100.

En fonction du sinistre rencontré, votre agent pourra vous proposer différentes solutions adaptées pour régler votre sinistre le plus efficacement et le plus rapidement possible.



En cas de vol, la déclaration du sinistre doit être faite dans les 24 heures.
Il est indispensable de déclarer le vol auprès de la police dès que celui-ci est constaté.



De manière générale, pour garantir une gestion rapide de votre dossier, nous vous conseillons de garder les preuves d'achats de vos biens (factures, tickets de caisse, ...) et de faire des photos de vos biens les plus précieux (bijoux, objets de collection, ...). Ainsi, nous pourrons nous baser sur ces éléments pour calculer l'indemnisation à laquelle vous avez droit.

9. Bon à savoir

N'oubliez pas de prévenir votre agent dans les cas suivants :

- En cas de modification de votre habitation telle que l'ajout d'une veranda ou de toute modification de la superficie.
- En cas de modification de la valeur de votre contenu.
- Si votre habitation est inoccupée pour une durée consécutive de plus de 120 jours.

Voici quelques exemples de mesures et précautions à connaître :

Un vol ou une tentative de vol ? Réagissez directement en alertant la Police et en déposant plainte.

Vous partez de chez vous ? N'oubliez pas de fermer et verrouiller toutes les portes extérieures, les fenêtres et autres ouvertures.

Un de vos bijoux fait plus de 10.000€ ? N'oubliez pas de l'enfermer dans un coffre-fort scellé au mur ou au sol, ou alors un coffre-fort de plus de 100 kilos.

Transport dans un véhicule de biens nomades, biens de loisirs, bagages, biens précieux ? Ne les laissez pas de manière visible dans un véhicule lorsqu'il n'y a aucun occupant à bord ! Si le bien de loisir est transporté à l'extérieur, sur un porte vélo par exemple, il doit être attaché ou contenu sur/dans un support adapté muni lui-même d'un dispositif antivol fermé à clé, comme un coffre de toit.

Vous utilisez vos biens de loisirs en dehors de chez vous ? Ils ne doivent pas être laissés dans un lieu public sauf si le bien est en sécurité soit par un antivol, soit par ce qu'il est mis dans un lieu sécurisé fermé à clés comme une consigne de vestiaire.

Un lieu public : C'est tous les lieux qui sont accessibles au public sans autorisation spécifique et de manière générale tout lieu qui accueille du public (cabinet médical, hôpital, hall d'hôtel... etc...).

SOMMAIRE

2 LES GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION 3

2.1 Garantie de base : INCENDIE ET RISQUES CONNEXES 3

2.2 Garantie de base : ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES 6

2.3 Garantie de base : TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES 8

2.4 Garantie de base : DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS 10

2.5 Garantie de base : BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS 13

2.6 Garantie de base : FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS 16

2.7 Garantie de base : ASSISTANCE HABITATION 21

2.8 Garantie optionnelle : VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE 24

2.9 Garantie optionnelle : CATASTROPHES NATURELLES 28

2.10 Garantie optionnelle : BIENS NOMADES 30

2.11 Garantie optionnelle : BIENS TECHNOLOGIQUES 32

2.12 Garantie optionnelle : ÉCO ÉNERGIES 34

3 GARANTIE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE 36

3.1 Garantie optionnelle : RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE 36

4 LES GARANTIES DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS – PROTECTION JURIDIQUE 42

4.1 Garantie optionnelle : DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS 42

4.2 Garantie optionnelle : PROTECTION JURIDIQUE 44

5 LES GARANTIES RELATIVES AUX ACCIDENTS 50

5.1 Garantie optionnelle : ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE 50

5.2 Garantie optionnelle : ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE » 52

6 LES GARANTIES RELATIVES AUX VOYAGES 56

6.1 Garantie optionnelle : BAGAGES 56

6.2 Garantie optionnelle : ANNULATION DE VOYAGE 59

6.3 Garantie optionnelle : ASSISTANCE VOYAGES 63

6.4 Garantie optionnelle : FRAIS MÉDICAUX À L'ÉTRANGER 70

7 LES GARANTIES RELATIVES AUX BIENS DE LOISIRS ET BIENS PRÉCIEUX 72

7.1 Garantie optionnelle : BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE 72

7.2 Garantie optionnelle : BIENS PRÉCIEUX ET COLLECTIONS 75

7.3 Garantie optionnelle : ART & PASSION 77

8 LES GARANTIES SPÉCIFIQUES POUR LES PROPRIÉTAIRES NON-OCCUPANTS 80

8.1 Garantie optionnelle : PROTECTION PLUS 80

8.2 Garantie optionnelle : RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT 83

8.3 Garantie optionnelle : LOYER GARANTI 86

9 RÈGLEMENT DE SINISTRE 89

9.1 Règles communes 89

9.2 Règles spécifiques 95

10 LA VIE DU CONTRAT 102

10.1 Territorialité : où sont couverts les *assuré*s ? 102

10.2 Que se passe-t-il en cas de nue-propriété et d'usufruit ? 103

10.3 Les primes d'assurance 103

10.4 Les déclarations du *preneur d'assurance* 105
10.5 Quel est le début et la durée du *contrat* ? 106
10.6 Quand et comment résilier le *contrat*, une garantie ou un *bien assuré* ? 107
10.7 Que se passe-t-il en cas de faillite du *preneur d'assurance* ? 109
10.8 Que se passe-t-il en cas de décès du *preneur d'assurance* ? 109
10.9 Que se passe-t-il en cas de pluralité de *preneurs d'assurance* et d'*assurés* ? 109
10.10 Quelles sont les règles de notification ? 109
10.11 Que faire en cas de réclamation ou de contestation ? 109
10.12 Que se passe-t-il en cas de modification des tarifs ou des conditions ? 110
10.13 Protection des données à caractère personnel – Secret professionnel – Sous-traitance 110
11 LEXIQUE 113

2 LES GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION

ATTENTION : LES GARANTIES DÉFINIES CI-APRÈS SONT VALABLES UNIQUEMENT LORSQU'ELLES SONT MENTIONNÉES AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES. ELLES SONT TOUJOURS ACQUISES SOUS RÉSERVE D'EXCLUSIONS, DE LIMITES DE GARANTIES, DE FRANCHISES ET DE RECOURS.

2.1 Garantie de base : INCENDIE ET RISQUES CONNEXES

2.1.1 Ce que couvre la garantie INCENDIE ET RISQUES CONNEXES

Foyer Assurances garantit les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens assurés* par :

2.1.1.1 Les causes externes :

- ⇨ un *incendie*.
- ⇨ l'action subite de la chaleur ou le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente, même s'il n'y a eu ni *incendie*, ni commencement d'*incendie* susceptible de dégénérer en *incendie (*dommages ménagers*)*.
- ⇨ des *explosions et les implosions.*
- ⇨ l'impact direct de la foudre matériellement constatée soit sur (1) l'*immeuble assuré*, (2) le *contenu assuré* (3) les *animaux domestique*s, soit sur d'autres biens qui, projetés sur les *biens assurés* les endommageraient.
- ⇨ l'électrocution des *animaux domestiques*.
- ⇨ le dégagement de fumée ou de suie émis par un appareil de chauffage ou de cuisine, relié à une cheminée de l'*immeuble assuré*, à la suite d'un fonctionnement défectueux soudain et anormal de cet appareil.
- ⇨ le choc ou la chute d'*aéronefs*, ou de parties de ces appareils ou d'objets tombant des *aéronefs*.
- ⇨ le heurt d'un véhicule terrestre.
- ⇨ le heurt d'un animal.
- ⇨ la chute d'arbres, de pylônes, de grue, ou de météorites.

Par extension, *Foyer Assurances* prend en charge les *dommages matériels* causés aux *biens assurés* même lorsque le *sinistre* se produit en dehors des *biens assurés* :

- ⇨ du fait de l'intervention des secours ou de tout moyen d'extinction, de préservation ou de sauvetage.
- ⇨ par les démolitions ou destructions ordonnées par les autorités compétentes pour arrêter les progrès d'un *sinistre*.
- ⇨ par les effondrements résultant directement et exclusivement d'un *sinistre*.

2.1.1.2 Les causes électriques :

- ⇨ un *dommage électrique*.

Par extension, *Foyer Assurances* prend en charge suite à un *dommage électrique* ou une panne de secteur d'au moins six heures consécutives :

- ⇨ la perte de denrées alimentaires contenues dans les congélateurs et/ou réfrigérateurs.
- ⇨ les dégradations du linge de maison en lave-linge ou sèche-linge.

2.1.2 Ce que ne couvre pas la garantie INCENDIE ET RISQUES CONNEXES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages résultant d'un foyer ouvert en cas de dégagement de fumée ou de suie.**
2) **Les dommages aux objets jetés dans ou posés sur un foyer (feu ouvert ou non).**
3) **Les *dommages électriques* causés aux pièces mécaniques, lampes, tubes et valves de toute nature, cellules semi-conductrices, fusibles, transistors, résistances chauffantes ou non.**
4) **Les *dommages électriques* dus à l'usure, au bris de machines, à un fonctionnement défectueux ou à un *accident* mécanique quelconque.**

5) **Les dommages consécutifs à une utilisation non-conforme des prescriptions du constructeur.**
6) **Les dommages causés par les animaux non domestiques aux plantations et/ou jardins.**
7) **Les *dommages immatériels* suite à un *sinistre* couvert.**
8) **La perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques.**
9) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
   - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance.**
   - **tout missile ou arme militaire équivalente.**
   - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
   - **tout *effondrement, glissement et affaissement de terrains* et du sol, crue, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
10) **Les dommages aux *immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition.***
11) **Les dommages lorsque *l'immeuble assuré* est en cours de construction ou en transformation, sauf s'ils sont habités.**
12) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
13) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons.**
14) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à une *pollution graduelle*.**
15) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
16) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
17) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
18) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
19) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**
20) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

2.1.3 INCENDIE ET RISQUES CONNEXES - Limites de garanties et franchises

GARANTIE INCENDIE ET RISQUES CONNEXES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT	
En cas de cause externe :			
▪ *Immeuble assuré*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Sans franchise*
Installations de capteurs solaires et photovoltaïques	25.000 EUR	25.000 EUR	*Sans franchise*
Dommages aux biens (objets et matériaux) fixés sur l'*immeuble assuré* y compris dans les jardins.	10.000 EUR	10.000 EUR	*Sans franchise*
Rideaux et stores extérieurs fixés sur l'*immeuble assuré*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Sans franchise*
▪ *Contenu*	Capital déclaré aux Conditions Particulières	Capital déclaré aux Conditions Particulières	*Sans franchise*
Collections	7.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Espèces et *valeurs*	2.500 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*

Matériel professionnel	25.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Marchandises destinées à la vente	12.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Animaux domestiques	5.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
Mobilier personnel entreposé chez un *tiers*	7.500 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Dommages ménagers	12.500 EUR	12.500 EUR	*Sans franchise*
▪ <u>*Villégiature :*</u>			
Bien occupé par l'*assuré* et en cas de responsabilité prouvée de l'*assuré*	625.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Mobilier personnel	12.500 EUR et 1.250 EUR par objet	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ <u>*Logement étudiant :*</u>			
Bien occupé par l'*assuré* et en cas de responsabilité prouvée de l'*assuré*	250.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Mobilier personnel	12.500 EUR	**EXCLU**	
▪ *Sépultures*	5.000 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
En cas de *dommages électriques :*			
▪ Appareils et/ou installations électriques et électroniques	Frais exposés dans tous les cas mais dans la limite de la somme *assurée* pour le *contenu*.	Frais exposés dans tous les cas mais dans la limite de la somme *assurée* pour le *contenu* **si le *contenu* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
▪ Pertes de denrées alimentaires dans les congélateurs et/ou réfrigérateurs	1.250 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
▪ Dégradations du linge de maison en lave-linge ou sèche-linge.	1.250 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
▪ Installation de capteurs solaires et photovoltaïque	25.000 EUR	25.000 EUR	*Sans franchise*

2.2 Garantie de base : ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES

2.2.1 Ce que couvre la garantie ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES

Foyer Assurances garantit :

(1) les *dommages matériels* aux *biens assurés :*

⇨ causés par des *tiers* prenant part à un *conflit de travail* ou un *attentat*.

⇨ qui résulteraient de mesures prises pendant un *conflit de travail* ou un *attentat* pour la sauvegarde et la protection des *biens assurés*.

⇨ causés par un acte de vandalisme ou de malveillance, y compris les graffitis **(uniquement lorsque l'*assuré* est propriétaire de *l'immeuble assuré* / garantie non cumulable avec la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE).**

(2) les détériorations immobilières :

⇨ causées lors d'un vol ou une tentative de vol **(uniquement lorsque l'*assuré* est propriétaire de *l'immeuble assuré* / garantie non cumulable avec la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE).**

2.2.2 Ce que ne couvre pas la garantie ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les *dommages immatériels* suite à un *sinistre* couvert.**
2) **La perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques.**
3) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
   - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance en dehors d'un *conflit de travail* ou d'un *attentat,* uniquement si *l'assuré* n'est pas propriétaire de *l'immeuble assuré*.**
   - **tout missile ou arme militaire équivalente.**
   - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
4) **Les dommages aux *immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition*.**
5) **Les *espèces* et les *valeurs*.**
6) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
7) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, et/ou d'une guerre civile.**
8) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
9) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
10) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
11) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**
12) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

2.2.3 ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES - Limites de garanties et franchises

GARANTIE ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	**PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT**	
▪ *Immeuble assuré*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Sans franchise*
Installations de capteurs solaires et photovoltaïques	25.000 EUR	25.000 EUR	*Sans franchise*
▪ *Contenu* **(sauf *espèces*, *valeurs*)**	Capital déclaré aux Conditions Particulières	Capital déclaré aux Conditions Particulières **si le *contenu* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
Collections	7.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Matériel professionnel	25.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Marchandises destinées à la vente	12.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Mobilier personnel entreposé chez un *tiers*	7.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Villégiature :*			
Mobilier personnel	12.500 EUR et 1.250 EUR par objet	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Logement étudiant :*			
Mobilier personnel	12.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Sépultures*	5.000 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Pour les *assurés* qui sont propriétaires de *l'immeuble assuré* uniquement :			
▪ Acte de vandalisme ou de malveillance (y compris les graffitis) et affichages sur façades	7.500 EUR	7.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Détériorations immobilières en cas de vol ou tentative de vol	7.500 EUR	7.500 EUR	*Sans franchise*

2.2.4 ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES – *suspension* de la garantie

En cas d'autorisation par les autorités publiques compétentes, *Foyer Assurances* se réserve le droit de suspendre cette garantie après notification par lettre recommandée au *preneur d'assurance*. La *suspension* de la garantie prend effet sept jours francs après envoi du courrier recommandé.

2.3 Garantie de base : TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES

2.3.1 Ce que couvre la garantie TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens assurés* par une *tempête*, de la grêle ou le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les *toitures*.

En cas de *sinistre* couvert ci-dessus, *Foyer Assurances* garantit en outre :

- les *dommages matériels accidentels* consécutifs causés à l'intérieur de l'*immeuble assuré.*
- les dommages consécutifs causés à tout objet ou matériau fixé de manière durable sur l'*immeuble assuré,* y compris dans le jardin..
- les dommages consécutifs causés au *mobilier de jardin*.

2.3.2 Ce que ne couvre pas la garantie TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien de *l'immeuble assuré* tant avant qu'après *sinistre*.**
2) **Les dommages résultant de la négligence après *sinistre* de la part de l'*assuré.***
3) **Les dommages d'ordre purement esthétiques.**
4) **Les dommages occasionnés directement ou indirectement, par les eaux de ruissellement, l'engorgement et le refoulement des égouts, par les *inondation*s, le débordement des sources, de cours d'eau et, plus généralement par les autres plans d'eau naturels ou artificiels ainsi que par les masses de neige ou de glace en mouvement.**
5) **Les dommages aux *immeubles assurés* qui ne sont ni entièrement clos avec portes et fenêtres, ni entièrement couverts** (sauf carports, terrasses couvertes et ouvertes, auvents, pergolas)**. Sont toutefois couverts les dommages causés par la grêle, le poids de la neige ou de la glace.**
6) **Les dommages causés au *contenu* qui est au moment du *sinistre* à l'extérieur de *l'immeuble assuré* (sauf les objets / matériaux fixés sur *l'immeuble assuré* et le *mobilier de jardin*).**
7) **Les dommages causés aux *caravanes résidentielles*.**
8) **Les *dommages immatériels* suite à un *sinistre* couvert.**
9) **La perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques.**
10) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
    - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance.**
    - **tout missile ou arme militaire équivalente.**
    - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
    - **tout *effondrement, glissement et affaissement de terrains* et du sol, crue, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
11) **Les *espèces* et les *valeurs*.**
12) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
13) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons.**
14) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à une *pollution graduelle*.**
15) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
16) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**

TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES - Limites de garanties et franchises

GARANTIE TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT	
▪ *Immeuble assuré*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Sans franchise*
Installations de capteurs solaires et photovoltaïques	25.000 EUR	25.000 EUR	*Sans franchise*
Biens (objets et matériaux) fixés de manière durable sur *l'immeuble assuré,* y compris dans le jardin	10.000 EUR	10.000 EUR	*Sans franchise*
Rideaux et stores extérieurs fixés de manière durable sur l'*immeuble assuré*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Sans franchise*
Les auvents, carports, pergolas et terrasses couvertes et ouvertes, *non attenants* à l'immeuble assuré.	10.000 EUR	10.000 EUR	*Sans franchise*
▪ *Contenu* **(sauf *espèces, valeurs*)**	Capital déclaré aux Conditions Particulières	Capital déclaré aux Conditions Particulières **si le *contenu* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
Collections	7.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Matériel professionnel	25.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Marchandises destinées à la vente	12.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Animaux domestiques	5.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
Mobilier personnel entreposé chez un *tiers*	7.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Mobilier de jardin*	10.000 EUR	10.000 EUR **si le *mobilier de jardin* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
▪ *Villégiature :*			
Mobilier personnel	12.500 EUR et 1.250 EUR par objet	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Logement d'étudiant :*			
Mobilier personnel	12.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Sépultures*	5.000 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*

2.4 Garantie de base : DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS

2.4.1 Ce que couvre la garantie DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens assurés* par :

- les fuites d'eau et les débordements provenant (1) des conduites se trouvant à l'intérieur des *immeubles assurés*, (2) de tout appareil sanitaire, appareil à effet d'eau et de chauffage reliés à une conduite d'eau, d'adduction et de distribution d'eau, (3) des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et ménagères, (4) des aquariums, (5) des matelas d'eau (6) piscines, jacuzzis ou spas, gonflables ou démontables.
- les infiltrations *accidentelles* par les *toitures*, ciels vitrés, balcons et terrasses formant *toiture*, loggias, et qui proviennent des eaux pluviales, de la fonte de la neige et de la glace.
- la rupture, le dégorgement, l'engorgement ou le débordement des chéneaux, des tuyaux de descente, des collecteurs d'eaux ou des conduites privées menant à la canalisation publique.
- le gel des conduites et installations d'eau situées à l'intérieur des *immeubles assurés* y compris les frais de dégèlement ainsi que les dépenses faites à cette occasion pour ouvrir et refermer les murs.
- l'écoulement de fuel de chauffage hors des installations et citernes propres à le recevoir à l'intérieur de l'*immeuble assuré*.

⇨ Le remboursement des frais raisonnablement exposés pour rechercher la partie de canalisation à l'origine de l'écoulement de l'eau ainsi que les frais d'ouverture et de fermeture des murs, sols et plafonds, uniquement pour l'*immeuble assuré ;* même s'il s'avère que la cause des dommages révélée par la recherche est exclue du *contrat.*

⇨ Les frais de réparation, de remplacement et de dégorgement des conduites à l'origine des dommages, ainsi que les frais d'ouverture et de fermeture des murs et sols liés directement aux réparations et au dégorgement.

⇨ La surconsommation *accident*elle d'eau ou la *perte accidentelle* de fuel de chauffage, pour autant qu'elle soit en rapport direct avec un *sinistre* couvert au titre de la présente garantie.

⇨ Les dommages aux *biens assurés* consécutifs à un *sinistre* couvert par la présente garantie.

2.4.2 Ce que ne couvre pas la garantie DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages occasionnés lors du remplissage du réservoir de fuel ou lors de travaux de révision et de réparation à l'installation de chauffage.**
2) **Les dommages occasionnés par une fuite, un débordement, une infiltration et/ou un gel d'une conduite non hydraulique (exemples : une conduite de VMC, une cheminée, une hotte, un dispositif d'aération…liste non exhaustive).**
3) **Les dommages provoqués par la condensation.**
4) **Les dommages dans des immeubles non pourvus d'un dispositif de chauffage adéquat, suffisant et en état de marche.**
5) **Les dommages résultant d'un manquement à l'obligation d'entretien ou dus à une étanchéité mal conçue ou réalisée.**
6) **La réparation de *toitures*, ciels vitrés, terrasses formant *toiture*, balcons, terrasses, loggias et façades, sauf lorsque leur réparation constitue un dommage consécutif à un *sinistre* couvert par la présente garantie.**
7) **La réparation et le remplacement des robinets, appareils, installations sanitaires et autres installations lorsqu'ils sont à l'origine des dommages.**
8) **Les dégâts causés par un *incendie*, une *explosion*, une *implosion*, la *tempête*, un ouragan, une trombe ou un cyclone.**
9) **Les dégâts d'eaux occasionnés, même en cas d'orage, par :**
   - **les eaux de ruissellement des cours et jardins, voies publiques ou privées ;**
   - **les *inondations*, débordements de sources, cours d'eau, plans d'eau naturels ou artificiels ;**
   - **les infiltrations souterraines.**
10) **Les dommages occasionnés par le refoulement des égouts et canalisations publics.**
11) **Les conséquences d'un éboulement de rochers, de chutes de pierres, de mouvements de terrains et les tremblements de terre.**
12) **Les dommages aux *marchandises destinées à la vente* stockées dans une cave ou tout pièce située à un niveau inférieur du sol, lorsque ces *marchandise*s n'ont pas été stockées et/ou rangées à plus de 10 centimètres du sol.**

13) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
   - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance.**
   - **tout missile ou arme militaire équivalente.**
   - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
   - **tout *effondrement, glissement et affaissement de terrains* et du sol, crue, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
14) **Les dommages aux *immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition*.**
15) **Les *espèces* et les *valeurs*.**
16) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
17) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons, sauf lorsqu'ils sont la conséquence directe d'un *sinistre* couvert au titre de la présente garantie.**
18) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à une *pollution graduelle*.**
19) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
20) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
21) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
22) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
23) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**
24) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

2.4.3 DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS - Limites de garanties et franchises

GARANTIE DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS	**LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)**		***FRANCHISE*** **(par *sinistre*)**
	OCCUPANT	**PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT**	
▪ *Immeuble assuré*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Sans franchise*
Installation de capteurs solaires et photovoltaïque	25.000 EUR	25.000 EUR	*Sans franchise*
▪ *Contenu* **(sauf *espèces*, *valeurs*)**	Capital déclaré aux Conditions Particulières	Capital déclaré aux Conditions Particulières **si le *contenu* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
Collections	7.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Matériel professionnel	25.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Marchandises destinées à la vente	12.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Mobilier personnel entreposé chez un *tiers*	7.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ <u>*Villégiature :*</u> Bien occupé par l'*assuré* et en cas de responsabilité prouvée de l'*assuré*	625.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Mobilier personnel	12.500 EUR et 1.250 EUR par objet	**EXCLU**	*Sans franchise*

▪ *Logement étudiant :* Bien occupé par l'*assuré* et en cas de responsabilité prouvée de l'*assuré* *Mobilier personnel*	 250.000 EUR 12.500 EUR	 **EXCLU** **EXCLU**	 *Sans franchise* *Sans franchise*
Dommages provoqués par le gel :			
▪ *Dommage matériel* consécutif causé par le gel des conduites et installations d'eau situées à l'intérieur de l'*immeuble assuré*	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
Frais :			
▪ Frais de recherches de fuites et frais d'ouverture et fermeture, à l'intérieur de l'*immeuble assuré*	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ Frais de recherche de fuites et frais d'ouverture et fermeture, à l'extérieur de l'*immeuble assuré*	5.000 EUR **(hors gel)**	5.000 EUR **(hors gel)**	*Sans franchise*
▪ Frais de réparation, remplacement, désengorgement des conduites	5.000 EUR	5.000 EUR	*Sans franchise*
Surconsommation et *perte accidentelle* :			
▪ Surconsommation *accident*elle d'eau potable	1.250 EUR	1.250 EUR	*Sans franchise*
▪ *Perte accidentelle* de fuel de chauffage	2.500 EUR	2.500 EUR	*Sans franchise*

2.4.4 DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS – Obligations du *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré* OCCUPANT

Pendant la période de gel, le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu de chauffer de manière adéquate l'*immeuble assuré,* c'est-à-dire en fonction des circonstances extérieures et météorologiques.

Si l'*immeuble assuré* n'est pas chauffé, l'*assuré* doit vidanger les conduites et réservoirs ainsi que les installations de chauffage non pourvues d'antigel en quantité suffisante dans les résidences principales en cas d'inoccupation de locaux de plus de 15 jours consécutifs ;

Si le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* ne respectent pas ces prescriptions, sauf en cas de force majeure, et qu'un *sinistre* dégât des eaux ou gel survient ou est aggravé de ce fait, *Foyer Assurances* est fondée à refuser toute indemnité à l'*assuré*.

Toutefois, la garantie est maintenue si le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* peut établir que les dégâts causés par le gel font suite à une défaillance imprévisible de l'installation de chauffage survenant pendant l'absence temporaire de l'*assuré*.

2.4.5 DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS – Obligations du *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré* NON-OCCUPANT

Pendant la période de gel, et en cas de vide locatif de plus de 15 jours consécutifs, le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* doit, si *l'immeuble assuré* n'est pas chauffé, vidanger les conduites et réservoirs, ainsi que les installations de chauffage non pourvues d'antigel en quantité suffisante.

Si le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* ne respectent pas cette obligation, sauf en cas de force majeure, et qu'un *sinistre* dégât des eaux ou gel survient ou est aggravé de ce fait, *Foyer Assurances* est fondée à refuser toute indemnité à l'*assuré*.

La garantie reste toutefois maintenue si les dégâts causés par le gel font suite à une défaillance imprévisible de l'installation de chauffage survenant pendant l'absence de l'*assuré*.

2.5 Garantie de base : BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS

2.5.1 Ce que couvre la garantie BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* survenus suite au bris ou fêlure des *biens assurés*, ainsi que lors du franchissement du mur du son par un *aéronef*.

⇨ Les *dommages matériels accidentels* liés à la perte d'étanchéité et/ou l'opacification des vitres isolantes en raison de la condensation entre les vitrages, après intervention des garanties légales et contractuelles du constructeur et/ou du vendeur.

⇨ En cas de *sinistre* couvert ci-dessus :

- les *dommages matériels* consécutifs causés à *l'immeuble assuré* (exemples : châssis, soubassements et supports de vitres, glaces et miroirs… liste non exhaustive) et au *contenu* en cas de bris des *biens assurés*.
- la reconstitution des inscriptions, peintures, décorations et gravures figurant sur les vitres, glaces et miroirs brises.

2.5.2 Les *biens assurés* par la garantie BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS

Foyer Assurances garantit les biens suivants :

Immeuble assuré	Les parties vitrées : portes, fenêtres, fenêtres de toit, garde-corps et parois séparatives.
	Les glaces, miroirs, dômes, coupoles, panneaux translucides ou transparents, en verre ou en matière plastique réputés immeubles.
	Les parties vitrées des capteurs solaires et des installations photovoltaïques.
	Les enseignes lumineuses.
	Les vitres d'insert.
	Les parties vitrées des serres, châssis sur couche, marquises, auvents, véranda et terrasse couverte.
	Les appareils sanitaires et les parties vitrées des cabines de douche.
Contenu assuré	Les parties vitrées du *mobilier personnel* (table, lustre, meuble en verre).
	Les glaces et miroirs meubles.
	Les parties vitrées des *appareils électroménagers.*
	Les plaques vitrocéramiques et à induction.
	Les plaques de marbres ou de pierre du *mobilier personnel*.

2.5.3 Ce que ne couvre pas la garantie BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillement.**
2) **Les dommages aux ampoules et tubes lumineux.**
3) **Les dommages occasionnés lors de travaux de poses, déposes et/ou transport aux/des châssis, vitres et biens assimilés.**
4) **Les dommages aux biens meubles déposés ou non encore posés.**
5) **Les dommages occasionnés par la *vétusté* ou le défaut d'entretien des châssis, soubassements et supports de vitres, glaces et miroirs.**
6) **Les dommages aux biens meubles décoratifs en verre et la vaisselle.**
7) **Les dommages aux parties vitrées des appareils audiovisuels, des appareils multimédias, des téléphones portables, des lunettes et des verres optiques.**
8) **Les dommages liés à la perte d'étanchéité et/ou l'opacification des vitres isolantes en raison de la condensation entre les vitrages lorsque les vitres / vitrages ont 10 ans ou plus.**

9) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
   - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance.**
   - **tout missile ou arme militaire équivalente.**
   - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
   - **tout *effondrement, glissement et affaissement de terrains* et du sol, crue, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
10) **Les dommages aux immeubles destinés à la démolition.**
11) **Les *espèces* et les *valeurs*.**
12) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
13) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou champignons.**
14) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à une *pollution graduelle*.**
15) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
16) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
17) **Les dommages causés par *le preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
18) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**

2.5.4 BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS - Limites de garanties et franchises

GARANTIE BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT	
Principe :			
▪ Dommages aux *biens assurés*	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ Dommages consécutifs à *l'immeuble assuré*	5.000 EUR	5.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Dommages consécutifs au *contenu*	2.500 EUR	2.500 EUR	*Sans franchise*
Cas spécifiques en fonction du *bien assuré* :			
▪ Parties vitrées des capteurs solaires et installations photovoltaïques	25.000 EUR	25.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Enseignes lumineuses	5.000 EUR	5.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Parties vitrées des serres, châssis sur couches, marquises	5.000 EUR	5.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Appareils sanitaires	5.000 EUR	5.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Plaques vitrocéramiques ou à induction	2.500 EUR	2.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Reconstitution des inscriptions, peintures, décorations et gravures	2.500 EUR	2.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Plaques de marbre ou de pierre du *mobilier personnel*	5.000 EUR	5.000 EUR	*Sans franchise*
▪ *Mobilier personnel* entreposé chez un *tiers*	7.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*

▪ *Villégiature :* Bien occupé par l'*assuré* et en cas de responsabilité prouvée de l'*assuré*	625.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Mobilier personnel	12.500 EUR et 1.250 EUR par objet	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Logement étudiant :* Bien occupé par l'*assuré* et en cas de responsabilité prouvée de l'*assuré*	250.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Mobilier personnel	12.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*

2.6 Garantie de base : FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS

2.6.1 Ce que couvre la garantie FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS

Foyer Assurances prend en charge à la suite d'un *sinistre* couvert par une garantie :
(1) INCENDIE ET RISQUES CONNEXES,
(2) ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES,
(3) TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR LES TOITURES,
(4) DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS,
(5) BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS,
(6) VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTE DE MALVEILLANCE,
(7) CATASTROPHES NATURELLES, **ou**
(8) ÉCO ÉNERGIE

2.6.1.1 Les frais et pertes suivants :

⇨ Les *frais de sauvetage* et frais de clôture et d'obturation provisoire de l'*immeuble assuré* :

Les frais raisonnablement engagés par *l'assuré* pour atténuer le *sinistre* et/ou les effets du *sinistre* alors même que les mesures d'urgences effectuées auraient été sans résultat.

⇨ Les frais de garde meubles :

Les frais de garde-meubles qui ont été rendus indispensables, y compris les frais de déplacement et de réinstallation des *biens assurés*.

⇨ Les frais de déblais et de démolition :

Les frais nécessaires au déblai des *biens assurés* et à la démolition de *l'immeuble assuré* autres que les frais de dépollution.

⇨ Les frais de dépollution :

Les frais nécessaires pour l'acheminement, le traitement ou l'entreposage des déchets liés aux *biens assurés* dans des centres de traitement spécialisés.

⇨ Les frais d'assainissement du sol :

Les frais d'analyse et d'assainissement du sol de l'*immeuble assuré,* pollué par l'écoulement de fuel de chauffage suite à un *sinistre* couvert, quand bien même les *biens assurés* n'ont pas été endommagés.

⇨ Les frais de nettoyage :

Les frais de nettoyage des *biens assurés*.

⇨ Les frais médicaux et pharmaceutiques :

Les frais engagés à la suite de *dommages corporels* subis par *l'assuré* ou par tout sauveteur bénévole, après intervention de toute caisse d'assurance maladie légale ainsi que de toute assurance santé privée.

⇨ Les frais de soutien psychologique :

Les frais de consultation auprès d'un professionnel agréé à la suite d'un *sinistre* ayant provoqué auprès d'un ou plusieurs *assurés* un choc traumatique de nature psychologique.

⇨ Les frais et honoraires d'expert :

Les frais et honoraires justifiés d'un expert choisi par *l'assuré* pour fixer le montant de ses dommages.

⇨ Les frais indirects sur justificatifs :

Les frais justifiés restant à la charge exclusive de *l'assuré* et qui sont objectivement justifiés par un *sinistre* couvert.

⇨ Les frais de remise en état des jardins et plantations, et frais de déblais des arbres :

Les frais pour remettre en état les plantations et les aménagements des jardins et/ou de déblais des arbres situés sur le même terrain que l'*immeuble assuré* pour autant que ces frais soient la conséquence (1) d'un *incendie*, de travaux d'extinction ou d'une *explosion* garantis, (2) de la chute d'arbres, (3) d'une *tempête,* ou (4) d'une catastrophe naturelle.

Les frais de remise en état des jardins et plantations, et frais de déblais des arbres ne sont pas cumulables avec la garantie « VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE ».

⇨ Les frais vétérinaires pour dommages aux *animaux domestiques :*

Les frais rendus indispensables suite à un *sinistre* couvert en cas de blessures directement liées au *sinistre*.

⇨ Les frais suite aux pertes dans les *caves à vin* :

Les frais directement consécutifs à la perte de bouteilles de vin et de spiritueux entreposés dans une *cave à vin* de *l'immeuble assuré*, lorsque les bouteilles ont subi une perte de valeur consécutive à l'impossibilité d'identifier leur origine et ancienneté.

2.6.1.2 Les frais et pertes de l'*assuré* en qualité de propriétaire de l'*immeuble assuré,* suivants :

⇨ Les frais de relogement :

Lorsque *l'immeuble assuré* constituant le *domicile* principal de *l'assuré* est inhabitable en raison du *sinistre,* la différence entre le loyer et la valeur locative de *l'immeuble assuré.*

⇨ Le chômage immobilier :

Les frais liés à la perte d'usage de l'*immeuble assuré* que *l'assuré* occupe en tant que propriétaire en cas d'impossibilité pour lui d'utiliser temporairement tout ou une partie du *bien assuré*. Cette indemnité est fixée à dires d'experts, et ne peut excéder la durée nécessaire pour la réparation et/ou la reconstruction de *l'immeuble assuré*.

Le chômage immobilier n'est pas cumulable avec les frais de relogement.

⇨ La perte des loyers :

Le montant des loyers du ou des locataire(s) dont *l'assuré* propriétaire de *l'immeuble assuré* se voit privé du fait du *sinistre*. Cette indemnité est fixée à dires d'experts, et ne peut excéder la durée nécessaire pour la réparation et/ou la reconstruction de *l'immeuble assuré*.

2.6.1.3 Les frais et pertes de l'*assuré* en qualité de locataire de *l'immeuble assuré*, suivants :

⇨ Les frais de relogement :

Lorsque *l'immeuble assuré* constituant le *domicile* principal de *l'assuré* est inhabitable en raison du *sinistre,* la différence entre le loyer que *l'assuré* est tenu de payer pour se réinstaller dans un autre immeuble ou dans des conditions identiques et le loyer qu'il payait antérieurement au *sinistre*.

⇨ La perte financière :

Les frais liés à la perte qui résulte pour l'*assuré* des frais qu'il a engagés pour réaliser des *améliorations immobilières* ou mobilières qui deviennent la propriété du bailleur dès lors que, par le fait du *sinistre* il y a résiliation de plein droit du bail, **ou** en cas de continuation du bail, s'il y a refus du propriétaire de reconstituer les améliorations qui existaient au moment du *sinistre*.

2.6.1.4 Les responsabilités suivantes :

⇨ Le recours des voisins et des *tiers* :

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile légale de l'*assuré* envers des voisins et des *tiers*, à l'exception de celle basée sur la responsabilité locative, pour les *dommages matériels* et *immatériels* consécutifs résultant du *sinistre* couvert et survenu du fait de *l'immeuble assuré* et/ou des *biens assurés* se trouvant à l'intérieur de l'*immeuble assuré*.

⇨ La responsabilité locative (« risques locatifs »):

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile légale que l'*assuré*, comme locataire, encourt à l'égard du propriétaire pour les *dommages matériels* affectant l'*immeuble assuré*.

⇨ La responsabilité « perte du loyer » :

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile légale que l'*assuré*, comme locataire, encourt à l'égard du propriétaire pour la continuation du paiement des loyers, alors que l'*assuré* ne peut en raison du *sinistre* continuer à occuper *l'immeuble assuré*. Cette garantie ne s'exerce que pendant le temps nécessaire à dires d'expert, à la remise en état de *l'immeuble assuré* sinistré et dans la limite d'une durée de 24 mois à compter du jour du *sinistre*.

⇨ La responsabilité pour les troubles de jouissances immobiliers :

(1) La responsabilité de l'*assuré* en tant que locataire ou occupant à l'égard du propriétaire pour le trouble de jouissance consécutif à des *dommages matériels* causés à ce dernier.

(2) La responsabilité que l'*assuré* peut, comme propriétaire, encourir pour le trouble de jouissance consécutif à des *dommages matériels* causés à un ou plusieurs locataires de l'*immeuble assuré* (article 1719 du Code Civil).

Cette garantie ne s'exerce que pendant le temps nécessaire à dires d'experts, à la remise en état de l'*immeuble assuré* sinistré et dans la limite d'une durée de 24 mois à compter du jour du *sinistre*. Le montant de l'indemnité est basé sur la valeur locative de *l'immeuble assuré*.

⇨ Le recours des locataires ou occupants :

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile légale que l'*assuré*, comme propriétaire, encourt sur base de l'article 1734 du Code Civil à l'égard de ses locataires ou occupants pour les *dommages matériels* causés à leurs biens ou en cas de vol commis dans *l'immeuble assuré* au détriment des locataires ou occupants.

2.6.2 Ce que ne couvre pas la garantie FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les frais de relogement du locataire si dans les cas prévus par l'article 1722 du Code Civil, le *contrat de bail* est résilié de plein droit en raison de la destruction totale et fortuite de l'*immeuble loué* ou à la demande du locataire en cas de destruction partielle de *l'immeuble loué*.**
2) **Les frais de remise en état des jardins et des plantations suite à la grêle, la pression de la neige ou de la glace, le gel, des orages, et de la sécheresse.**
3) **Les frais de repas.**
4) **Les prestations effectuées ou dues par les organismes de sécurité sociale ou tout autre organisme similaire.**
5) **Le remboursement de frais occasionnés à toute personne ayant porté secours à titre professionnel ou volontaire, en tant que membre d'un organisme d'aide ou d'intervention.**

La garantie « frais indirects sur justificatifs » ne peut en aucun cas :

- **compenser une insuffisance des montants garantis au titre d'une garantie souscrite, ou un dépassement des limites contractuelles.**
- **se substituer à une garantie dont la couverture est assurable au moment de la souscription de la présente garantie.**
- **s'appliquer aux *dommages électriques*.**

2.6.3 FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS - Limites de garanties et franchises

GARANTIE FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	NON-OCCUPANT	
Garanties frais et pertes :			
▪ *Frais de sauvetage*	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ Frais de garde-meubles	12.500 EUR	12.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Frais de déblais et de démolition	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ Frais de dépollution	5% de l'indemnité sur *l'immeuble assuré* et le *mobilier*.	5% de l'indemnité sur *l'immeuble assuré* et le *mobilier*.	*Sans franchise*
▪ Frais d'assainissement du sol	12.500 EUR	12.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Frais de nettoyage	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ Frais médicaux et pharmaceutiques	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ Frais de soutien psychologique	1.250 EUR	1.250 EUR	*Sans franchise*
▪ Frais et honoraires d'expert sur justificatifs	5% de l'indemnité sur *l'immeuble assuré* et le *mobilier* et 25.000 EUR par *sinistre*	5% de l'indemnité sur *l'immeuble assuré* et le *mobilier* et 25.000 EUR par *sinistre*	*Sans franchise*
▪ Frais indirects sur justificatifs	5% de l'indemnité sur *l'immeuble assuré* et le *mobilier*.	5% de l'indemnité sur *l'immeuble assuré* et le *mobilier*.	*Sans franchise*
▪ Frais de déblais des arbres, et de remise en état des jardins et plantations	10.000 EUR	10.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Frais de vétérinaires pour *animaux domestiques*	5.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Frais suite aux pertes dans les *caves à vin*	40 EUR maximum par bouteille 12.500 EUR par *sinistre*	40 EUR maximum par bouteille 12.500 EUR par *sinistre*	*Sans franchise*
▪ Frais de relogement	24 mois de la différence de loyers (sur base du loyer annuel et au prorata de la durée normale de reconstruction)	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Chômage immobilier	24 mois de la valeur locative (sur base du loyer annuel et au prorata de la durée normale de reconstruction)	24 mois de la valeur locative (sur base du loyer annuel et au prorata de la durée normale de reconstruction)	*Sans franchise*

▪ Perte des loyers	24 mois de loyer (sur base du loyer annuel et au prorata de la durée normale de reconstruction)	24 mois de loyer (sur base du loyer annuel et au prorata de la durée normale de reconstruction)	*Sans franchise*
▪ Perte financière des locataires	24 mois de loyer (sur base du loyer annuel et au prorata de la durée normale de reconstruction)	**EXCLUE**	*Sans franchise*
Garanties responsabilité :			
▪ Recours des voisins et des *tiers*	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Recours des voisins et des tiers en cas de *villégiature* ou de *logement étudiant*	250.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ La responsabilité locative (« risques locatifs »)	Valeur de reconstruction à neuf déduction faite de la *vétusté* à dire d'expert	**EXCLUE**	*Sans franchise*
▪ La responsabilité « perte de loyer »	24 mois de loyer	**EXCLUE**	*Sans franchise*
▪ La responsabilité pour les troubles de jouissance immobiliers	24 mois de loyer	24 mois de loyer	*Sans franchise*
▪ Le recours des locataires ou occupants (sur base de l'article 1734 du Code Civil)	1.250.000 EUR	1.250.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Le recours des locataires ou occupants (en cas de vol)	50.000 EUR	50.000 EUR	*Sans franchise*

2.6.4 FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS – obligations spécifiques du *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré*

2.6.4.1 Pour les *frais de sauvetage*

⇨ Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* a l'obligation d'exposer les frais de manière raisonnable et circonstanciée par rapport au *sinistre*. Tous les frais exposés doivent être justifiés objectivement et par le caractère urgent des mesures de sauvetage prises.

2.6.4.2 Pour les frais et honoraires d'expert

⇨ Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu de justifier les frais exposés par les experts. Cette justification doit être objective en fonction du travail réellement effectué par l'expert.

2.6.4.3 Pour tous les autres cas de frais et pertes

⇨ Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* a une obligation générale de réagir raisonnablement lors du *sinistre* et après le *sinistre*, afin d'atténuer au maximum non seulement le *sinistre* mais également les conséquences de ce dernier.

2.6.4.4 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations mentionnées à cet article 2.6.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

2.7 Garantie de base : ASSISTANCE HABITATION

Dans le cadre de la garantie ASSISTANCE HABITATION, l'*assuré* peut soit :

A. Contacter son agent Foyer ou en cas d'urgence :

Service Assistance 24h/24 et 7j/7 : 437 43 123 (préfixe +352 de l'*étranger*).

B. Organiser lui-même les prestations *assuré*es et demander le remboursement de ses frais à *Foyer Assurances*. **Dans ce cas, le remboursement ne peut intervenir qu'après l'accord préalable et exprès de *Foyer Assurances* avant toute prestation sauf urgence impérieuse, y compris sur les moyens à utiliser. En cas de non-respect de cette disposition, *Foyer Assurances* ne garantit aucun remboursement.**

2.7.1 Ce que couvre la garantie ASSISTANCE HABITATION

Foyer Assurances garantit **à la suite d'un *sinistre* couvert par toutes les GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION :**

2.7.1.1 Assistance après *sinistre*

⇨ Le retour anticipé de l'*assuré* et de son véhicule personnel :

Lorsque le *sinistre* à *l'immeuble assuré* rend indispensable la présence de l'*assuré* alors que celui-ci se trouve en déplacement à l'*étranger*, *Foyer Assurances* prend en charge les frais complémentaires à ceux que l'*assuré* aurait dû normalement engager, pour son retour en chemin de fer (première classe) ou en avion de ligne (classe économique), pour lui permettre de rentrer à son *domicile*, et de retourner ensuite, si nécessaire, à son lieu de *villégiature*.

Si en cas de retour anticipé l'*assuré* a dû abandonner son véhicule personnel sur son lieu de *villégiature* et qu'aucune autre personne de son entourage ne peut le conduire, *Foyer Assurances* organise et prend en charge les frais pour ramener le véhicule au *domicile* de *l'assuré* si ce dernier ne peut rejoindre à nouveau son lieu de *villégiature*.

⇨ Les frais de gardiennage et de surveillance :

Lorsque le *sinistre* à *l'immeuble assuré* rend nécessaire sa surveillance afin de préserver les biens restés sur place, *Foyer Assurances* organise et prend en charge la garde et la surveillance.

⇨ La recherche d'un garde-meubles :

Lorsque le *sinistre* à *l'immeuble assuré* rend nécessaire le sauvetage du *mobilier* de l'*assuré*, *Foyer Assurances* recherche dans les meilleurs délais un endroit adéquat pour entreposer ce *mobilier* et prend en charge pour *l'Assuré* les frais de location d'un véhicule de type utilitaire se conduisant avec le permis B, afin de lui permettre d'effectuer le déménagement du *mobilier*. ***Foyer Assurances* n'assume aucune responsabilité en cas de dommage, perte ou vol du mobilier déposé dans le garde-meubles.**

⇨ La garde d'enfants :

En cas de *sinistre* à l'*immeuble assuré*, *Foyer Assurances* organise pour *l'assuré* et prend en charge les frais correspondants pour la garde des enfants de moins de 18 ans afin de lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires après le *sinistre* ou alors que ce dernier soit hospitalisé.

⇨ La garde d'*animaux domestiques* :

En cas de *sinistre* rendant inhabitable l'*immeuble assuré*, *Foyer Assurances* organise et prend en charge les frais liés à la promenade et l'alimentation des *animaux domestiques* qui y vivent habituellement **(uniquement pour les chats et chiens)**.

⇨ Les messages urgents vers l'*étranger* :

Lorsque *l'assuré* doit prévenir un membre de sa famille qui se situe à l'*étranger* d'un événement grave ayant trait à *l'immeuble assuré,* et nécessitant son retour au Grand-Duché de Luxembourg, *Foyer Assurances* mettra en œuvre le suivi du message. Cette garantie est également acquise si un *tiers* dans les mêmes circonstances doit prévenir *l'Assuré* qui se trouve à l'*étranger* lors du *sinistre*. Le *contenu* du message n'engage que la responsabilité de son auteur.

⇨ La recherche d'un logement :

En cas de *sinistre* rendant inhabitable l'*immeuble assuré*, *Foyer Assurances* organise (1) la réservation d'une chambre d'hôtel ou la recherche d'un logement de remplacement dans la mesure des disponibilités locales ; (2) le transport jusqu'au lieu du logement de remplacement dans le cas où *l'assuré* serait dans l'impossibilité d'effectuer le déplacement par ses propres moyens.

⇨ Le nettoyage de l'*immeuble assuré* :

Foyer Assurances organise le nettoyage afin que *l'immeuble assuré* qui a été sinistré redevienne propre et sain.

⇨ L'assistance psychologique :

Lorsque l'*assuré* a subi un vol ou un *sinistre* grave, c'est-à-dire qui rend *l'immeuble assuré* totalement ou partiellement inhabitable, *Foyer Assurances* prend en charge les frais de première consultation avec un psychologue spécialisé.

2.7.1.2 Assistance en cas d'urgence

⇨ L'intervention d'un prestataire en cas de dysfonctionnements ou dégâts affectant l'*immeuble assuré :*

Foyer Assurances s'efforcera, en cas d'urgence et suivant les informations qui lui seront communiquées, d'organiser l'intervention d'un des prestataires de service suivants : électricien, menuisier, couvreur, vitrier, plombier, serrurier, installateur, *société* de surveillance.

⇨ L'intervention d'un chauffagiste :

Foyer Assurances organise l'intervention d'un chauffagiste en cas de défectuosité d'une installation de chauffage dans l'*immeuble assuré*, sous condition que le *preneur d'assurance* en soit le propriétaire.

⇨ L'intervention d'un prestataire en alarmes :

Foyer Assurances organise l'intervention d'un prestataire en cas de déclenchement intempestif et répétitif de l'installation d'alarme de l'*immeuble assuré*, sous condition que le *preneur d'assurance* en soit le propriétaire.

Les prestations en cas d'urgence se limitent à l'organisation de l'intervention d'un prestataire de services **à l'exclusion de tous frais d'intervention.**

2.7.2 Ce que ne couvre pas la garantie ASSISTANCE HABITATION

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Tous les frais non expressément prévus par la garantie « ASSISTANCE HABITATION », y compris les frais de restaurant, de boissons et de nourriture, y compris des *animaux domestiques*.**
2) **L'assistance aux enfants lorsque ceux-ci sont malades.**
3) **L'assistance sous forme de soins à *domicile*, y compris tous les actes qui relèvent de l'assurance dépendance ou de prestations sociales.**
4) **L'assistance pour la promenade et l'alimentation des *animaux domestiques* lorsque ceux-ci sont agressifs ou présentent des caractères manifestes de dangerosité, ou lorsque les conditions climatiques ne permettent pas de faire une promenade.**

5) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
6) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
7) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
8) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**

2.7.3 ASSISTANCE HABITATION - Limites de garanties et franchises

GARANTIE ASSISTANCE HABITATION	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	NON-OCCUPANT	
▪ Le retour anticipé de l'*assuré* et de son véhicule personnel	Frais exposés Transport de l'*assuré* en chemin de fer (1ère classe) ou en avion de ligne (classe économique)	Frais exposés Transport de l'*assuré* en chemin de fer (1ère classe) ou en avion de ligne (classe économique)	*Sans franchise*
▪ Frais de gardiennage	Frais exposés Prise en charge de l'organisation, la garde et la surveillance pendant 48 heures.	Frais exposés Prise en charge de l'organisation, la garde et la surveillance pendant 48 heures.	*Sans franchise*
▪ Garde d'enfants ou personnes dépendantes Organisation et prise en charge de la garde	500 EUR	**EXCLUE**	*Sans franchise*
▪ Garde d'*animaux domestiques* Organisation et prise en charge de la garde	250 EUR	**EXCLUE**	*Sans franchise*
▪ Messages urgents Organisation de la remise du message	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ Recherche d'un logement Recherche d'un logement de remplacement	Frais exposés	**EXCLUE**	*Sans franchise*
▪ Assistance psychologique	Frais exposés pour une première consultation	Frais exposés pour une première consultation	*Sans franchise*

2.8 Garantie optionnelle : VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE

2.8.1 Ce que couvre la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE

Foyer Assurances garantit :

2.8.1.1 Vol, actes de vandalisme et de malveillance

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration d'un ou plusieurs *biens assurés* ou de biens appartenant à des hôtes de *l'assuré* présents temporairement *à* l'intérieur de *l'immeuble assuré*, lorsqu'ils résultent :

(1) d'un vol, ou

(2) d'une tentative de vol, ou

(3) d'un vol accompagné de violences et/ou de menaces, ou

(4) d'un acte de vandalisme et de malveillance consécutifs d'un vol ou d'une tentative de vol.

Dans tous les cas, l'événement *assuré* doit être survenu dans une des circonstances suivantes :

- Par effraction, *escalade* et/ou usage de fausses *clés*.
- Sans effraction en cas de présence d'un *assuré* et de l'introduction frauduleuse (non autorisée par l'*assuré*) du voleur à l'intérieur de *l'immeuble assuré*.
- Sans effraction en cas d'utilisation de menaces, violences, ou d'un homicide ou tentative d'homicide sur l'*assuré*, un membre de sa famille ou un salarié de l'*assuré*.
- Sans effraction lorsque le vol ou la tentative de vol a été réalisé par une personne autorisée par *l'assuré* à entrer et/ou séjourner temporairement dans l'immeuble assuré (exemples : salarié, jeune au-pair… liste non exhaustive).

⇨ Les détériorations immobilières, y compris les graffitis, consécutives à un vol ou une tentative de vol.

⇨ Le vol, la tentative de vol et/ou les dégâts occasionnés suite à des actes de vandalisme (1) au *mobilier de jardin*, (2) au matériel de jardinage motorisé, (3) aux plantations, qui sont pour les 3 entreposés/ situés à l'intérieur ou l'extérieur de *l'immeuble assuré*, et (4) les biens (objets et matériaux) fixés de manière durable sur l'*immeuble assuré* y compris les jardins.

⇨ Le vol par agression sur la personne de l'*assuré* de ses *effets personnels* en tous lieux.

2.8.1.2 Vol dans les parties communes

⇨ Le vol des *biens assurés* qui sont situés dans les parties communes de l'*immeuble en copropriété*, sous les conditions cumulatives suivantes :

(1) La partie commune doit être un local accessible qu'aux résidents de l'*immeuble en copropriété* (Exemples : local à vélos, garage/parking souterrains, buanderie et local à poussettes… liste non exhaustive.)

(2) il y a eu une effraction d'un accès de la partie commune.

2.8.1.3 Perte des *clés*

⇨ Les frais de remplacement et d'installation des serrures et des *clés* permettant l'accès à *l'immeuble assuré* suite à la perte, le vol, la casse ou l'oubli des *clés* par l'*assuré*.

2.8.2 Ce que ne couvre pas la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) Le vol ou la tentative de vol résultant d'une négligence de *l'assuré* ou d'un autre occupant de l'*immeuble assuré*.

2) Le vol ou la tentative de vol :

- **Du fait pour l'*assuré* de laisser accessible à un *tiers* une *clé* ou tout autre moyen d'ouverture de *l'immeuble assuré* (exemples: *clé* laissée sur une porte, sous le paillasson, dans la boite aux lettres…. liste non exhaustive).**
- **Du fait pour l'*assuré* de ne pas avoir procédé au changement des serrures et des *clés* permettant l'accès à *l'immeuble assuré* après un vol ou une perte des *clés*.**

3) **Le vol des *objets de valeur*, *espèces,* et/ou *collections* :**
   - **dans les *dépendances*, vérandas et jardins d'hiver, *caravanes résidentielles* ;**
   - **dans les greniers, caves, garages, ou locaux accessibles à des *tiers* d'un *immeuble en copropriété* ;**
   - **en cours d'un déplacement de l'*assuré* en dehors de *l'immeuble assuré,* sauf en cas d'agression de *l'assuré* pour les *espèces et valeurs.***
4) **Les conséquences découlant d'un vol d'un moyen de paiement appartenant et/ou utilisé par l'*assuré***
5) **Le vol sans effraction lorsque le vol ou la tentative de vol a été réalisé par une personne autorisée par *l'assuré* dans le cadre d'une location temporaire totale ou partielle de *l'immeuble assuré* ou d'une mise à disposition totale ou partielle de *l'immeuble assuré*.**
6) **Le vol commis au préjudice de *l'assuré* par un ou plusieurs membres de sa famille visés à l'article 462 du Code Pénal.**
7) **Le vol des biens *assuré*s, y compris les *moyens de mobilité douce*, qui sont déposés ou fixés à l'extérieur de l'*immeuble assuré* ou dans les cours et jardins,** sauf le *mobilier de jardin*, le matériel de jardinage motorisé, les plantations et les objets décoratifs fixés de manière durable sur l'*immeuble assuré*.
8) **Le vol *d'animaux domestiques.***
9) **La simple perte des *biens assurés*.**
10) **La simple disparition et le *vol simple* des *biens assurés*** sauf le *mobilier de jardin*, le matériel de jardinage motorisé, les plantations et les objets décoratifs fixés de manière durable sur l'*immeuble assuré*.
11) **Les actes de vandalisme, malveillance commis dans les parties communes d'un *immeuble en copropriété*.**
12) **Le vol commis dans les *immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition*.**
13) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
14) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
15) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
16) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

2.8.3 VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE - Limites de garanties et franchises

En cas de concurrence entre la présente garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE, et les garanties (1) BIENS NOMADES, (2) BIENS TECHNOLOGIQUES, (3) BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE, et (4) BIENS PRÉCIEUX ET DE COLLECTIONS, les indemnités dues ne sont pas cumulables, et seule la garantie la plus favorable pour *l'assuré* sera applicable.

GARANTIE VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		FRANCHISE (par *sinistre*)
	OCCUPANT	NON-OCCUPANT	
▪ Détériorations immobilières ▪ Graffitis	Frais exposés 12.500 EUR	Frais exposés 12.500 EUR	*Sans franchise*
▪ *Contenu assuré*	Capital déclaré aux Conditions Particulières.	Capital déclaré aux Conditions Particulières **si le *contenu* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*

Mobilier personnel situé dans les *dépendances* et les *locaux non aménagés* des *immeubles en copropriété*.	7.500 EUR	7.500 EUR **si le *mobilier personnel* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
Mobilier personnel situé dans les *dépendances*.	7.500 EUR	7.500 EUR **si le *mobilier personnel* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
Mobilier personnel entreposé chez un *tiers*	7.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Mobilier personnel dans les parties communes mises à disposition des locataires et occupants d'un *immeuble en copropriété*.	2.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Objets de valeur	Capital déclaré aux Conditions Particulières	Capital déclaré aux Conditions Particulières **si les *objets de valeur* appartiennent à l'*assuré***	*Sans franchise*
Espèces et *valeurs*	7.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Collections	7.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
▪ *Mobilier de jardin*	10.000 EUR	10.000 EUR **si le *mobilier de jardin* appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
▪ Matériel de jardinage motorisé situé à l'extérieur de l'*immeuble assuré*	5.000 EUR	5.000 EUR **si le matériel appartient à l'*assuré***	*Sans franchise*
▪ Biens (objets et matériaux) fixés de manière durable sur l'*immeuble assuré*	10.000 EUR	10.000 EUR **si les biens appartiennent à l'*assuré***	*Sans franchise*
▪ Biens appartenant aux hôtes de l'*assuré*	5.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Plantations	5.000 EUR	5.000 EUR	**250 EUR**
▪ Vandalisme et acte de malveillance	50 % du *contenu assuré*	50 % du *contenu assuré*	*Sans franchise*
▪ Remplacement et installation des serrures et des *clés*	Frais exposés	Frais exposés	*Sans franchise*
▪ <u>*Logement d'étudiant :*</u> *Mobilier personnel*	12.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ Le vol par agression sur la personne de *l'assuré* de ses *effets personnels*	7.500 EUR (750 EUR pour les *espèces et valeurs*)	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ Le vol par une personne autorisée	7.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*

2.8.4 VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE – Obligations du preneur d'assurance et de l'*assuré*

2.8.4.1 Obligation générale en cas de vol ou tentative de vol

DANS TOUS LES CAS, LE *PRENEUR D'ASSURANCE* ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

2.8.4.2 En cas d'absence dans l'*immeuble assuré*

Lorsque le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* part de *l'immeuble assuré*, il est tenu de fermer toutes les portes extérieures, les fenêtres et autres ouvertures.

2.8.4.3 Moyens de protection et de fermeture

Les *bijoux* et les lingots en métal précieux d'une valeur unitaire supérieure à 10.000 EUR doivent être enfermés dans un coffre-fort qui doit être scellé au mur ou au sol ou un coffre-fort qui n'est pas transportable en raison de son poids supérieur à 100 kg.

En cas de non-respect des moyens de sécurité, la couverture est acquise jusqu'à concurrence de 10.000 EUR par objet.

2.8.4.4 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations mentionnée à cet article 2.8.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation (sauf au point 2.8.4.3).

2.9 Garantie optionnelle : CATASTROPHES NATURELLES

2.9.1 Ce que couvre la garantie CATASTROPHES NATURELLES

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens assurés* par :

- le refoulement des égouts publics par les canalisations à l'intérieur de *l'immeuble assuré* à la suite de précipitations atmosphériques.
- un *tremblement de terre*. Le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls *assuré*s qui en résultent directement, sont considérés comme un seul et même *tremblement de terre.*
- des *inondations*.
- des *effondrements, glissements et affaissements de terrains.*
- un effondrement total ou partiel du toit de *l'immeuble assuré* suite à l'accumulation d'eau due à une pluie torrentielle.

Pour les événements *assuré*s énumérés ci-dessus, il appartient à *Foyer Assurances* de déterminer si ceux-ci sont à considérer comme une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des événements caractérisés par l'intensité anormale d'un agent naturel.

2.9.2 Ce que ne couvre pas la garantie CATASTROPHES NATURELLES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les *immeubles assurés* dont la *vétusté* est supérieure à 30%.**
2) **Les *immeubles assurés* en cours de construction, transformation ou réparation et leur *contenu*, sauf s'ils sont habités.**
3) **Les éléments ou parties vitrés et plastifiés de construction ou de couverture ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale. Ces dommages sont toutefois couverts lorsqu'ils sont la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste de l'*immeuble assuré*.**
4) **Les dommages causés par l'apparition de fissures ou la rupture partielle ou totale d'ouvrages permettant de former un plan d'eau (centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage, à réservoir ou au fil de l'eau), permanent ou non, ou permettant de protéger une population ou des biens contre les crues des cours d'eau.**
5) **Les dommages causés par la sécheresse ou tout déficit hydrique.**
6) **Les dommages liés aux remontées de nappes phréatiques lorsque les dommages ne sont pas provoqués par la présence d'eau sur les sols mais par de l'humidité dans les murs.**
7) **Les dommages causés par l'effondrement du toit suite à un mauvais entretien ou état de la *toiture*.**
8) **Les dommages causés aux véhicules terrestres à moteur, aux *aéronef*s, aux véhicules maritimes et de navigation, aux caravanes tractables et *caravanes résidentielles*, ainsi qu'à tous les biens qui y sont transportés.**
9) **Les dommages aux *marchandises destinées à la vente* stockées dans une cave ou toute pièce située à un niveau inférieur du sol, lorsque ces *marchandise*s n'ont pas été stockées et/ou rangées à plus de 10 centimètres du sol.**
10) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
11) **Les dommages aux *immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition,* ou qui sont en cours de démolition.**
12) **Les *espèces et* les *valeurs.***
13) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
14) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons, sauf lorsqu'ils sont la conséquence directe d'un *sinistre* couvert au titre de la présente garantie.**
15) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à la *pollution graduelle*.**
16) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
17) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**

2.9.3 CATASTROPHES NATURELLES - Limites de garanties et franchises

GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	NON-OCCUPANT	
▪ *Immeuble assuré*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Valeur de reconstruction à neuf*	*Sans franchise*
Installation de capteurs solaires et photovoltaïque.	25.000 EUR	25.000 EUR	*Sans franchise*
Biens fixés sur l'*immeuble assuré*	10.000 EUR	10.000 EUR	*Sans franchise*
Rideaux et stores extérieurs fixés sur l'*immeuble assuré*	*Valeur de remplacement à neuf*	*Valeur de remplacement à neuf*	*Sans franchise*
▪ *Contenu*	Capital déclaré aux Conditions Particulières	Capital déclaré aux Conditions Particulières **si le *contenu* appartient à l'*assuré***	**250 EUR**
Collections	7.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Matériel professionnel	25.000 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
Marchandises destinées à la vente	12.500 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
Animaux domestiques	5.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
Mobilier personnel entreposé chez un *tiers*	7.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Mobilier de jardin*	10.000 EUR	10.000 EUR si le *mobilier de jardin* appartient à l'*assuré*	*Sans franchise*
▪ *Villégiature :*			
Mobilier personnel	12.500 EUR et 1.250 EUR par objet	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Logement d'étudiant :*			
Mobilier personnel	12.500 EUR	**EXCLU**	*Sans franchise*
▪ *Sépultures*	5.000 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*

2.10 Garantie optionnelle : BIENS NOMADES

2.10.1 Ce que couvre la garantie BIENS NOMADES

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens nomades* par :

- La chute, le heurt, le bris d'un *bien nomade* ou l'introduction d'un *corps étranger* dans un *bien nomade*.
- La *perte accidentelle* d'un *bien nomade* survenu à l'extérieur de *l'immeuble assuré*.

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration d'un ou plusieurs *biens nomades* lorsqu'ils résultent (1) d'un vol, ou (2) d'une tentative de vol.

2.10.2 Ce que ne couvre pas la garantie BIENS NOMADES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages aux téléphones portables (GSM), smartphones, laptop et tablettes dont le prix de vente hors abonnement est inférieur à 250 EUR (non indexé) au jour du *sinistre*.**
2) **Les dommages à un *bien nomade* dont le prix de vente ou la *valeur de remplacement* à l'identique est inférieur à 75 EUR (non indexé) au jour du *sinistre.***
3) **Les dommages aux *biens nomades* professionnels.**
4) **Les dommages ayant pour cause une défaillance interne ou résultant de l'usure normale de l'*appareil nomade*.**
5) **Les dommages préexistants au *sinistre*, ou dont la cause est inhérente à la nature de certains matériels, notamment par bris, rouille, oxydation, décoloration, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal, ou usure.**
6) **Les dommages causés aux ampoules des projecteurs multimédias.**
7) **Les dommages aux *biens nomades* faisant partie d'une *collection*.**
8) **Les dommages d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillement.**
9) **Les dommages relevant de la garantie légale et/ou de la garantie constructeur et/ou du vendeur.**
10) **Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur.**
11) **Les appareils nomades (1) laissés dans un *lieu public*, sauf si le *bien nomade* déposé dans un lieu sécurisé fermé à *clé* (exemples : casier de vestiaire… liste non exhaustive), (2) dont la disparition est inexpliquée, en ce compris les biens oubliés.**
12) **Les dommages causés par une perte de données, et/ou liés à l'action d'un virus, et/ou à toute cyber attaque, piratage informatique ou mauvaise manipulation.**
13) **Les pertes indirectes, la perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques, les frais de réinstallation des logiciels.**
14) **Le *vol simple* d'un *bien nomade*.**
15) **La disparition, la destruction ou la détérioration du *bien nomade* à la suite d'un détournement, d'un abus de confiance ou d'une escroquerie.**
16) **Les vols commis par les membres de la famille de *l'assuré*, visés à l'article 462 du Code Pénal, ou avec leur complicité.**
17) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**

2.10.3 BIENS NOMADES - Limites de garanties et franchises

En cas de concurrence entre la présente garantie BIENS NOMADES, et la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE, les indemnités dues ne sont pas cumulables, et seule la garantie la plus favorable pour *l'assuré* sera applicable.

GARANTIE BIENS NOMADES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	*NON-OCCUPANT*	
▪ Profil Individuel ou Familial : Selon montant indiqué aux Conditions Particulières.	1.500 EUR **ou** 5.000 EUR **ou** 10.000 EUR	**EXCLUSION**	*Sans franchise* **SAUF pour les téléphones portables (GSM), smartphones, laptop et tablettes :** **100 EUR**

2.10.4 BIENS NOMADES – Obligations spécifiques du *preneur d'assurance* et de l'*assuré*

2.10.4.1 En cas de vol ou tentative de vol

LE *PRENEUR D'ASSURANCE* ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

2.10.4.2 Lorsque le *bien nomade* est transporté dans un véhicule

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* doivent fermer à *clé* le véhicule et ne pas laisser de *biens nomades* visibles, lorsque le véhicule est sans occupant à bord.

2.10.4.3 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations mentionnée à cet article 2.10.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

2.11 Garantie optionnelle : BIENS TECHNOLOGIQUES

2.11.1 Ce que couvre la garantie BIENS TECHNOLOGIQUES

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens technologiques* par :

- la chute, le heurt, le bris d'un *bien technologique* ou l'introduction d'un *corps étranger* dans le *bien technologique*.
- le vol ou la tentative de vol du *bien technologique*, lorsque celui-ci est survenu dans une des circonstances suivantes :
  - ✓ Par effraction, *escalade* et/ou usage de fausses *clés*.
  - ✓ Sans effraction en cas de présence d'un *assuré* et de l'introduction frauduleuse (non autorisée par l'*assuré*) du voleur à l'intérieur de *l'immeuble assuré*.
  - ✓ Sans effraction en cas d'utilisation de menaces, violences, ou d'un homicide ou tentative d'homicide sur l'*assuré*, un membre de sa famille ou un salarié de *l'assuré*.
  - ✓ Sans effraction lorsque l'auteur du vol ou de la tentative de vol a été réalisé par un salarié de *l'assuré* ou un jeune au-pair.

Ces *dommages matériels accidentels* doivent avoir été causés à l'intérieur de *l'immeuble assuré*, du *logement étudiant* ou lors du déménagement du *preneur d'assurance* et/ou de *l'assuré,* et également à l'extérieur de *l'immeuble assuré* pour les *biens robotiques domestiques*.

2.11.2 Ce que ne couvre pas la garantie BIENS TECHNOLOGIQUES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages aux appareils de commande à distance des installations de chauffage/climatisation, de gestion de l'énergie, de volets, de systèmes d'ouverture/fermeture, de prises électriques et d'éclairage ayant été acquis ou installés il y a plus de huit ans.**
2) **Les dommages aux *appareils électroménagers*.**
3) **Les dommages ayant pour cause une défaillance interne ou résultant de l'usure normale du *bien technologique*.**
4) **Les dommages au *bien technologique* dont le prix de vente ou de remplacement est inférieur à 75 EUR (non indexé) ou 250 EUR (non indexé) pour les biens robotiques domestiques, au jour du *sinistre.***
5) **Les dommages préexistants au *sinistre*, ou dont la cause est inhérente à la nature de certains matériels, notamment par bris, rouille, oxydation, décoloration, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou usure.**
6) **Les dommages causés aux ampoules des projecteurs multimédias.**
7) **Les dommages causés aux *biens technologiques* faisant partie d'une *collection*.**
8) **Les dommages d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillement.**
9) **Les dommages relevant de la garantie légale et/ou de la garantie constructeur et/ou du vendeur.**
10) **Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur.**
11) **Les dommages causés par une perte de données, et/ou liés à l'action d'un virus, et/ou à toute cyber attaque, piratage informatique ou mauvaise manipulation.**
12) **Les pertes indirectes, la perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques, les frais de réinstallation des logiciels.**
13) **La disparition, la destruction ou la détérioration du *bien technologique* à la suite d'un détournement, d'un abus de confiance ou d'une escroquerie.**
14) **Le *vol simple* du *bien technologique*, sauf pour les *biens robotiques domestiques* situés à l'extérieur de *l'immeuble assuré.***
15) **Les vols commis par les membres de la famille de *l'assuré*, visés à l'article 462 du Code Pénal, ou avec leur complicité.**
16) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**

2.11.3 BIENS TECHNOLOGIQUES - Limites de garanties et franchises

En cas de concurrence entre la présente garantie BIENS TECHNOLOGIQUES, et la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE, les indemnités dues ne sont pas cumulables, et seule la garantie la plus favorable pour *l'assuré* sera applicable.

GARANTIE BIENS TECHNOLOGIQUES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	NON-OCCUPANT	
▪ Profils Individuel ou Familial Selon montant indiqué aux Conditions Particulières.	5.000 EUR **ou** 10.000 EUR **ou** 20.000 EUR	5.000 EUR **ou** 10.000 EUR **ou** 20.000 EUR	*Sans franchise*

2.11.4 BIENS TECHNOLOGIQUES – Obligations spécifiques du *preneur d'assurance* et de l'*assuré*

2.11.4.1 En cas de vol ou tentative de vol

LE *PRENEUR D'ASSURANCE* ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

2.11.4.2 Lorsque le *bien technologique* est transporté pendant un déménagement

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* sont tenus de protéger raisonnablement les *biens technologiques* de manière adéquate lorsque ceux-ci sont manipulés et transportés lors d'un déménagement.

2.11.4.3 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations mentionnée à cet article 2.11.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

2.12 Garantie optionnelle : ÉCO ÉNERGIES

2.12.1 Ce que couvre la garantie ÉCO ÉNERGIES

Foyer Assurances garantit :

⇨ les *dommages matériels accidentels* subis par les *installations écologiques* qui sont la propriété de l'*assuré* et qui sont installées sur ou dans *l'immeuble assuré*, en raison :
(1) d'une chute, d'un heurt, d'une collision, de l'introduction d'un *corps étranger*, **ou**
(2) du défaut de construction, d'une malfaçon et/ou d'un vice des matériaux, **ou**
(3) du vol ou de la tentative de vol.

⇨ les pertes indirectes occasionnées par la perte de production d'électricité consécutives à un *dommage matériel accidentel* aux *installations écologiques*.

2.12.2 Ce que ne couvre pas la garantie ÉCO ÉNERGIES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages résultant de l'usure normale des *installations écologiques*.**
2) **Les dommages résultant d'une négligence de l'*assuré* quant à l'utilisation, l'entretien et la maintenance des *installations écologiques*.**
3) **Les dommages d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillement.**
4) **Les dommages relevant de la garantie légale et/ou de la garantie du constructeur et/ou du vendeur de *l'installation écologique.***
5) **Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou du vendeur de *l'installation écologique*.**
6) **La perte de performance de *l'installation écologique.***
7) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
   - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance**
   - **tout missile ou arme militaire équivalente.**
   - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
   - **tout effondrement du sol, crue, affaissement ou glissement de terrain, *tremblement de terre*, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
8) **Les dommages aux *installations écologiques* qui sont sur des *immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition*.**
9) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
10) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou champignons.**
11) **les dommages directement ou indirectement dus ou liés à la *pollution graduelle*.**
12) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
13) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou *l'assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
14) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
15) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

2.12.3 ÉCO ÉNERGIES - Limites de garanties et franchises

En cas de concurrence entre la présente garantie ÉCO ÉNERGIES, et la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE, les indemnités dues ne sont pas cumulables, et seule la garantie la plus favorable pour *l'assuré* sera applicable.

GARANTIE ÉCO ÉNERGIES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		*FRANCHISE* (par *sinistre*)
	OCCUPANT	NON-OCCUPANT	
▪ Dommages aux *installations écologiques* Selon montant indiqué aux Conditions Particulières	25.000 EUR **ou** 50.000 EUR **ou** 100.000 EUR	25.000 EUR **ou** 50.000 EUR **ou** 100.000 EUR	250 EUR
▪ Pertes indirectes.	10.000 EUR	10.000 EUR	*Sans franchise*

2.12.4 ÉCO ÉNERGIES – Obligations spécifiques du *preneur d'assurance* et de *l'assuré.*

2.12.4.1 Obligation en cas de vol ou tentative de vol

LE *PRENEUR D'ASSURANCE* ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

2.12.4.2 Obligation d'entretien régulier des *installations écologiques*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu régulièrement de faire entretenir ses *installations écologiques*, notamment selon les prescriptions du constructeur et/ou du vendeur.

2.12.4.3 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une obligation prévue à l'article 2.12.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

3 GARANTIE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

ATTENTION : LA GARANTIE DEFINIE CI-APRES EST VALABLE UNIQUEMENT LORSQU'ELLE EST MENTIONNÉE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES. ELLE EST TOUJOURS ACQUISE SOUS RÉSERVE D'EXCLUSIONS, DE LIMITES DE GARANTIES, DE FRANCHISES ET DE RECOURS.

3.1 Garantie optionnelle : RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

3.1.1 Ce que couvre la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

Foyer Assurances garantit :

3.1.1.1 Principes généraux de la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile non contractuelle que peut encourir l'*assuré* à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers* au cours de sa *vie privée*, sur base des articles 1382, 1383 et/ou 1385 du Code Civil.

⇨ Les pertes et dommages causés par des personnes dont *l'assuré* est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

⇨ La défense de l'*assuré* contre les demandes injustifiées devant les tribunaux civils lorsqu'un *tiers* met en cause une responsabilité civile garantie par la présente section.

La garantie s'applique à tout événement, ou série d'événements à caractère *accidentel* provenant d'une même cause. Elle couvre les réclamations formulées contre *l'assuré*, sur base de faits générateurs de responsabilité survenus pendant la période de validité du *contrat*. *Foyer Assurances* accorde sa garantie, même après l'expiration de la couverture pour les *sinistres* dont les faits générateurs se situent pendant la période de validité du *contrat*, à condition que la déclaration de *sinistre* lui parvienne dans un **délai maximum de trois ans** suivant la survenance du dommage. La preuve que les faits générateurs se sont produits pendant la période de validité de la couverture incombe à *l'assuré*.

3.1.1.2 Événement spécifique : conduite et mise en marche d'un véhicule automoteur par des mineurs de moins de 18 ans

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir **à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers*** en cas de conduite et mise en marche d'un véhicule terrestre automoteur par les enfants mineurs de moins de 18 ans ainsi que par les enfants mineurs que l'*assuré* a sous sa garde dans sa *vie privée* pour autant que les deux conditions cumulatives suivantes soient réunies :
(1) l'enfant n'a pas l'âge requis par la loi luxembourgeoise pour la conduite d'un véhicule, **et**
(2) la conduite se fait à l'insu et sans l'autorisation du propriétaire ou détenteur du véhicule.

La responsabilité civile personnelle des enfants est également couverte.

Cette garantie ne se substitue pas à une responsabilité civile obligatoire et les dégâts au véhicule ne sont *assurés* que si le véhicule appartient à un *tiers*.

3.1.1.3 Événement spécifique : responsabilité civile propriétaire d'immeuble

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers*, du fait :

- de *l'immeuble assuré*, en raison (1) de l'*immeuble assuré* et de son *contenu*, ou (2) de sa location temporaire, ou (3) de travaux d'entretien, de réparation, de menus travaux de transformation et de démolition ou de creusement.
- de l'immeuble assuré secondaire du *preneur d'assurance*, situé en *Europe*, en raison (1) de l'*immeuble assuré* et de son *contenu*, et/ou (2) de travaux d'entretien, de réparation, de menus travaux de transformation et de démolition ou de creusement.

des terrains non bâtis situés en *Europe* (tels que cours, jardins, vergers, étangs, bois, prés donnés en location ou non) lorsque la surface totale ne dépasse pas un hectare (y compris les dommages résultant de travaux **sauf ceux de construction)**.

3.1.1.4 Événement spécifique : *incendie*, fumée, *explosion*

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés par un feu, un *incendie*, une *explosion* ou la fumée consécutive à un feu, un *incendie* ou une *explosion* et qui trouvent leur source à l'intérieur de l'*immeuble assuré* utilisé exclusivement à des fins de la *vie privée*.

3.1.1.5 Événement spécifique : dégâts à une location temporaire (occupation temporaire)

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir en raison de dégâts causés à l'immeuble et à son *contenu* que l'*assuré* occupe lors d'un séjour temporaire à titre privé (exemples : chambre dans un hôpital, un hôtel, une pension, location de vacances... liste non exhaustive) ou lors d'une location d'un immeuble destiné à un événement temporaire spécifique (exemple : location d'une salle des fêtes… liste non exhaustive).

3.1.1.6 Événement spécifique : atteintes à l'environnement

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers* du fait d'atteintes à l'environnement, pour autant que les deux conditions cumulatives suivantes soient réunies :
(1) l'atteinte à l'environnement est la conséquence directe d'un *accident*, **et**
(2) au moment de l'*accident*, l'*assuré* n'était pas en infraction avec la règlementation en vigueur.

Les dommages résultant de traitements chimiques des jardins et plantations sont considérés comme atteintes à l'environnement.

3.1.1.7 Événement spécifique : disparition ou vol de choses appartenant à des *tiers*

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de dommages résultant de la disparition et/ou d'un vol de choses appartenant à des *tiers* du fait de mineurs se trouvant sous la surveillance de l'*assuré*.

3.1.1.8 Événement spécifique : les dommages causés par les ascenseurs et monte-charges

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, matériels et *immatériels* causés à des *tiers* par des ascenseurs et monte-charges dont l'*assuré* a la garde **sous la condition expresse qu'un contrat d'entretien ait été souscrit auprès d'une entreprise spécialisée et soit en cours de validité au moment du *sinistre***.

3.1.1.9 Événement spécifique : utilisation privée d'un *UAS* ou d'un *moyen de mobilité douce* par l'*assuré*

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, matériels et *immatériels* causés à des *tiers* par l'utilisation privée d'un *UAS*, ou d'un *moyen de mobilité douce*.

3.1.1.10 Événement spécifique : les dommages causés par les équidés

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, matériels et *immatériels* causés à des *tiers* par des équidés servant uniquement à des fins de la *vie privée*, et dont l'*assuré* est propriétaire ou le gardien à titre gratuit de cinq équidés maximum.

3.1.1.11 Événement spécifique : Objets confiés par un établissement d'enseignement ou une harmonie

⇨ Les conséquences pécuniaires directes de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages matériels* causés à un objet confié par un établissement d'enseignement ou une harmonie (exemples : instruments de musique, laptop, tablette…. liste non exhaustive).

Cette extension de garantie intervient après épuisement de toute couverture d'assurance qui existerait au profit de l'établissement d'enseignement ou de l'harmonie.

3.1.1.12 Événement spécifique : Responsabilité civile maître d'ouvrage

⇨ Les conséquences pécuniaires directes de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers* par la démolition, la construction, la reconstruction ou la transformation d'un immeuble pour autant que (1) l'établissement des plans de l'immeuble à construire, la synthèse et l'analyse des diverses activités soient confiées à un architecte ou à un ingénieur conseil, **et** (2) les terrassements, le gros œuvre ainsi que la *toiture* soient exécutés par un corps de métier habilité pour ce faire.

Cette extension de garantie comprend la réparation pécuniaire des *dommages matériels* causés à des *tiers* dont le maître d'ouvrage doit répondre sur base de l'art. 544 du Code Civil par suite de son droit de propriété.

3.1.2 Ce que ne couvre pas la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

3.1.2.1 Exclusions communes

1) **Les intérêts compensatoires.**
2) **Les dommages et intérêts qui seraient dus en raison d'une exécution tardive, défectueuse, de la non-exécution ou du non-respect d'une obligation contractuelle.**
3) **Les dommages engageant une responsabilité civile soumise à une assurance rendue obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg (exemples : l'assurance responsabilité civile automobile, l'assurance responsabilité civile chasse…. liste non exhaustive).** Restent cependant garantis les sports pratiqués à l'*étranger* au moyen d'un parachute, d'un bateau de plaisance ou d'une planche à voile, pris en location**.**
4) **Les dommages résultant du vol ou de la disparition de choses appartenant à des *tiers* à l'exception de la disparition et/ou d'un vol de choses appartenant à des *tiers* du fait de mineurs se trouvant sous la surveillance de l'*assuré,*** sauf en cas d'objets confiés par un établissement d'enseignement ou une harmonie.
5) **Les dommages qui sont la conséquence de la transmission d'une maladie contagieuse par *l'assuré* ainsi que les dommages causés par la maladie d'animaux dont *l'assuré* a la propriété, la garde ou la détention à un titre quelconque ou qu'il a aliénés.** La responsabilité civile pour les *dommages corporels et matériels* résultant de la transmission de la rage par ces animaux est cependant comprise dans la garantie**.**
6) **Les dommages s'il est prouvé que l'*assuré* responsable a présenté des signes manifestes d'ivresse et/ou absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes.**
7) **Les dommages si après le *sinistre*, l'*assuré* a refusé de se soumettre à un test ou à une prise de sang ou qu'il s'y est soustrait en s'éloignant du lieu du *sinistre*.**
8) **Les dommages causés à des *tiers* à l'occasion de rixes, paris, défis, provocations et agressions.**
9) **Les dommages causés par un *assuré* pendant la pratique rémunérée du sport ainsi que ceux résultant de l'organisation de toutes manifestations sportives.**
10) **Les dommages causés par des enfants mineurs qui se trouvent sous la surveillance de *l'assuré* lorsque celle-ci découle des exigences de sa profession ou de son activité de dirigeant, de moniteur ou de chef au sein d'une association sportive, culturelle, de jeunesse ou autre.**

11) **Les dommages causés par le fait d'animaux mais vivant habituellement à l'état sauvage (à l'exception des abeilles).**
12) **Les dommages causés par des animaux de toutes races tenus à des fins lucratives.**
13) **Les dommages causés par l'*assuré* lors du service militaire ou lors de son activité professionnelle.**
14) **Les dommages causés sur base de l'article 544 du Code Civil sauf pour la responsabilité civile maitre d'ouvrage.**
15) **Les dommages causés aux biens meubles et immeubles ainsi qu'aux animaux que l'*assuré* a loués, pris en fermage, empruntés et/ou qui font l'objet d'un contrat de garde ou de dépôt voire même d'une simple détention, sauf pour les objets confiés par un établissement d'enseignement.**
16) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
    - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance ;**
    - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique ;**
    - **tout *effondrement, affaissement ou glissement de terrain*, crue, *tremblement de terre*, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
17) **Les dommages aux *immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition*.**
18) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
19) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou champignons.**
20) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à la *pollution graduelle*.**
21) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
22) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
23) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
24) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
25) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**
26) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

3.1.2.2 Exclusion spécifique pour l'*incendie*, fumée, *explosion*

1) **Les demandes en *dommage*s intérêts basés sur les articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil (responsabilité locative).**

3.1.2.3 Exclusion spécifique pour les dommages causés par les équidés

1) **Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que *l'assuré* peut encourir à la suite de dommages causés par ses étalons, lors de la saillie à des bêtes appartenant à des *tiers*, sauf lorsque la saillie est *accidentelle* et/ou involontaire.**

3.1.2.4 Exclusion spécifique : Objets confiés par un établissement d'enseignement ou une harmonie

1) **Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que *l'assuré* peut encourir à la suite de dommages d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillement.**

3.1.2.5 Exclusions spécifiques pour la responsabilité civile maître d'ouvrage

1) **Les conséquences pécuniaires indirectes de la responsabilité civile que *l'assuré* peut encourir à la suite de dommages causés à des *tiers*.**
2) **Les dommages causés par tout corps de métier ou collectivité publique intervenant à un titre quelconque dans les travaux.**
3) **Les dommages résultant de vibrations, de rabattement de ou à la nappe phréatique, d'absence, d'enlèvement ou d'affaiblissement de soutien ainsi que les dommages qui en sont la conséquence.**
4) **Les dommages résultant de l'usage d'explosifs.**
5) **Les dommages résultant du vol de choses appartenant à des *tiers*.**
6) **Les *accidents* de travail et de trajet du travail c'est-à-dire les *dommages corporels* et matériels consécutifs causés à toute personne participant, même passagèrement, aux travaux et qui normalement devrait ou pourrait être affiliée auprès d'un organisme de la Sécurité Sociale.**

3.1.3 RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE - Limites de garanties et franchises

GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)		FRANCHISE (par *sinistre*)
	OCCUPANT	NON-OCCUPANT	
▪ *Dommages corporels*	12.500.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Intoxication alimentaire	250.000 EUR	**EXCLUE**	*Sans franchise*
▪ *Dommages matériels* et *immatériels* consécutifs non causés par *incendie*, *explosion*, fumée, Y compris les travaux d'entretien, de réparation, de transformation, de creusement et de démolition	1.250.000 EUR 50.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ *Dommages matériels* et *immatériels* consécutifs causés par *incendie*, *explosion*, fumée trouvant leur source **à l'intérieur** de l'*immeuble assuré* que l'*assuré* utilise à des fins de *vie privée*	50.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ *Dommages matériels* et *immatériels* consécutifs causés par *incendie*, *explosion*, fumée trouvant leur source **à l'extérieur** de l'*immeuble assuré* que l'*assuré* utilise à des fins de *vie privée*	1.250.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Dégâts à une location temporaire (occupation temporaire) non causés par un *incendie*, *explosion*, fumée.	1.250.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Dégâts à une location temporaire (occupation temporaire) causés par un *incendie*, *explosion*, fumée	50.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Atteintes *accidentelles* à l'environnement	6.000 EUR	**EXCLUES**	*Sans franchise*
▪ Vol et disparition de choses appartenant à des *tiers*	6.000 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*
▪ Objets confiés par un établissement d'enseignement ou une harmonie	1.250 EUR	**EXCLUS**	*Sans franchise*

Les sommes *assurées* comprennent tous intérêts, frais, dépens et honoraires de toute nature.

3.1.4 RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE – obligations du *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré*

3.1.4.1 Utilisation d'un *UAS* à des fins privées

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu de respecter les obligations suivantes lors de l'utilisation d'un *UAS* :

- Respecter les prescriptions du constructeur de l'*UAS*, notamment en matière de sécurité,
- L'*UAS* doit être de la catégorie « ouverte » conformément au Règlement d'Exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord,
- L'*assuré* est tenu de respecter la réglementation en vigueur et se munir de toute autorisation éventuellement requise.

En cas de non-respect de cette obligation, *Foyer Assurances*, est en droit de refuser toute indemnisation.

3.1.4.2 Utilisation d'un *moyen de mobilité douce*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu d'utiliser le *moyen de mobilité douce* selon les prescriptions du constructeur.

4 LES GARANTIES DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS – PROTECTION JURIDIQUE

ATTENTION : LES GARANTIES DEFINIES CI-APRES SONT VALABLES UNIQUEMENT LORSQU'ELLES SONT MENTIONNEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES. ELLES SONT TOUJOURS ACQUISES SOUS RESERVE D'EXCLUSIONS, DE LIMITES DE GARANTIES, DE FRANCHISES ET DE RECOURS.

4.1 Garantie optionnelle : DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS

4.1.1 Ce que couvre la garantie DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS

Foyer Arag garantit :

4.1.1.1 Les frais de défense pénale

⇨ Le paiement des frais de défense de l'*assuré* lorsqu'il a été cité devant une juridiction pénale à la suite d'un *sinistre* couvert par la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE ou RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT.

4.1.1.2 Les frais de recours civils liés à une action en responsabilité civile

⇨ Le paiement des frais de recours de l'*assuré* exposés raisonnablement à la suite de *dommages corporels* subis par lui au cours de sa *vie privée* et/ou de *dommages matériels* sur les *biens assurés* contre les *tiers* responsables, à la condition que l'événement dommageable entraînant la responsabilité du *tiers* soit survenu pendant la période de validité de la présente garantie.

4.1.1.3 L'insolvabilité des *tiers* responsables

⇨ Le paiement de l'indemnisation normalement due par un *tiers* responsable lorsque celui-ci est insolvable, aux conditions cumulatives suivantes :
(1) le *tiers* responsable a commis un dommage à l'*assuré*, **et**
(2) la responsabilité du *tiers* a été dûment reconnue par une décision de justice coulée en force de chose jugée rendue par un tribunal suite à une action en responsabilité civile menée par l'*assuré* à son encontre, **et**
(3) l'*assuré* a raisonnablement mis en œuvre toutes les mesures d'exécution forcée nécessaires à l'encontre du *tiers* et que celles-ci ont révélés de manière incontestable que le *tiers* est insolvable et ne peut pas indemniser l'*assuré*.

L'indemnisation qui serait acquise à l'assuré dans un tel cas reste subsidiaire à toute aide financière dont il pourrait bénéficier (exemple : une indemnisation sur base de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'infractions de *dommages corporels* résultant d'une infraction et concernant la Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité… liste non exhaustive).

4.1.2 Ce que ne couvre pas la garantie DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS

***Foyer Arag* ne garantit pas :**

4.1.2.1 Exclusions communes

1) **Les litiges dont le montant des dommages subis par l'assuré est inférieur à 250 EUR (non indexé) ou dans le cadre d'un recours en cassation introduit par les *assurés* si le montant du litige n'atteint pas 1.250 EUR (non indexé).**
2) **Les litiges devant les juridictions administratives, constitutionnelles, les juridictions internationales et supranationales.**
3) **Les litiges ou dommages de nature contractuelle.**

4) **Les amendes et contraventions pénales, les avertissements taxés, et les dépens de la poursuite pénale.**
5) **Les litiges ou dommages engageant une responsabilité civile soumise à une assurance rendue obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg.**
6) **Les litiges déclarés à *Foyer Arag* plus d'un an après la survenance du fait générateur ou plus d'un an après la fin de la garantie.**
7) **Les litiges lorsqu'il s'agit d'*immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition*.**
8) **Les litiges se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
   - **tout missile ou arme militaire équivalente ;**
   - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique ;**
   - **tout *effondrement, affaissement ou glissement de terrain*, crue, *tremblement de terre*, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
9) **Les litiges liés à une pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
10) **Les litiges directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou champignons, et/ou liés à la *pollution graduelle*.**
11) **Les litiges résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
12) **Les litiges causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
13) **Les litiges directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
14) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**

4.1.2.2 Exclusions relatives aux frais de défense pénale

1) **Les frais de défense pénale lorsque l'*assuré* se trouve dans un cas d'exclusion prévu par la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE ou RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT.**

4.1.2.3 Exclusions relatives aux frais de recours civils liés à une action en responsabilité civile

1) **Les frais de recours lorsque le litige est entre *assurés* ou contre le *preneur d'assurance.***
2) **Les frais de recours lorsque le litige résulte de droits dévolus ou cédés à l'*assuré* après la survenance du *sinistre* ou résulte de droits de *tiers* que l'*assuré* fait valoir en son nom propre.**
3) **Les frais de recours lorsque l'*assuré* a :**
   - **participé directement ou indirectement à son dommage, et/ou ;**
   - **qu'il s'est rendu coupable d'une infraction pénale dans le cadre de son dommage ; et/ou.**
   - **subi son dommage à l'occasion de rixes, paris, défis, provocations et agressions ; et//ou**
   - **subi son dommage à l'occasion d'une pratique rémunérée du sport et/ou résultant de l'organisation d'une manifestation sportive.**
4) **Les frais de recours lorsque les dommages ont été commis lors du service militaire ou lors de l'activité professionnelle de l'*assuré.***
5) **Les frais de recours lorsque les *dommages matériels* subis par *l'immeuble assuré* ont pour origine un trouble du voisinage basé sur l'article 544 du Code Civil.**

4.1.3 DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS - Limites de garanties et franchises

GARANTIE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	*FRANCHISE* (par *sinistre*)
Défense pénale et recours civils	10.000 EUR	*Sans franchise*
Insolvabilité des *tiers* responsables	10.000 EUR	*Sans franchise*

4.2 Garantie optionnelle : PROTECTION JURIDIQUE

4.2.1 Ce que couvre la garantie PROTECTION JURIDIQUE

4.2.1.1 Protection juridique *vie privée occupant*

Cette garantie intervient uniquement lorsque le *preneur d'assurance* respectivement l'*assuré* est occupant de *l'immeuble assuré*.

Foyer Arag garantit les frais raisonnablement nécessaires :

(1) Les recours civils (y compris les atteintes sur internet)

⇨ pour une revendication de droits à indemnité basés sur la responsabilité civile délictuelle, lorsque l'*assuré* est victime de *dommages matériels, dommages corporels* et/ou *dommages immatériels* vis-à-vis d'un *tiers* responsable.
Exemple : l'*assuré* est victime de coups et blessures provoqués par un *tiers* et demande réparation de son préjudice civil via l'octroi de dommages et intérêts.

Sont compris dans cette garantie tous recours civils que l'*assuré* peut mener en cas d'atteinte à sa réputation ou d'usurpation d'identité sur internet lorsqu'un *tiers* responsable est clairement identifié.

(2) Les litiges contractuels

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* qui résultent d'obligations contractuelles.
Exemple : non-respect des obligations contractuelles d'un prestataire de services de l'*assuré*.

(3) Les litiges civils sur les biens meubles de l'*assuré*

⇨ pour la défense des intérêts de l'assuré qui découlent de droits réels sur des biens meubles.
Exemple : revendication d'un *tiers* de la propriété de biens meubles dont l'*assuré* pense être propriétaire.

(4) Les litiges en matière successorale

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* lors d'un litige sur une succession le concernant et pour laquelle il a la qualité d'ayant-droit. La loi applicable à la succession doit être la loi luxembourgeoise et la succession doit être dévolue au Grand-Duché de Luxembourg.
Exemple : un parent de l'*assuré* est décédé et il doit faire face à un litige entre héritiers sur le partage de sa succession.

(5) Les litiges en droit de la construction

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* liés à *l'immeuble assuré* lorsque le litige est relatif à sa construction et/ou de travaux soumis à autorisation.
Exemple : des travaux sur la façade soumis à autorisation.

(6) Les litiges en droit administratif

⇨ en cas de litige opposant l'*assuré* à une administration communale ou étatique portés devant une juridiction administrative luxembourgeoise. Le recours exercé par l'assuré doit être fait contre une décision unilatérale prise par une autorité administrative portant un grief direct à l'*assuré* et qui est un acte administratif individuel.
Exemple : refus d'une autorité communale de délivrer une autorisation de bâtir demandée par l'*assuré*.

(7) Les litiges en droit du travail

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* découlant de relations de travail de droit public ou privé.
Exemple : Contestation du licenciement de l'*assuré*.

(8) Les litiges en droit social

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* devant les tribunaux de droit social au Grand-Duché de Luxembourg, y compris le recours gracieux lorsque ce recours préalable est exigé avant toute procédure administrative.
Exemple : Recours contre un refus d'une pension d'invalidité demandée par l'*assuré*.

(9) La défense pénale

⇨ pour la défense de l'*assuré* dans le cadre de procédures de nature pénale basées sur l'accusation de violation de règles de police ou de droit pénal. En cas de peine privative de liberté pour l'*assuré*, est compris également soit une demande de sursis, soit une demande de sursis à exécution, soit un recours en grâce.

(10) Consultation en matière de droit familial

⇨ d'une seule consultation d'un avocat pour une question relative au droit familial selon le droit luxembourgeois lorsqu'il y la survenance d'un événement qui entraîne un changement de la situation juridique de l'*assuré.*
Exemple : consultation dans le cadre d'une adoption d'un enfant.

4.2.1.2 Protection juridique immeuble occupant

Cette garantie intervient uniquement lorsque le *preneur d'assurance* respectivement l'*assuré* est occupant de *l'immeuble assuré*.

Foyer Arag garantit les frais raisonnablement nécessaires :

(1) les litiges civils sur *l'immeuble assuré* (droits réels)

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* qui découlent de droits réels ou d'obligations de location sur *l'immeuble assuré*, y compris le *logement d'étudiant*.
Exemple : une contestation du voisin de l'*assuré* sur la limite de propriété de *l'immeuble assuré*.

(2) les litiges relatifs aux obligations contractuelles de l'assuré locataire

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* qui découlent d'obligations contractuelles de l'assuré en tant que locataire de *l'immeuble assuré*, y compris le *logement d'étudiant*.
Exemple : litige sur la garantie locative.

4.2.1.3 Protection juridique immeuble non-occupant

Cette garantie intervient uniquement lorsque le *preneur d'assurance* respectivement l'*assuré* est non-occupant de *l'immeuble assuré*.

Foyer Arag garantit les frais raisonnablement nécessaires :

(1) Non-paiement des loyers du locataire

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* lorsque celui-ci exige de son locataire le paiement des loyers impayés qui ne sont pas couverts par la garantie « LOYER GARANTI » et/ou la reconstitution de la garantie locative activée suite à un défaut de paiement du loyer pour l'*immeuble loué*.

(2) Violation d'une obligation contractuelle du bail par le locataire

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* lorsque le locataire a violé une obligation contractuelle *contenue* dans un *contrat de bail* d'un *immeuble loué* et que l'assuré exige la réparation de cette violation qui n'est pas le non-paiement du loyer.

(3) Violation non-intentionnelle d'une obligation contractuelle du bail par l'*assuré*

⇨ pour la défense des intérêts de l'*assuré* lorsque celui-ci a violé une obligation contractuelle *contenue* dans un *contrat de bail* d'un *immeuble loué*.
Exemple : absence de réparation sur l'*immeuble assuré* qui est du ressort du bailleur mais dont celui-ci n'avait pas connaissance.

(4) Violation d'une obligation contractuelles par un prestataire de service

⇨ pour la défense des intérêts de l'assuré lorsque ce dernier exige la réparation de la violation d'une obligation contractuelle relative à un contrat de prestation de services portant sur un *immeuble loué*, lorsque le prestataire de service mandaté par l'*assuré* a lui-même violé cette obligation.
Exemple : Non-respect d'une obligation de sécurité pour le prestataire de services chargé de l'entretien de l'ascenseur.

4.2.2 Ce que ne couvre pas la garantie PROTECTION JURIDIQUE

4.2.2.1 Exclusions communes

***Foyer Arag* ne prend pas en charge les *sinistres* se rapportant directement ou indirectement :**

1) **à un litige inférieur à 250 EUR (non indexé).**
2) **au domaine du droit fiscal et autres redevances.**
3) **au domaine du droit familial** (sauf pour une consultation)**.**
4) **aux domaines du droit commercial, des sociétés commerciales, des représentants de commerce.**
5) **aux contrats et engagements de cautionnement, de reprise de garantie, de dette, ainsi que toute sûreté.**
6) **au droit des brevets d'invention, droit d'auteur, de la législation en matière de marques déposées et autres législations relatives à la propriété intellectuelle.**
7) **au domaine du droit de la concurrence ou d'actions similaires (concurrence déloyale).**
8) **au droit du travail pour les représentants légaux de personnes morales.**
9) **aux procédures d'insolvabilité, faillite ou concordat, règlements judiciaires, ouvertes contre l'*assuré.***
10) **aux affaires de lotissement, de remembrement rural, de réorganisation foncière ou d'expropriation**
11) **à l'achat clés en main d'un immeuble, d'une partie d'immeuble ou d'un terrain, dont l'*assuré* est (a) propriétaire ou (b) possesseur ou (c) qu'il se propose d'acquérir ou de transformer.**
12) **aux jeux, paris, activités aléatoires et spéculatives.**
13) **à un litige entre l'*assuré* et *Foyer Arag* sur la présente garantie.**
14) **à un litige entre *assurés.***
15) **à des droits dévolus ou cédés à l'*assuré* après la survenance du *sinistre.***
16) **à des droits de *tiers* que l'*assuré* fait valoir en son nom propre.**
17) **à des procédures devant les tribunaux constitutionnels, les juridictions internationales** (exemples : le tribunal de la fonction publique de l'Union Européenne, Cour de Justice de l'Union Européenne… liste non exhaustive) **et supranationales** (exemple : Cour Européenne des Droits de l'Homme… liste non exhaustive).
18) **aux faits de guerre, actes de terrorisme ou de sabotage, troubles civils ou politiques, grèves ou lock-out, ainsi qu'aux catastrophes nucléaires, chimiques ou naturelles, aux dommages provoqués par des réacteurs nucléaires ou des sources radioactives.**
19) **à une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**

***Foyer Arag* ne prend pas en charge :**

20) **Tout pacte de « quota litis » passé entre l'*assuré* et son avocat.**
21) **Les frais d'un avocat luxembourgeois si le litige est exclusivement à l'*étranger*.**
22) **Les *sinistres* causés par le *preneur d'assurance*, l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
23) **Les *sinistres* déclarés à *Foyer Arag* plus d'un an après la survenance du *sinistre* ou plus d'un an après la fin de la garantie.**

24) La rémunération résultant d'un accord d'honoraires de l'*assuré* avec l'avocat mandaté par lui, qui dépasse la rémunération adéquate ou légale qui aurait été octroyée sans cet accord d'honoraires.

25) Les frais qu'un *tiers* doit ou devrait supporter si l'*assuré* n'était pas couvert par une assurance protection juridique.

26) Les contraventions, les amendes et les avertissements taxés.

4.2.2.2 Exclusions spécifiques à la garantie Protection juridique *vie privée*

***Foyer Arag* ne prend pas en charge :**

1) Les *sinistres* concernant la défense civile de l'*assuré* lorsqu'une action en responsabilité est intentée contre lui ou le *preneur d'assurance* (y compris une action en dommages et intérêts).

2) Les *sinistres* se rapportant directement ou indirectement à un véhicule soumis à l'obligation d'immatriculation, à un véhicule maritime, à un *aéronef*, à une remorque ou caravane, dont l'*assuré* est propriétaire, possesseur, détenteur, locataire ou conducteur.

3) Les *sinistres* se rapportant directement ou indirectement à l'activité professionnelle de l'assuré, qui est (a) toute activité indépendante, (b) toute profession libérale, (c) toute activité d'administration ou de mise en valeur de son patrimoine. L'activité professionnelle doit avoir un but lucratif et représenter des revenus de par la nature, la portée ou la durée de l'activité.

4) Pour la défense pénale, les *sinistres* provoqués par l'*assuré* ou par sa participation (complicité, coaction), lorsque l'*assuré* est condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée pour un crime ou un délit qui ne peut être commis qu'intentionnellement par l'*assuré*, sauf en matière de contravention.

5) Pour les litiges en matière successorale, tous les frais exposés par l'*assuré* pour préparer et planifier sa propre succession.

6) Pour les litiges en droit administratif, les *sinistre*s liés à la fiscalité, les actes qui ne sont pas personnels à l'*assuré*, les actes préparatoires à une décision, les actes confirmatifs, les actes de pure exécution et les actes réglementaires, ainsi que tout acte qui par nature contient des normes générales et impersonnelles s'appliquant à un nombre indéterminé de cas.

4.2.2.3 Exclusions spécifiques à la garantie Protection juridique immeuble non-occupant

***Foyer Arag* ne prend pas en charge :**

1) Les *sinistre*s se rapportant directement ou indirectement à la défense des intérêts de l'*assuré* à l'encontre du syndic de copropriété et/ou du syndicat de copropriété.

4.2.3 PROTECTION JURIDIQUE – Délais d'attente, limites de garanties et franchises

Le délai d'attente commence à courir à partir du jour de l'entrée en vigueur de la garantie pour les *sinistres* qui surviennent après l'écoulement complet du délai d'attente.

GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE	DÉLAIS D'ATTENTE	LIMITES DE GARANTIE (par *sinistre*)	FRANCHISE (par *sinistre*)
Protection juridique *vie privée*			
▪ (1) Les recours civils	Sans délai d'attente	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
Les atteintes sur internet	3 mois	10.000 EUR	*Sans franchise*
▪ (2) Les litiges contractuels	6 mois	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*

▪ (3) Les litiges civils sur les biens meubles de l'assuré	3 mois	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
▪ (4) Les litiges en matière successorale	3 mois	10.000 EUR	*Sans franchise*
▪ (5) Les litiges en matière de droit de la construction	10 mois	10.000 EUR	*Sans franchise*
▪ (6) Les litiges de droit administratif	10 mois	10.000 EUR	*Sans franchise*
▪ (7) Les litiges en matière de droit du travail	10 mois	10.000 EUR	*Sans franchise*
▪ (8) Les litiges en matière de droit social	3 mois	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
▪ (9) La défense pénale	Sans délai d'attente	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
▪ (10) Consultation en matière de droit familial	Sans délai d'attente	500 EUR	*Sans franchise*
Protection juridique immeuble occupant			
▪ (1) les litiges civils sur l'immeuble assuré (droits réels)	3 mois	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
▪ (2) les litiges relatifs aux obligations contractuelles de l'assuré locataire	3 mois	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
Protection juridique immeuble non-occupant			
▪ (1) Non-paiement des loyers du locataire	Sans délai d'attente	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
▪ (2) Violation d'une obligation contractuelle du bail par le locataire	Sans délai d'attente	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
▪ (3) Violation d'une obligation contractuelle du bail par l'assuré	Sans délai d'attente	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*
▪ (4) Violation d'une obligation contractuelles par un prestataire de service	Sans délai d'attente	Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges	*Sans franchise*

Tableau des limites de garanties indexées aux montants des litiges :

Pour les garanties concernées, l'intervention de *Foyer Arag* est déterminée en fonction du montant du litige.

MONTANT DU LITIGE	LIMITES DE GARANTIE
Entre 250 et 500 EUR	750 EUR
Entre 501 et 1.000 EUR	1.500 EUR
Entre 1.001 et 2.000 EUR	3.000 EUR
Entre 2.001 et 5.000 EUR	7.000 EUR
Entre 5.001 et 7.500 EUR	10.000 EUR
Entre 7.501 et 15.000 EUR	20.000 EUR
Entre 15.001 et 50.000 EUR	25.000 EUR
Plus de 50.000 EUR	55.000 EUR
Montant du litige non déterminable	55.000 EUR

(1) Si le montant du litige est déterminé et/ou déterminable

Le montant du litige est déterminé en fonction des prétentions de l'*assuré* dans le cadre de la défense de ses intérêts, qu'il y ait une ou plusieurs instances successives pour le même *sinistre*, et indépendamment de toute prétention de la ou des partie(s) adverse(s).

Pour déterminer la valeur du litige, il est pris en compte la valeur du montant principal demandé à l'exclusion de tous intérêts et frais. Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des biens meubles évaluables en argent, le montant du litige se détermine eu égard au contenu de la demande en justice telle qu'elle apparaît dans son dernier état (selon la notion légale de l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile), ou de la demande en médiation ou de la transaction.

(2) Si le montant du litige n'est pas déterminable

Si en raison de son objet ou de sa nature, aucun montant du litige n'est déterminable, et ce à aucun moment, la somme assurée par *sinistre* est de 55.000 EUR.

Dans les deux cas, *Foyer Arag* se réserve le droit d'adapter le montant de son intervention en fonction du montant qui apparait dans le dispositif d'un jugement, d'une ordonnance ou encore d'un arrêt issu d'une instance judiciaire ou administrative, ou de toute solution de médiation ou de transaction.

5 LES GARANTIES RELATIVES AUX ACCIDENTS

ATTENTION : LES GARANTIES DEFINIES CI-APRES SONT VALABLES UNIQUEMENT LORSQU'ELLES SONT MENTIONNEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES. ELLES SONT TOUJOURS ACQUISES SOUS RESERVE D'EXCLUSIONS, DE LIMITES DE GARANTIES, DE FRANCHISES ET DE RECOURS.

5.1 Garantie optionnelle : ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE

5.1.1 Ce que couvre la garantie ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE

Foyer Assurances garantit :

⇨ L'indemnisation de l'*assuré* de son préjudice économique, de son préjudice moral, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément, de ses frais de traitement, de ses frais de prothèse, à condition que (1) ces préjudices soient directement consécutifs à l'*accident*, **et** (2) il y ait des lésions corporelles de l'*assuré*, **et** (3) qu'il en résulte une invalidité permanente pour l'*assuré*.

⇨ L'indemnisation du ou des *bénéficiaire*(s) du préjudice subi par l'*assuré* suite à un *accident* de la *vie privée* ayant occasionné des lésions corporelles qui ont entraîné une invalidité permanente, ou le décès de l'*assuré*. indépendamment des responsabilités encourues.

⇨ L'indemnisation du ou des *bénéficiaire(s)* des frais funéraires et de leur préjudice économique et moral en cas de décès de *l'assuré* imputable à un *accident* de la *vie privée* et survenu dans un délai maximum de 3 ans à compter de celui-ci. Si le décès survient après le versement d'indemnités pour invalidité permanente, les montants payés à ce titre seront déduits de la prestation garantie en cas de décès.

L'invalidité permanente doit être reconnue médicalement à un taux égal ou supérieur de 5%.

5.1.2 Ce que ne couvre pas la garantie ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les intérêts compensatoires.**
2) **Les *sinistres* résultant du fait intentionnel ou causés de manière dolosive.**
3) **Les *sinistres* lorsque l'*assuré* participe à des paris, défis ou actes téméraires.**
4) **Les *accidents* dans lequel l'*assuré* est conducteur ou passager d'un véhicule, soumis à une obligation d'assurance en Responsabilité Civile, qui lui appartient ou appartient à un membre de son *ménage.***
5) **Les sinistres résultant d'un état médical antérieur à l'*accident*.**
6) **Les *sinistres* issus d'une quelconque maladie, et/ou d'affections cardio-vasculaires, et/ou d'affection vasculaire-cérébrales, et/ou d'affections tendineuses et musculaires, et/ou de pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, et/ou d'hernies de toute nature, et/ou d'une infection nosocomiale.**
7) **Les *sinistres* lorsque qu'il s'agit d'accidents médicaux (accident lié à des actes médicaux et/ou chirurgicaux), d'accidents lors d'expérimentations biomédicales, d'un AVC (accident vasculaire cérébral).**
8) **Les *sinistre*s résultant du fait que l'*assuré* ait été incapable de contrôler ses actes sur le plan mental ou nerveux.**
9) **Les *sinistre*s liés à une grossesse ou un accouchement.**
10) **Les *sinistres* s'il est prouvé que l'*assuré* a :**
    - **soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est supérieur au seuil légal prévu par la législation luxembourgeoise réglementant la circulation sur toutes les voies publiques.**
    - **soit présenté des signes manifestes d'ivresse.**
    - **soit absorbé des drogues, des stupéfiants ou des hallucinogènes.**
    - **soit refusé après *accident* de se soumettre à un test, et/ou une prise de sang, et/ou qu'il s'y est soustrait en s'éloignant du lieu de l'*accident*.**
11) **Les *sinistre*s qui surviennent d'un *accident* occasionné lors de l'exercice d'une activité professionnelle ou de toute activité donnant lieu à rémunération. Sont également exclus les dommages suite à des *accident*s survenus pendant le trajet entre le *domicile* de l'*assuré* et son lieu de travail.**
12) **Les *sinistre*s liés à une participation à un crime, à un délit intentionnel, à une rixe, sauf en cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger.**

13) **Les *sinistre*s survenant du fait de la participation à des courses ou concours de vitesse, ainsi qu'aux essais préparatoires à ces courses et concours ; les exercices de vitesse, de régularité ou d'adresse même autorisés sont assimilés à des courses et concours.**
14) **Les *sinistre*s résultant de la pratique de sports aériens, du parachutisme, du saut à l'élastique, de la plongée sous-marine, de l'alpinisme, de la spéléologie, de tout sport motorisé, sauf dans le cas d'une pratique exceptionnelle encadrée par des professionnels.**
15) **Les *sinistre*s résultant du décès de l'*assuré* imputable à un *accident* survenu plus de trois ans avant le jour du décès.**
16) **Les *sinistre*s n'entraînant pas au moins une invalidité permanente partielle de 5%.**
17) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
18) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
19) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
20) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**

5.1.3 ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE - Limites de garanties et franchises

5.1.3.1 Limites de garantie :

GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE	LIMITES DE GARANTIE (par *sinistre et pour tous les assurés*)
▪ Selon montant indiqué aux Conditions Particulières	250.000 EUR **ou** 1.250.000 EUR

La limite de garantie comprend tous intérêts (**sauf les intérêts compensatoires**), frais dépens, honoraires et avances de toute nature.

Si, du fait d'un événement *assuré*, plusieurs *assuré*s ont droit à des prestations dont le total excède la limite de garantie, le montant garanti est alloué par priorité au plus jeune.

5.1.3.2 Subsidiarité de l'indemnisation :

L'*assuré* est tenu de se faire indemniser en premier lieu par tout organisme de sécurité sociale couvrant l'assurance maladie, ainsi qu'en deuxième lieu par tout assureur ou mutuelle couvrant le risque d'*accident* et de maladie. **L'indemnisation de *Foyer Assurances* est subsidiaire à toute autre indemnisation et intervient en dernier rang.**

5.2 Garantie optionnelle : ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE »

Dans le cadre de la garantie ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE », l'*assuré* peut soit :

A. Contacter son agent Foyer ou en cas d'urgence :

Service Assistance 24h/24 et 7j/7 : 437 43 123 (préfixe +352 de l'*étranger*).

B. Organiser lui-même les prestations *assuré*es et demander le remboursement de ses frais à *Foyer Assurances*. **Dans ce cas, le remboursement ne peut intervenir qu'après l'accord préalable et exprès de *Foyer Assurances* avant toute prestation, y compris sur les moyens à utiliser. En cas de non-respect de cette disposition, *Foyer Assurances* ne garantit aucun remboursement.**

5.2.1 Ce que couvre la garantie ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE »

5.2.1.1 En cas d'hospitalisation ou d'immobilisation au *domicile*, de plus de deux jours de l'*assuré*

Foyer Assurances garantit à l'*assuré* en cas d'*accident* le concernant et survenu au cours de sa *vie privée*, les prestations d'assistance définies ci-dessous :

5.2.1.1.1 L'assistance aux enfants

⇨ Lorsque personne de l'entourage de l'*assuré* ne peut s'occuper des enfants de moins de 18 ans qui sont à charge de l'*assuré,* les prestations suivantes sont accordées :

- L'organisation et la prise en charge de la garde des enfants au *domicile* de l'*assuré*.
- La conduite et le retour des enfants à l'école ou la crèche.
- L'accompagnement des enfants aux activités extra-scolaires.
- L'organisation et la prise en charge du transfert des enfants par ou chez une personne désignée par l'*assuré* et qui réside au Grand-Duché de Luxembourg, afin qu'elle effectue la garde des enfants au *domicile* de *l'assuré*.
- L'organisation et la prise en charge du retour de l'enfant ayant été hospitalisé au *domicile* de l'*assuré*.
- La garde de l'enfant en convalescence au *domicile* de l'*assuré*.

5.2.1.1.2 École continue

⇨ En cas d'*accident* immobilisant un enfant scolarisé, âgé de moins de 18 ans, que ce soit au *domicile* de l'*assuré* ou en milieu hospitalier, et entraînant une absence d'au moins 15 jours consécutifs, *Foyer Assurances* prend en charge une aide pédagogique dans les matières principales. Cette garantie est accordée à compter du 16ème jour d'immobilisation.

5.2.1.1.3 Livraison de médicaments

⇨ Si l'*assuré* est dans l'impossibilité de chercher les médicaments prescrits par un médecin, et que personne d'autre ne peut le faire, *Foyer Assurances* organise la livraison des médicaments. Les frais de transport et de médicaments restent à charge de l'*assuré*.

5.2.1.1.4 Promenade et alimentation des *animaux domestiques*

⇨ *Foyer Assurances* organise et prend en charge la promenade et l'alimentation des *animaux domestiques* **(uniquement chats et chiens)** de l'*assuré*.

5.2.1.1.5 Présence au chevet et séjour à l'hôtel

⇨ Si *l'assuré* habite seul, *Foyer Assurances* prend en charge (1) les frais de transport, (2) les frais de séjour à l'hôtel si nécessaire, d'une personne désignée par l'*assuré* et qui réside en *Europe*, afin qu'elle vienne au chevet de l'*assuré*.

5.2.1.1.6 Services à *domicile*

⇨ Si l'*assuré* est dans l'impossibilité de se déplacer, *Foyer Assurances* organise (1) les courses, (2) la préparation des repas, et (3) le ménage raisonnablement nécessaire.

⇨ *Foyer Assurances* peut communiquer à l'*assuré* les coordonnées de prestataires dans les domaines suivants : la livraison de repas à *domicile*, coiffeur, manucure – pédicure, ou corps de m*étiers* (électricien, peintre, menuisier, chauffagiste, plombier, serrurier).

5.2.1.2 En cas d'*accident* survenant à plus de 50 kilomètres du *domicile* de l'*assuré*.

5.2.1.2.1 Rapatriement ou transport sanitaire

Les prestations garanties ne peuvent se substituer aux interventions des services publics, surtout en matière de secours d'urgence.

⇨ Transport /rapatriement de l'*assuré* blessé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'*étranger* :

Si le médecin soignant sur place préconise le transport/rapatriement vers le *domicile* ou le transfert d'un établissement hospitalier vers un autre, les règles suivantes sont d'application :

- tout transport/rapatriement pour raisons médicales et garanti doit être précédé de l'accord du service médical de *Foyer Assurances*. À lui seul, le certificat établi par le médecin soignant l'*assuré* sur place ne suffit pas.
- dès que les médecins ont décidé de transporter ou de rapatrier l'*assuré*, ils conviennent de la date, des moyens de transport ou d'un accompagnement médical éventuel. Ces décisions sont prises dans le seul intérêt médical de l'*assuré*, et dans le respect des règlements sanitaires en vigueur.
- *Foyer Assurances* organise et prend en charge le transport de l'*assuré* au départ de l'établissement où il se trouve.

⇨ Retour et accompagnement des enfants :

Foyer Assurances organise et prend en charge le retour au *domicile* des enfants de moins de 18 ans accompagnant l'*Assuré* en les faisant accompagner à ses frais par un accompagnateur ou par une personne choisie par l'*Assuré* et habitant au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque l'*assuré* est dans l'impossibilité ainsi que toute personne l'accompagnant de pourvoir à leur surveillance et entretien. La prestation comprend également en charge les frais d'hôtel de l'accompagnateur.

5.2.1.2.2 Rapatriement du corps en cas de décès

⇨ En cas de décès de l'*assuré*, *Foyer Assurances* organise le transport du corps jusqu'à son lieu d'inhumation.

5.2.1.2.3 Frais funéraires

⇨ En cas de décès de l'*assuré*, *Foyer Assurances* prend en charge les frais funéraires.

5.2.2 Ce que ne couvre pas la garantie ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE »

***Foyer Assurances* ne garantit pas *l'assuré* :**

1) **En cas *d'accident* survenu dans des pays ou régions déconseillés par le Ministère des Affaires Étrangères luxembourgeois.**
2) **En cas *d'accident* survenu dans des pays ou régions en état de guerre civile ou étrangère, ou dont la sécurité est troublée par des émeutes, mouvements populaires, grèves et autres événements fortuits (Lorsque l'*assuré* effectue un *voyage* à l'*étranger* de plus de 3 mois consécutifs, les événements donnant lieu aux prestations sont exclusivement ceux qui surviennent avant l'expiration des 3 (trois) premiers mois de son séjour).**
3) **En cas *d'accident* survenu lorsque le conducteur a participé lors de *l'accident* à des paris, défis ou actes téméraires.**
4) **En cas *d'accident* dans lequel l'*assuré* est conducteur ou passager d'un véhicule, soumis à une obligation d'assurance en responsabilité civile, qui lui appartient ou appartient à un membre de son *ménage*.**

5) Des *sinistres* issus d'une quelconque maladie, et/ou d'affections cardio-vasculaires, et/ou d'affection vasculaire-cérébrales, et/ou d'affections tendineuses et musculaires, et/ou de pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, et/ou d'hernies de toute nature, et/ou d'une infection nosocomiale.
6) Les *sinistres* en raison de maladies mentales et états dépressifs ayant déjà fait l'objet d'un traitement.
7) Les *sinistres* en cas de convalescence, d'affection en cours de traitement et non encore consolidées avant le déplacement de *l'assuré*, ou de rechute de maladie constituée avant le déplacement de *l'assuré* et comportant un risque d'aggravation brutale.
8) Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les diagnostics et les traitements médicaux, les frais d'optique quels qu'ils soient, les appareillages médicaux et prothèses, les frais de bilan de santé, les séjours de convalescence ou de rééducation ou de physiothérapie, les traitements esthétiques ou diététiques ou homéopathiques et d'acupuncture, les vaccins et vaccinations, les examens périodiques de contrôle ou d'observation.
9) Les *sinistres* lorsque qu'il s'agit d'accidents médicaux (accident lié à des actes médicaux et/ou chirurgicaux), d'accidents lors d'expérimentations biomédicales, d'un AVC (accident vasculaire cérébral)
10) Les *sinistres* résultant du fait que l'*assuré* ait été incapable de contrôler ses actes sur le plan mental ou nerveux.
11) Le rapatriement pour affections ou lésions bénignes pouvant être traitées sur place et n'empêchant pas l'*assuré* de poursuivre son déplacement ou séjour.
12) Les *sinistres* lorsque l'*assurée* voyage par avion en étant en état de grossesse de plus de 28 semaines sauf en cas d'autorisation écrite du médecin gynécologue qui est confirmée par le médecin de la compagnie aérienne concernées.
13) Les *sinistres* s'il est prouvé que l'*assuré* a :
    - soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est supérieur au seuil légal prévu par la législation luxembourgeoise réglementant la circulation sur toutes les voies publiques.
    - soit présenté des signes manifestes d'ivresse.
    - soit absorbé des drogues, des stupéfiants ou des hallucinogènes.
    - soit refusé après *accident* de se soumettre à un test, et/ou une prise de sang, et/ou qu'il s'y est soustrait en s'éloignant du lieu de l'*accident.*
14) Tous les frais non expressément prévus par la garantie « ASSISTANCE ACCIDENT VIE PRIVÉE », y compris les droits de douane, les frais de restaurant, de boissons et de nourriture, y compris des *animaux domestiques.*
15) L'assistance aux enfants lorsque ceux-ci sont malades.
16) L'assistance sous forme de soins à *domicile*, y compris tous les actes qui relèvent de l'assurance dépendance ou de prestations sociales.
17) La vérification du colis contenant les médicaments par rapport à l'ordonnance, ainsi que la préparation et l'administration des médicaments.
18) L'assistance pour la promenade et l'alimentation des *animaux domestiques* lorsque ceux-ci sont agressifs ou présentent des caractères manifestes de dangerosité, ou lorsque les conditions climatiques ne permettent pas de faire une promenade.
19) Les *sinistres* qui surviennent d'un *accident* occasionné lors de l'exercice d'une activité professionnelle ou de toute activité donnant lieu à rémunération. Sont également exclus les dommages suite à des *accident*s survenus pendant le trajet entre le *domicile* de l'*assuré* et son lieu de travail.
20) Les *sinistres* liés à une participation à un crime, à un délit intentionnel, à une rixe, sauf en cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger.
21) Les *sinistres* survenant du fait de la participation à des courses ou concours de vitesse, ainsi qu'aux essais préparatoires à ces courses et concours ; les exercices de vitesse, de régularité ou d'adresse même autorisés sont assimilés à des courses et concours.
22) Les *sinistres* résultant de la pratique de sports aériens, du parachutisme, du saut à l'élastique, de la plongée sous-marine, de l'alpinisme, de la spéléologie, de tout sport motorisé, sauf dans le cas d'une pratique exceptionnelle encadrée par des professionnels.
23) Tous les faits et conséquences résultant de catastrophes naturelles.
24) Les *sinistres* résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.
25) Les *sinistres* résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.
26) Les *sinistres* causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.
27) Les *sinistres* directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.

5.2.3 ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE » - Limites de garanties et franchises

GARANTIE ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE »		LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	*FRANCHISE* (par *sinistre*)
▪ Assistance aux enfants :		1.500 EUR	*Sans franchise*
▪ École continue		3.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Livraison de médicament		500 EUR	*Sans franchise*
▪ Garde des *animaux domestiques*		250 EUR	*Sans franchise*
▪ Présence au chevet et séjour à l'hôtel :	Frais de transport	250 EUR	*Sans franchise*
	Frais d'hôtel	150 EUR par nuit (maximum 3 nuits)	
▪ Services à *domicile*		1.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Rapatriement ou transport sanitaire :	Frais d'hôtel de l'accompagnateur	150 EUR par nuit (maximum 3 nuits)	*Sans franchise*
▪ Rapatriement du corps en cas de décès		750 EUR	*Sans franchise*
▪ Frais funéraires		3.000 EUR	*Sans franchise*

5.2.4 ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE » - Obligations du *preneur d'assurance* et de l'*assuré*

5.2.4.1 En cas d'organisation de l'assistance par *l'assuré* ou toute autre personne

L'*assuré* est tenu de prévenir *Foyer Assurances* et de requérir son accord préalable et exprès lorsqu'il organise lui-même ou via une autre personne une prestation d'assistance prévue par la présente garantie.

À défaut, d'information et accord préalable, *Foyer Assurances* exclut toute prestation.

5.2.4.2 Attestation médicale en cas d'hospitalisation ou immobilisation

En cas d'hospitalisation ou d'immobilisation de l'*assuré*, une attestation médicale prouvant cet état doit être envoyée à *Foyer Assurances*.

5.2.4.3 Livraison de médicaments

L'assuré est tenu de remettre la prescription médicale à la personne mandatée par *Foyer Assurances* en cas de livraison de médicaments.

5.2.4.4 Obligations en cas de rapatriement ou transport sanitaire

Lorsque l'*assuré* est blessé lors d'un déplacement, il doit faire appel en priorité aux secours locaux (ambulance, hôpital, médecin) et donner ensuite à *Foyer Assurances* les coordonnées du médecin qui s'occupe de lui.

Aussitôt prévenu, le service médical de *Foyer Assurances* prend contact avec ce médecin. **Sans contact médical préalable, *Foyer Assurances* ne peut pas transporter l'*assuré*.** De ce contact viendront les décisions à prendre sur la meilleure conduite à tenir.

6 LES GARANTIES RELATIVES AUX VOYAGES

ATTENTION : LES GARANTIES DEFINIES CI-APRES SONT VALABLES UNIQUEMENT LORSQU'ELLES SONT MENTIONNEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES. ELLES SONT TOUJOURS ACQUISES SOUS RESERVE D'EXCLUSIONS, DE LIMITES DE GARANTIES, DE FRANCHISES ET DE RECOURS.

TOUTES CES GARANTIES SONT CONDITIONNÉES AU RESPECT DE LA LÉGISLATION LOCALE PAR FOYER ASSURANCES. CE RESPECT PEUT ENTRAINER CERTAINES CONTRAINTES ET/OU LIMITATIONS INDÉPENDANTES DE LA VOLONTÉ DE FOYER ASSURANCES DANS L'EXÉCUTION DES GARANTIES.

6.1 Garantie optionnelle : BAGAGES

6.1.1 Ce que couvre la garantie : BAGAGES

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs :

(1) à la disparition totale ou à la détérioration des *bagages* et/ou des biens achetés ou reçus en cours de *voyage,* lorsqu'ils résultent d'un vol, d'une tentative de vol, d'un vol accompagné de violences et/ou de menaces sur l'*assuré*.

(2) au vol, avec ou sans agression de l'*assuré*, des *espèces* et *objets de valeur*.

(3) à la *perte accidentelle* des *bagages* et/ou des biens achetés ou reçus en cours de *voyage*.

(4) à la détérioration ou la destruction des *bagages* et/ou des biens achetés ou reçus en cours de *voyage* causée par un *accident* du moyen de transport.

(5) à la détérioration partielle ou totale des *bagages* et/ou des biens achetés ou reçus en cours de *voyage* causée par une mauvaise manipulation de *tiers* qui sont employés par une *société* de transport aérienne, ferroviaire, navale, automobile.

⇨ Le remboursement des droits et taxes payés par l'*assuré* pour la reconstitution des cartes d'identité, passeports, permis de conduire ou autres papiers de légitimation, lorsque la disparition, destruction ou détérioration de ces documents est la conséquence d'un vol, d'une *perte accidentelle*, de détériorations ou de destructions.

⇨ Les frais d'acheminement des *bagage*s de remplacement dans le cas où ces frais ne sont pas pris en charge au titre d'une garantie ASSISTANCE VOYAGES.

⇨ Les achats de première nécessité lorsque la restitution des bagages sur le lieu de *villégiature* accuse un retard d'au moins 12 heures. Si ces *bagages* s'avèrent par la suite définitivement perdus, cette indemnisation sera déduite de l'indemnisation perçue au titre de la perte des *bagages*. Une attestation de perte ou de retard devra être fournie.

6.1.2 Ce que ne couvre pas la garantie : BAGAGES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les *bagages* et les biens oubliés, et/ou laissés sans surveillance dans un *lieu public*.**
2) **Le *vol simple* des *bagages* et des biens achetés ou reçus en cours de *voyage*.**
3) **Les objets d'arts, antiquité, tapis, *meubles meublant* sauf lorsqu'ils ont été achetés ou reçus en cours de *voyage*.**
4) **Le *matériel professionnel.***
5) **Les bouteilles de vin, d'alcool et de spiritueux.**
6) **Les pertes et dégâts causés à l'occasion d'une saisie par les autorités publiques (Exemples : police, douane… liste non exhaustive).**

7) **Les dommages purement esthétiques sur les *bagages* et les biens (Exemples : griffes, rayures, écaillement…liste non exhaustive).**
8) **Les *bagages* et les biens transportés à l'extérieur d'un véhicule sauf lorsque les dommages résultent d'un *accident* de la circulation impliquant le véhicule.**
9) **Les *bagages* et les biens transportés dans un camping-car/caravane sauf si celui-ci/celle-ci est stationné(e) sur une place de camping officiel.**
10) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
11) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
12) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
13) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
14) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

6.1.3 BAGAGES - Limites de garanties et franchises

GARANTIE : BAGAGES	**LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)**	***FRANCHISE* (par *sinistre*)**
▪ Vol, *perte accidentelle*, détérioration ou destruction des *bagages* **(sauf *espèces* et *objets de valeur*)**	7.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Vol, *perte accidentelle*, détérioration ou destruction des biens reçus ou achetés **(sauf *espèces* et *objets de valeur*)**	1.250 EUR	*Sans franchise*
▪ Vol d'*espèces*, *objets de valeur* avec d'agression	2.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Vol d'*espèces*, *objets de valeur* sans agression	750 EUR	*Sans franchise*
▪ Achats de première nécessité	500 EUR par *assuré* (maximum de 1.500 EUR par *sinistre*)	*Sans franchise*

6.1.4 BAGAGES – Obligations du *preneur d'assurance* et de l'*assuré*

6.1.4.1 Obligation en cas de vol

LE *PRENEUR D'ASSURANCE* ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

6.1.4.2 Obligation générale pour la déclaration de *sinistre*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu de déclarer à *Foyer Assurances* son *sinistre* **dans les 30 jours** après connaissance du *sinistre*, ainsi que de lui donner tous les justificatifs requis pour prouver la réalité du *sinistre*.

6.1.4.3 Obligations pour les *objets de valeur*

Les *objets de valeur* doivent être portés, utilisés, confiés en dépôt ou enfermés à *clé* dans un lieu sécurisé et offrant une protection contre l'intrusion indésirable d'un *tiers*.

6.1.4.4 Obligations pour les *bagages* et biens transportés par un véhicule

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* doivent fermer à *clé* le véhicule et ne pas laisser de biens visibles, lorsque le véhicule est sans occupant à bord.

6.1.4.5 En cas de dommage causé par une *société* de transport

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est toujours tenu de déclarer la ou les détériorations à la *société* de transport préalablement à toute déclaration de *sinistre*, et fournir la preuve de cette déclaration à *Foyer Assurances*.

6.1.4.6 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations prévues à l'article 6.1.4, *Foyer Assurances*, est en droit de refuser toute indemnisation ou de diminuer sa prestation d'assurance.

6.2 Garantie optionnelle : ANNULATION DE VOYAGE

6.2.1 Ce que couvre la garantie ANNULATION DE VOYAGE

Foyer Assurances prend en charge :

6.2.1.1 Annulation ou modification du *voyage* avant le départ :

⇨ Les frais relatifs à l'annulation du *voyage*, y compris les frais de réservation liés au *voyage* (Exemples : réservation payée pour une excursion, un transfert d'aéroport… liste non exhaustive).

⇨ Les frais de modification avant le début réel du *voyage* (Exemple : les frais d'hôtel supplémentaires pour une chambre single…. liste non exhaustive).

⇨ Le remboursement des frais d'annulation du prix de location au prorata du nombre de personnes, lorsque *l'assuré* ne participe pas au *voyage*, et que les autres participants du *voyage* maintiennent la location.

Sont également compris les frais supplémentaires liés à un éventuel échange de la réservation pour une location équivalente de capacité inférieure dans la même catégorie et aux mêmes dates si cet échange est possible.

6.2.1.2 Annulation ou modification du *voyage* après le départ :

⇨ Le remboursement des frais d'annulation du prix du *voyage* au prorata de la période non consommée.

⇨ Le remboursement des jours non consommés à partir du jour de rapatriement de l'*assuré* effectué à sa demande par une *société* d'assistance et jusqu'au jour où le *voyage* aurait normalement dû prendre fin.

Le motif du rapatriement anticipé doit être lié à une raison médicale ou tout autre raison prévue contractuellement dans un contrat d'assistance souscrit par *l'assuré*.

6.2.1.3 Conditions pour la mise en œuvre de la garantie pour une annulation ou modification du *voyage* avant et après le départ :

La garantie ANNULATION DE VOYAGE ne sort ses effets que dans les cas énumérés exclusivement ci-après et que la raison entraînant l'annulation ou la modification du *voyage*/de la location constitue un obstacle sérieux rendant impossible d'entreprendre le *voyage* réservé :

- En cas de décès, maladie, *accident* grave ou transplantation urgente d'un organe (comme donneur ou receveur)
  - ✓ de l'*assuré* ;
  - ✓ d'un de ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ;
  - ✓ d'une personne accompagnant l'*assuré* pendant le *voyage* ;
  - ✓ de la personne ayant, durant la période du *voyage*, la charge des enfants mineurs de l'*assuré* ;
  - ✓ de la personne chez qui l'*assuré* allait loger, à titre gratuit, à l'*étranger*.

  Foyer Assurances garantit les frais qui sont la conséquence de maladie chronique ou préexistante de *l'assuré* sous condition que le médecin traitant atteste que celui-ci était en état de voyager lors de la réservation du *voyage*/de la location et qu'à la date de départ, il s'avère qu'il n'est plus en mesure de réaliser son *voyage* suite à un état nécessitant un traitement médical.

- Pour des raisons médicales, lorsque *l'assuré* ne peut subir les vaccinations nécessaires pour le *voyage* et que ces vaccinations sont exigées par les autorités locales du lieu de destination.

- En cas de complications ou troubles de la grossesse de *l'assurée* ou d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, y compris l'accouchement prématuré avant la trente-troisième semaine de grossesse.

- En cas de contre-indication médicale de voyager en raison de la grossesse de *l'Assurée* et que le *voyage* est prévu de se dérouler avant l'accouchement.

- En cas de disparition ou enlèvement de *l'assuré*.

- En cas de divorce, pour autant que la procédure ait été introduite devant les tribunaux après la réservation du *voyage* et sur présentation d'un document officiel.

- En cas de séparation de droit ou de fait pour autant que l'un des *conjoints assurés* ait changé de *domicile* après la réservation du *voyage* et sur présentation d'un document officiel.

- En cas de licenciement économique de l'*assuré* par son employeur, à condition que cela ait lieu après l'entrée en vigueur de la garantie **et** après la réservation du *voyage*/de la location.

- Lorsque la présence de *l'assuré* est rendue obligatoire en raison d'un nouveau contrat de travail conclu après la réservation du *voyage*/de la location pour une durée minimale de trois mois ininterrompus, pour autant que cette période coïncide, même partiellement, avec la durée du *voyage*/de la location.

- En cas de car-jacking ou home-jacking se produisant dans les huit jours avant la date de départ prévue et attesté par un procès-verbal de la police.

- En cas de dégâts matériels importants occasionnés à *l'immeuble assuré*, ou de la résidence secondaire ou des locaux professionnels de l'*assuré*, à condition que le *sinistre* soit survenu soudainement, qu'il n'était pas prévisible, et que la présence de *l'assuré* suite à ces dégâts soit absolument requise et ne puisse être postposée.

- En cas d'immobilisation du véhicule de *l'assuré* suite à (1) un *accident* de la circulation, ou (2) une panne, un *incendie*, le vol ou le vandalisme du véhicule de l'*assuré*, avec lequel il devait se rendre au lieu où débute l'arrangement de *voyage*. L'immobilisation doit avoir lieu dans les 48 heures précédant l'heure de départ et le véhicule ne peut être remis en route afin d'atteindre sa destination dans les délais.

  Si l'*assuré* utilise un autre moyen de transport, en remplacement de son véhicule immobilisé, pour lui permettre de réaliser son *voyage*/sa location, *Foyer Assurances* lui rembourse les frais exposés.

- En cas de retard de plus d'une heure suite à (1) un *accident* de la circulation, ou (2) un cas de force majeure survenu sur le trajet emprunté par *l'assuré* pour se rendre au lieu de départ.

- En cas vol des papiers d'identité ou du visa dans les 10 jours précédant le départ.

- En cas de refus d'un visa pour *l'assuré* par les autorités du pays de destination.

- En cas de convocation en raison d'accomplissement d'actes juridiques d'organismes officiels lors de l'adoption d'un enfant, pour autant que *l'assuré* n'en ait pas eu connaissance au moment de la réservation du *voyage*/de la location.

- En cas d'annulation du *voyage* d'un *tiers* qui était inscrit avec *l'assuré* sur le bon de réservation du *voyage*. La cause d'annulation par le *tiers* doit être identique à une des causes prévues par la présente garantie. Lorsque plus de quatre personnes figurent sur le bon de réservation, cette garantie se limite aux personnes parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de l'*assuré*.

- En cas de convocation devant un tribunal en qualité de témoin ou juré, pour autant que *l'assuré* n'avait pas connaissance de la date de convocation au moment de la réservation du *voyage*/de la location.

- En cas de convocation à des (1) épreuves d'admission ou d'examen dans un établissement scolaire ou universitaire (2) épreuves d'un concours ou examen de carrière, pour autant que *l'assuré* n'avait pas connaissance de la date de convocation au moment de la réservation du *voyage*/de la location.

6.2.1.4 Frais supplémentaires du *voyage* de retour

⇨ Les frais supplémentaires du *voyage* de retour et les frais supplémentaires d'hébergement lorsque l'*assuré* se trouve dans l'impossibilité d'effectuer le retour à la date et par le moyen initialement prévu, en cas de :

- maladie ou *accident* de l'*assuré* lui-même nécessitant une prolongation de séjour sur prescription médicale.
- maladie, *accident* ou décès du *conjoint* de l'*assuré* ou d'un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré entraînant une prolongation de séjour. En cas de maladie ou d'*accident*, seuls les cas exigeant la présence de l'*assuré* sur avis médical donnent droit à indemnisation.

- dégâts immobiliers importants occasionnés à l'immeuble où l'*assuré* séjourne lors de son *voyage*.
- retard de plus d'une heure suite à (1) un *accident* de la circulation, ou (2) un cas de force majeure survenu sur le trajet emprunté par l'*assuré* pour se rendre au lieu de départ.

6.2.2 Ce que ne couvre pas la garantie ANNULATION DE VOYAGE

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Tout *voyage* à caractère professionnel.**
2) **Les *voyages* réservés par *l'assuré* avant la date de souscription de la présente garantie et dont la date de départ est prévue moins d'un mois après sa date de prise d'effet.**
3) **L'annulation, la modification du *voyage* suite à des grèves, des décisions des autorités, la limitation de la libre circulation ou le non-respect volontaire des dispositions légales ou officielles.**
4) **L'annulation ou la modification du *voyage* suite à des *attentats* terroristes.**
5) **L'annulation ou la modification du *voyage* suite à des épidémies ou en cas de mise en quarantaine.**
6) **L'annulation ou la modification du voyage consécutif à des dommages, maladies, *accident*s ou décès résultant :**
   - **d'une maladie préexistante à un stade très avancé ou terminal.**
   - **d'évènements pour lesquels il est prouvé que l'*assuré* a :**
     - ✓ **présenté des signes manifestes d'ivresse.**
     - ✓ **absorbé des drogues, des stupéfiants ou des substances hallucinogènes.**
     - ✓ **a commis un délit de fuite.**
     - ✓ **a refusé de faire des tests relatifs à l'identification de substance illicites et/ou d'alcoolémie.**
   - **d'un état dépressif, d'une maladie mentale et nerveuse, sauf s'il s'agit d'une première manifestation.**
   - **d'une interruption volontaire de grossesse.**
   - **d'un incident ou *accident* survenu au cours d'épreuves motorisées (courses, compétitions, rallyes, raids) lorsque l'*assuré* y participe en qualité de concurrent ou d'assistant du concurrent.**
   - **de l'insolvabilité de l'*assuré*.**
   - **d'une crise d'angoisse, ou d'un accès de panique ou de tout évènement similaire.**
7) **Tous les frais ou indemnités éventuels réclamés par le transporteur ou l'organisateur pour interruption (tel qu'un atterrissage d'urgence) ou déviation de la route du *voyage* provoquée directement ou indirectement par l'*Assuré.***
8) **L'annulation du *voyage* en cas de retard sur le lieu de départ du *voyage* causé par des embarras de circulation ainsi que tout événement à l'origine de l'immobilisation survenus moins d'une heure avant l'heure d'embarquement prévue.**
9) **Les frais supplémentaires de séjour de l'*assuré* lorsque ce dernier a connaissance de l'annulation de son *voyage de retour* par la compagnie aérienne.**
10) **L'annulation ou la modification du *voyage* résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
11) **L'annulation ou la modification du *voyage* résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
12) **L'annulation ou la modification du *voyage* causé par le preneur d'assurance et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
13) **L'annulation ou la modification du *voyage* directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
14) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**

6.2.3 ANNULATION DE VOYAGE - Limites de garanties et franchises

GARANTIE ANNULATION DE VOYAGE	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	FRANCHISE (par *sinistre*)
▪ Profil Individuel : Par *assuré* et par *voyage*	7.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Profil Familial : Pour l'ensemble des *assurés* et par *voyage*	25.000 EUR	*Sans franchise*

***Foyer Assurances* n'intervient pas pour des montants inférieurs à 150 EUR par dossier de réservation.**

6.2.4 ANNULATION DE VOYAGE – Obligations du preneur d'assurance et de l'*assuré*

6.2.4.1 Obligation en cas de retard de plus d'une heure pour se rendre sur le lieu de départ

L'*assuré* est tenu de fournir à *Foyer Assurances* une attestation ou une facture d'une *société* d'assistance ou d'une entreprise de dépannage, permettant de justifier le retard.

6.2.4.2 En cas vol des papiers d'identité ou du visa

L'*assuré* est tenu de faire une déclaration auprès des autorités compétentes et fournir cette déclaration / attestation à *Foyer Assurances*.

6.2.4.3 Obligations lorsque le *voyage* ne peut avoir lieu

L'*assuré* est tenu :

- de contacter s'il y a lieu son agence de *voyage*, son organisateur de *voyage* ou de séjour le plus rapidement possible.
- d'informer *Foyer Assurances* avant la date du départ prévu initialement.
- de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles afin de limiter au maximum les frais d'annulation.

6.2.4.4 Obligation de participer à toute expertise médicale et de coopération

L'*assuré* est tenu de participer à toute expertise médicale exigée par *Foyer Assurances* en cas de *sinistre*. L'*assuré* autorise également le médecin conseil de *Foyer Assurances* de se mettre en rapport avec le médecin traitant de l'*assuré*.

6.2.4.5 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations prévues à l'article 6.2.4, *Foyer Assurances*, est en droit de refuser toute indemnisation.

6.3 Garantie optionnelle : ASSISTANCE VOYAGES

6.3.1 Ce que couvre la garantie ASSISTANCE VOYAGES

La garantie ASSISTANCE VOYAGES ne peut pas se substituer aux interventions des services publics, surtout en matière de secours d'urgence. En cas d'urgence, l'*assuré* est tenu toujours de recourir en premier lieu aux services d'urgence présents à l'*étranger*.

Dans le cadre de la garantie ASSISTANCE VOYAGES, l'*assuré* contacte :

Service Assistance 24h/24 et 7j/7 : 437 43 123 (préfixe +352 de l'*étranger*).

6.3.1.1 L'assistance à l'*assuré* en cas de maladie, *accident* corporel, ou son décès au cours d'un déplacement à l'*étranger*

Lorsque l'*assuré* à la suite d'une maladie, *accident* corporel ou son décès, au cours d'un déplacement à l'*étranger*, nécessite une assistance, *Foyer Assurances* garantit les prestations suivantes :

⇨ Visite de l'*assuré* à l'hôpital :

Lorsque l'*assuré* est hospitalisé au cours d'un déplacement sans être accompagné et si les médecins ne préconisent pas son transport ou rapatriement avant 5 jours, *Foyer Assurances* organise et prend en charge le transport aller-retour d'un membre de sa famille ou d'un proche habitant en *Europe* pour qu'il se rende auprès de lui.

Si l'*assuré* hospitalisé a moins de 18 ans, la durée minimale de 5 jours d'hospitalisation n'est pas requise et le père et la mère peuvent se rendre à son chevet de la même manière, frais de transport à charge de *Foyer Assurances*.

⇨ Retour et accompagnement des enfants :

Lorsque l'*assuré* est dans l'impossibilité pour des raisons médicales de garder ses enfants *assuré*s de moins de 18 ans qui l'accompagnent, et qu'aucun autre *assuré* ne peut pourvoir à leur surveillance et entretien, *Foyer Assurances* organise et prend en charge leur retour au *domicile* en les faisant accompagner à ses frais par un accompagnant ou par une personne choisie par l'*assuré* et habitant en *Europe*.

⇨ Transport et/ou rapatriement de l'*assuré* malade ou blessé :

Si le médecin soignant sur place préconise le transport/rapatriement vers le *domicile* ou le transfert d'un établissement hospitalier vers un autre, les règles suivantes sont d'application :

- Tout transport/rapatriement pour raisons médicales et garanti doit être précédé de l'accord du service médical de *Foyer Assurances*. À lui seul, le certificat établi par le médecin soignant l'*assuré* sur place ne suffit pas.
- Dès que les médecins ont décidé de transporter ou de rapatrier l'*assuré*, ils conviennent de la date, des moyens de transport ou d'un accompagnement médical éventuel. Ces décisions sont prises dans le seul intérêt médical de l'*assuré*, et dans le respect des règlements sanitaires en vigueur.
- *Foyer Assurances* organise et prend en charge le transport de l'*assuré* au départ de l'établissement où il se trouve.

Ce transport s'effectue, selon les décisions prises par le médecin de *Foyer Assurances* :

- par avion sanitaire spécial ;
- par hélicoptère ;
- par avion (classe économique) ;
- par wagons-lits ;
- par train (1ère classe) ;
- par ambulance.

et le cas échéant, sous surveillance médicale ou paramédicale constante, jusqu'au *domicile*, ou dans un établissement hospitalier proche du *domicile*.

⇨ Accompagnement de l'*assuré* malade ou blessé :

Lorsque l'*assuré* est rapatrié par *Foyer Assurances* pour des raisons médicales, cette dernière organise et prend en charge le retour d'un autre *assuré* voyageant avec lui pour l'accompagner jusqu'à destination.

⇨ Retour des autres *assurés :*

Si le transport ou rapatriement pour raisons médicales empêche les autres *assurés* de poursuivre leur déplacement par les moyens initialement prévus :

- *Foyer Assurances* organise et prend en charge leur retour, du lieu d'immobilisation au *domicile* ; **ou** *Foyer Assurances* prend en charge la continuation de leur *voyage*, à concurrence des frais qu'ils auraient consentis pour leur retour au *domicile*.

Cette garantie s'applique pour autant que les autres *assuré*s ne puissent pas utiliser le même moyen de transport qu'au *voyage* aller ou rentrer en *Europe* par leurs propres moyens ou par chauffeur de remplacement.

⇨ Chauffeur de remplacement :

Foyer Assurances envoie un chauffeur de remplacement lorsqu'au cours d'un déplacement le conducteur *assuré* décède ou ne peut plus conduire son véhicule à la suite d'une maladie ou de blessures et si aucune autre personne ne peut le remplacer comme conducteur.

Foyer Assurances prend en charge le salaire et les frais de voyage du chauffeur dont la mission est de ramener le véhicule au *domicile* par l'itinéraire le plus direct.

Les autres frais du *voyage* de retour (Exemples : frais d'hôtel et de restaurant, de carburant, de péage, d'entretien ou de réparation du véhicule... liste non exhaustive) restent à la charge de chaque *assuré*.

Pour l'application de cette garantie, le véhicule de l'*assuré* doit se trouver en état de marche et satisfaire aux prescriptions légales. **À défaut, la prestation peut être refusée**.

⇨ Envoi de lunettes, prothèses et/ou médicaments :

Lorsque l'*assuré* ne trouve pas à l'*étranger* le semblable ou l'équivalent de lunettes, prothèses ou médicaments qui lui sont indispensables et prescrits par une autorité médicale, *Foyer Assurances* les commande au Luxembourg ou en Belgique sur base des indications fournies par l'*assuré* et les achemine par le moyen choisi par *Foyer Assurances*.

Cette prestation est soumise cumulativement :
(1) à l'accord des médecins de *Foyer Assurances*,
(2) à la législation locale,
(3) au paiement préalable à *Foyer Assurances* par l'*assuré* du montant des lunettes, prothèses et/ou médicaments requis.

⇨ Transport et/ou rapatriement des *bagages* et des *animaux domestiques* :

Lorsqu'il est procédé au retour de l'*assuré* au *domicile* pour des raisons médicales :

- *Foyer Assurances* organise et prend en charge le transport des *animaux domestiques* (**chien et chat exclusivement)** de l'*assuré*.
- *Foyer Assurances* prend en charge les frais de transport des *bagages* expédiés par l'*assuré* sous la garantie d'une lettre de transport délivrée par un transitaire professionnel.

⇨ Maladie ou *accident* corporel d'un *animal domestique :*

En cas de maladie ou d'*accident* corporel d'un *animal domestique* **(chien ou chat exclusivement**) accompagnant un *assuré* à l'*étranger*, *Foyer Assurances* prend en charge les frais de vétérinaire.

⇨ Transmission des messages urgents :

Foyer Assurances transmet à ses frais les messages urgents de l'*assuré*, nationaux ou internationaux, à la suite d'un événement grave (maladie, blessures, *accident* corporel). Le *contenu* du message ne peut engager la responsabilité de *Foyer Assurances,* et doit respecter la législation luxembourgeoise et internationale en vigueur.

⇨ *Accident* sur les pistes de ski :

En cas d'*accident* corporel sur une piste de ski, *Foyer Assurances* prend en charge :
- les frais exposés pour que l'*assuré* se rende du lieu de l'*accident* vers l'établissement hospitalier le plus proche.
- Les frais de recherche facturés par des organismes officiels de secours pour sauvegarder la vie ou l'intégrité physique
- Les frais du forfait « remontées mécaniques », les frais de location du matériel de ski, ainsi que les frais de leçons de ski de l'*assuré* lorsque ses blessures entraînent une hospitalisation de plus de 24 heures et/ou un rapatriement organisé par *Foyer Assurances*. Cette prise en charge se fait au prorata du temps durant lequel le forfait, la location et/ou les leçons n'ont pas pu être utilisés.

⇨ Assistance en cas de décès de l'*assuré* :

Lorsque l'*assuré* décède à l'*étranger*, *Foyer Assurances* :

(1) organise le rapatriement de la dépouille mortelle depuis l'hôpital ou la morgue en *Europe*, au lieu désigné par la famille, et prend en charge :
- les frais de traitement funéraire et de mise en bière.
- les frais de cercueil et autres aménagements spéciaux requis pour son transport.
- les frais de transport du cercueil, à l'exclusion des frais de cérémonie, d'inhumation et d'incinération.

OU

(2) prend en charge si l'*assuré* est inhumé ou incinéré *à l'étranger* :
- les frais de traitement funéraire et de mise en bière.
- les frais de cercueil et autres aménagements spéciaux requis pour son transport.
- les frais de transport sur place de la dépouille mortelle, à l'exclusion des frais de cérémonie, d'inhumation ou d'incinération.
- les frais de rapatriement de l'urne.
- un titre de transport aller-retour permettant à un membre proche de la famille de se rendre sur place.

(3) organise et prend en charge le retour au *domicile* des autres *assurés* qui ne peuvent le faire par les moyens initialement prévus.

6.3.1.2 L'assistance « *voyage* à l'*étranger* »

Foyer Assurances garantit :

⇨ En cas de perte, vol ou destruction de documents de *voyage*, moyens de paiement et de titres de transport à l'*étranger* :

En cas de perte ou vol de documents de *voyage* (carte d'identité, passeport, permis de conduire, ...), l'*assuré* doit s'adresser en priorité à l'ambassade ou au consulat de son pays le plus proche. *Foyer Assurances* peut lui en donner les coordonnées. *Foyer Assurances* mettra tout en œuvre pour faciliter les démarches et formalités nécessaires au retour de l'*assuré*.

En cas de perte ou de vol d'un moyen de paiement, *Foyer Assurances* intervient auprès des institutions financières pour faire appliquer les mesures de protection nécessaires.

En cas de perte ou de vol de billets de transport, *Foyer Assurances* met à la disposition de l'*assuré* les billets nécessaires à la continuation de son *voyage* dès que l'*assuré* a crédité *Foyer Assurances* de la valeur de ces billets par le moyen de son choix.

⇨ En cas de perte, vol ou destruction de *bagages* de l'*assuré* :

Foyer Assurances organise et prend en charge l'envoi d'un *bagage* contenant des *effets personnels*. Ce *bagage* sera remis à *Foyer Assurances* par une personne désignée par l'*assuré*. *Foyer Assurances* aide l'*assuré* à remplir les formalités auprès des autorités compétentes et lui transmet toutes les informations relatives à l'évolution des recherches entreprises.

⇨ Le retour anticipé de l'*assuré* en *Europe* suite à une hospitalisation en *Europe* du *conjoint*, père, mère, fils ou fille, petit enfant, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, beau-frère, belle-sœur de l'*assuré* :

Si le médecin traitant certifie à *Foyer Assurances* que cette hospitalisation était imprévue et que la gravité de l'état de santé du patient justifie une présence à son chevet, *Foyer Assurances* organise et prend en charge un billet aller/retour d'un *assuré* ou les billets retour simple des autres *assurés*. La durée prévisible de l'hospitalisation doit excéder 5 jours.

Si le retour anticipé de l'*assuré* se fait en *Europe* pour un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg, *Foyer Assurances* organise et prend en charge ensuite le retour de l'*assuré* à son *domicile* dans les 8 jours du rapatriement de l'*assuré* pour se rendre auprès du membre de la famille hospitalisé.

⇨ Le retour anticipé de l'*assuré* en *Europe* pour le décès du *conjoint*, père, mère, fils ou fille, petit enfant, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, beau-frère, belle-sœur de l'*assuré* :

Foyer Assurances organise et prend en charge le retour anticipé de l'*assuré* si les funérailles ont lieu en *Europe* :

- soit le retour simple de l'*assuré* ayant avec le défunt le lien de parenté requis, **OU**
- soit le déplacement aller-retour d'un *assuré*.

Si le retour anticipé se fait en *Europe* pour un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg, *Foyer Assurances* organise et prend en charge ensuite le retour de l'*assuré* à son *domicile* dans les 8 jours du rapatriement de l'*assuré* pour se rendre aux funérailles.

Si l'*assuré* doit abandonner sur place son véhicule et qu'aucune autre personne de son entourage ne peut le conduire, *Foyer Assurances* envoie un chauffeur de remplacement pour ramener le véhicule au *domicile*, aux mêmes conditions que le paragraphe « chauffeur de remplacement » ci-avant.

L'assuré est tenu de fournir à *Foyer Assurances* un certificat de décès émanant de la commune et justifiant le lien de parenté.

⇨ Le retour anticipé de l'*assuré* en cas d'embarquement manqué :

Foyer Assurances organise et prend en charge les frais de transport du *voyage* par train en 1ère classe ou en avion de ligne en classe économique du lieu d'embarquement jusqu'au *domicile* de l'*assuré* :

- En cas d'embarquement manqué suite à un retard aérien dans le cadre d'un préacheminement.
- En cas de perte ou vol des papiers d'identité indispensables à l'embarquement.

⇨ Envoi d'un médecin sur place :

Lorsque l'*assuré* est malade ou blessé lors d'un déplacement à l'*étranger* et si l'équipe médicale de *Foyer Assurances* l'estime nécessaire, *Foyer Assurances* mandate un médecin ou une équipe médicale qui se rendra auprès de l'*assuré* afin de mieux juger des mesures à prendre et de les organiser.

⇨ Mise à disposition d'argent à l'*étranger :*

Si une demande d'assistance pour maladie, *accident* corporel, ou vol est adressée à *Foyer Assurances* par l'*assuré* et que ce dernier a besoin d'une mise à disposition d'argent, *Foyer Assurances* achemine rapidement la somme requise dont l'*assuré* a besoin, à condition que cette somme ait été remise à *Foyer Assurances* au préalable par un moyen au choix de l'*assuré*.

⇨ Assistance en cas de catastrophe naturelle

En cas d'événement brutal d'origine naturelle ayant des conséquences à grande échelle et que l'*assuré* se trouve à l'*étranger* et ne peut poursuivre ou entreprendre son retour à son *domicile* à la date initialement prévue en raison de cet événement, *Foyer Assurances* prend en charge les frais de prolongation de séjour des *assurés*.

Ces frais de prolongation comprennent les frais d'hébergement et les frais de transport.

Sont compris comme étant des événements brutaux d'origine naturelle tous les événements de l'atmosphère ou du sol qui affectent le sol : débordements d'eau, raz-de-marée, *tremblement de terre*, éboulements,

éruptions volcaniques, glissement de terrain, effondrement de terrain, ainsi que les événements qui en résultent directement.

⇨ Assistance interprète :

Lorsque l'*assuré* bénéficie d'une assistance à l'*étranger*, les services ou les correspondants de *Foyer Assurances* l'aident si la langue parlée n'est pas comprise.

⇨ Assistance en cas de poursuites judiciaires à l'*étranger* :

Si l'*assuré* fait l'objet de poursuites judiciaires à l'*étranger* à la suite d'un *accident* corporel, *Foyer Assurances* lui avance :

- le montant de la *caution* pénale exigée par les autorités.
- les honoraires d'un avocat, que l'*assuré* aura librement choisi à l'*étranger*.

6.3.2 Ce que ne couvre pas la garantie ASSISTANCE VOYAGES

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les événements assurés survenant dans des pays ou régions déconseillés par le Ministère des Affaires Étrangères luxembourgeois.**
2) **Les événements *assuré*s survenant dans des pays ou régions en état de guerre civile ou étrangère, ou dont la sécurité est troublée par des émeutes, mouvements populaires, grèves et autres événements fortuits.**
3) **Lorsque *l'assuré* effectue un *voyage* à l'*étranger* de plus de 3 mois consécutifs, les événements donnant lieu aux prestations sont exclusivement ceux qui surviennent avant l'expiration des 3 (trois) premiers mois de son séjour, sauf si l'*assuré* a la qualité prouvée d'étudiant, le délai de 3 mois étant remplacé par 6 mois.**
4) **Les incidents ou *accidents* survenus au cours d'épreuves motorisées (exemples : courses, compétitions, rallyes, raids…) lorsque l'*assuré* y participe en qualité de concurrent ou d'assistant du concurrent.**
5) **Les droits de douane.**
6) **Les diagnostics et les traitements médicaux.**
7) **Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers.**
8) **Les frais d'optique quels qu'ils soient.**
9) **Les appareillages médicaux et prothèses.**
10) **Les frais de bilan de santé ainsi que les examens et traitements médicaux de routine.**
11) **Les cures de santé, les séjours et soins de convalescence, de rééducation et de physiothérapie.**
12) **Les traitements esthétiques, diététiques, homéopathiques et d'acupuncture.**
13) **Les vaccins et les vaccinations.**
14) **Les examens périodiques de contrôle ou d'observation.**
15) **Le rapatriement pour affections ou lésions bénignes pouvant être traitées sur place et n'empêchant pas *l'assuré* de poursuivre son déplacement ou séjour.**
16) **Les maladies mentales et états dépressifs ayant déjà fait l'objet d'un traitement.**
17) **Les convalescences et les affections en cours de traitement et non encore consolidées avant le déplacement.**
18) **Les rechutes de maladie constituées avant le déplacement et comportant un risque d'aggravation brutale.**
19) **Les affections et évènements pour lesquels il est prouvé que l'*assuré* a soit présenté des signes manifestes d'ivresse, soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes.**
20) **Les interventions médicales volontaires.**
21) **Les frais de restaurant et de boissons.**
22) **Les frais ou dommages liés à un vol autres que ceux prévus par la présente garantie, et, en général, tous les frais non expressément prévus par la garantie.**
23) **Tous les faits et conséquences résultant d'acte de terrorisme.**
24) **La grossesse de plus de 28 semaines pour les *voyages* en avion, sauf autorisation écrite du médecin gynécologue confirmée par le médecin de la compagnie aérienne concernée (ceci dans le souci de bien-être de la mère et de l'enfant à naître).**
25) **Tous les faits et conséquences résultant de catastrophes naturelles, sauf en cas « d'assistance en cas de catastrophe naturelle ».**
26) **Tous les frais non expressément prévus.**

27) **Une indemnisation en cas de perte, vol, dégâts quelconques aux *bagages* qui sont laissés dans le véhicule qui est transporté par *Foyer Assurances* lors du rapatriement.**
28) **Les honoraires d'avocat pour les suites judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg d'une action entreprise contre l'*assuré* à l'*étranger*.**
29) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
30) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
31) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
32) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
33) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**
34) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

6.3.3 ASSISTANCE VOYAGES - Limites de garanties et franchises

GARANTIE ASSISTANCE VOYAGES	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	FRANCHISE (par *sinistre*)
▪ Frais d'une chambre d'hôtel pour la visite de l'*assuré* hospitalisé (avec petit déjeuner)	150 EUR par nuit (maximum 10 nuits)	*Sans franchise*
▪ Frais de transport du visiteur de l'*assuré* pour les trajets entre la chambre d'hôtel et l'hôpital.	350 EUR	*Sans franchise*
▪ Frais d'hôtel de l'accompagnateur en cas de retour et accompagnement des enfants (avec petit déjeuner)	150 EUR	*Sans franchise*
▪ Frais de vétérinaire en cas de maladie ou *accident* corporel d'un *animal domestique* **(chiens et chats uniquement)**	250 EUR	*Sans franchise*
▪ *Accident* sur les pistes de ski : - Frais de recherches - Remboursement du forfait des remontées mécaniques, des frais de location du matériel de ski et frais de leçons de ski de l'*assuré*	 10.000 EUR 600 EUR	 *Sans franchise* *Sans franchise*
▪ Frais de cercueil lors d'une assistance en cas de décès.	1.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Mise à disposition d'argent à l'*étranger*.	2.500 EUR	*Sans franchise*
▪ Assistance en cas de catastrophe naturelle : - Frais d'hébergement - Frais de transport	 150 EUR par nuit (maximum 10 nuits) 350 EUR	 *Sans franchise* *Sans franchise*
▪ Assistance en cas de poursuites judiciaires à l'*étranger* - *Caution* pénale - Honoraires d'un avocat	 20.000 EUR par *assuré* poursuivi 5.000 EUR	 *Sans franchise* *Sans franchise*

6.3.4 ASSISTANCE VOYAGE – Obligations du preneur d'assurance et de l'*assuré*

6.3.4.1 Obligations de l'*assuré* lors de la demande d'assistance

L'*assuré* est tenu, lorsqu'il contacte *Foyer Assurances* pour une demande d'assistance, de préciser :

- le numéro de son *contrat*,
- son nom et adresse postale,
- un numéro de téléphone pour le joindre (de préférence GSM),
- les circonstances du *sinistre* et tous renseignements utiles pour lui venir en aide.

6.3.4.2 Obligations lorsque l'*assuré* est malade ou blessé au cours d'un déplacement à l'*étranger*

L'*assuré* doit faire appel en priorité aux secours locaux (ambulance, hôpital, médecin) et donner ensuite dans les meilleurs délais à *Foyer Assurances* les coordonnées du médecin qui s'occupe de lui.

Aussitôt prévenu, le service médical de *Foyer Assurances* prendra contact avec ce médecin**. Sans contact médical préalable, *Foyer Assurances* ne peut pas transporter l'*assuré*.** De ce contact viendront les décisions à prendre sur la meilleure conduite à tenir.

Si l'*assuré* le désire, *Foyer Assurances* peut lui expliquer ou traduire ce que le médecin local a dit et, à sa demande expresse, en informer un membre de la famille.

6.3.4.3 Obligations lorsque l'*assuré* ou son entourage organise lui-même l'assistance

L'organisation par l'*assuré* ou par son entourage de sa propre assistance ne peut donner lieu à remboursement dans les conditions de la présente garantie **que si *Foyer Assurances* en a été prévenu préalablement et a donné son accord exprès, notamment sur les moyens à utiliser**.

Les soins médicaux ne nécessitant pas une hospitalisation ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration immédiate.

6.3.4.4 Obligation lorsque l'*assuré* est victime d'un vol générant une assistance

L'*ASSURÉ* DOIT DÉPOSER PLAINTE DANS LES 24 HEURES DE LA CONSTATATION DES FAITS AUPRÈS DES AUTORITÉS DE POLICE COMPÉTENTES.

6.3.4.5 Obligation en cas d'*accident* sur une piste de ski

Tout *accident* sur une piste de ski doit impérativement être signalé à *Foyer Assurances* au plus tard dans les 72 heures après sa survenance.

L'*assuré* est tenu de remettre à *Foyer Assurances* dans le cadre des frais de recherche facturés par des organismes officiels de secours (1) la facture des frais, **et** (2) une attestation des services de secours ou de la police locale certifiant l'identité de la personne accidentée.

6.3.4.6 Obligation lorsque l'*assuré* souhaite une assistance en cas de catastrophe naturelle

L'*assuré* est tenu avant toute demande d'assistance de *Foyer Assurances* de prendre contact avec l'organisateur de son *voyage* ou la compagnie de transport (avion, train, bateau) afin de faire jouer en premier lieu toute garantie légale et/ou contractuelle**. *Foyer Assurances* n'intervient que de manière subsidiaire lorsque les montants reçus sont insuffisants ou que l'organisateur du *voyage* ou la compagnie de transport est déchargée de toute obligation d'intervention vis-à-vis de l'*assuré*.**

6.3.4.7 Obligation de remboursement de la *caution* pénale

Lorsqu'une avance de *caution* pénale est accordée à l'*assuré*, ce dernier est tenu de rembourser *Foyer Assurances* dans un délai de 3 mois à compter du jour de l'avance. Si la *caution* est remboursée à l'*assuré* avant ce délai par les autorités, elle doit aussitôt être restituée à *Foyer Assurances*.

6.3.4.8 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations prévues à l'article 6.2.4, *Foyer Assurances*, est en droit de refuser toute indemnisation ou de diminuer sa prestation d'assurance.

6.4 Garantie optionnelle : FRAIS MÉDICAUX À L'ÉTRANGER

6.4.1 Ce que couvre la garantie FRAIS MÉDICAUX À L'ÉTRANGER

Foyer Assurances prend en charge en cas de *sinistre* couvert par la garantie ASSISTANCE VOYAGE :

⇨ Le remboursement des frais médicaux exposés à l'*étranger* à la suite d'une maladie ou d'un *accident* corporel survenu dans ce pays, ayant un caractère imprévisible et sans antécédents médicaux connus.

⇨ L'avance des frais d'hospitalisation à l'*étranger* sur demande préalable de l'*assuré*.

Sont uniquement pris en charge les frais médicaux suivants :

- Les honoraires pour des soins médicaux et chirurgicaux (en ambulatoires ou stationnaires), médicalement nécessaires.
- Les médicaments prescrits par un médecin.
- Les soins dentaires à la suite d'un *accident* ou d'une crise aiguë.
- Les frais d'hospitalisation.
- Les frais d'ambulance pour un trajet local.
- Les frais de prolongation de séjour de l'*assuré* sur son lieu de séjour à l'*étranger*, lorsque la prolongation a été ordonnée par un médecin et que l'*assuré* ne peut pas entreprendre sans risque pour sa santé un retour au Grand-Duché de Luxembourg à la date initialement prévue par l'*assuré*.

6.4.2 Ce que ne couvre pas la garantie FRAIS MÉDICAUX À L'ÉTRANGER

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les diagnostics et les traitements médicaux ordonnés au Grand-Duché de Luxembourg.**
2) **Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, résultant de soins reçus au Grand-Duché de Luxembourg, qu'ils soient ou non consécutifs à une maladie ou à un *accident* survenu à l'*étranger*.**
3) **Les frais de prothèses dentaires.**
4) **Les frais médicaux non médicalement nécessaires, sans prescription et/ou relevant d'un traitement médicalement non reconnu.**
5) **Les frais médicaux résultants directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
6) **Les frais médicaux résultants directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
7) **Les frais médicaux causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
8) **Les frais médicaux directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**

6.4.3 FRAIS MÉDICAUX À L'ÉTRANGER - Limites de garanties et franchises

GARANTIE FRAIS MÉDICAUX À L'ÉTRANGER	LIMITE DE GARANTIE (par *assuré* et par *sinistre)*	FRANCHISE (par *sinistre*)
(1) Lorsque l'*assuré* est affilié à un organisme de sécurité sociale couvrant l'assurance maladie :		
▪ Les honoraires médicaux et chirurgicaux. ▪ Les médicaments prescrits par un médecin. ▪ Les frais d'hospitalisation. ▪ Les frais d'ambulance pour un trajet local.	1.000.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Les soins dentaires à la suite d'un *accident* ou d'une crise aiguë.	150 EUR	*Sans franchise*

▪ Les frais de prolongation de séjour de l'*assuré* sur son lieu de séjour à l'*étranger*, lorsque la prolongation a été ordonnée par un médecin et que l'*assuré* ne peut pas entreprendre sans risque pour sa santé un retour au Grand-Duché de Luxembourg à la date initialement prévue par l'*assuré*.	150 EUR par nuit avec un maximum de 10 nuits.	*Sans franchise*
(2) Lorsque l'*assuré* n'est pas affilié à un organisme de sécurité sociale couvrant l'assurance maladie :		
▪ Tous les frais médicaux	1.250 EUR	*Sans franchise*

6.4.4 FRAIS MÉDICAUX À L'ÉTRANGER – Obligations du preneur d'assurance et de l'*assuré*

6.4.4.1 Subsidiarité de l'indemnisation

L'*assuré* est tenu de se faire indemniser en premier lieu par tout organisme de sécurité sociale couvrant l'assurance maladie, ainsi qu'en deuxième lieu par tout assureur ou mutuelle couvrant le risque d'*accident* et de maladie. **L'indemnisation de *Foyer Assurances* est subsidiaire à toute autre indemnisation et intervient en dernier rang.**

6.4.4.2 Obligation en cas d'hospitalisation

En cas d'hospitalisation, l'*assuré* doit en aviser *Foyer Assurances* le jour-même ou, au plus tard, dans les 48 heures.

La prise en charge des frais d'hospitalisation cesse lorsque le rapatriement peut avoir lieu et qu'il est refusé ou reporté par l'*assuré* pour une simple convenance personnelle ou sans justificatif objectif.

L'*assuré* est en outre tenu de remettre toutes factures réglées par *Foyer Assurances* à l'assurance de maladie légale ainsi qu'à tout assureur privé. En cas de remboursement de leurs parts, l'*assuré* est tenu de faire suivre à *Foyer Assurances* toutes les sommes qui ont été reçues.

6.4.4.3 Obligation de communiquer un rapport médical

Pour les frais médicaux ambulatoires (soins et médicaments hors hospitalisation), l'*assuré* doit produire à *Foyer Assurances* un rapport du médecin prescripteur établi à l'attention du médecin conseil de *Foyer Assurances*.

***Foyer Assurances* n'est tenue à aucune indemnisation sans production de ce rapport ou tout document équivalent.**

7 LES GARANTIES RELATIVES AUX BIENS DE LOISIRS ET BIENS PRÉCIEUX

ATTENTION : LES GARANTIES DÉFINIES CI-APRÈS SONT VALABLES UNIQUEMENT LORSQU'ELLES SONT MENTIONNÉES AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES. ELLES SONT TOUJOURS ACQUISES SOUS RÉSERVE D'EXCLUSIONS, DE LIMITES DE GARANTIES, DE FRANCHISES ET DE RECOURS.

7.1 Garantie optionnelle : BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE

7.1.1 Ce que couvre la garantie BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens de loisirs et d'assistance* par :

- la chute, le heurt, le bris d'un *bien de loisirs et d'assistance*
- l'introduction d'un *corps étranger* dans un *bien de loisirs et d'assistance*.
- la *perte accidentelle* des *biens de loisirs et d'assistance* survenue à l'extérieur de *l'immeuble assuré*.

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration d'un ou plusieurs *biens de loisirs et d'assistance*, lorsqu'ils résultent (1) d'un vol, ou (2) d'une tentative de vol.

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration d'un vélo, y compris d'un vélo électrique, déposés dans une partie commune de *l'immeuble en copropriété*, lorsqu'ils résultent (1) d'un vol, ou (2) d'une tentative de vol.

7.1.2 Ce que ne couvre pas la garantie BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **La *perte accidentelle* d'un *UAS*.**
2) **Les dommages aux *biens de loisirs et d'assistance* dont le prix de vente ou de remplacement à l'identique est inférieur à 125 EUR (non indexé).**
3) **Les dommages ayant pour cause une défaillance interne ou résultant de l'usure normale des *biens de loisirs et d'assistance.***
4) **Les dommages préexistants au *sinistre*, ou dont la cause est inhérente à la nature de certains matériels, notamment par bris, rouille, oxydation, décoloration, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou usure.**
5) **Les dommages aux *biens de loisirs et appareils d'assistance* faisant partie d'une *collection*.**
6) **Les dommages aux appareils photographiques, leurs objectifs et flashs.**
7) **Les dégâts d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillements.**
8) **Les dommages relevant de la garantie légale et/ou de la garantie constructeur et/ou du vendeur.**
9) **Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur.**
10) **Les *biens de loisirs et d'assistance* (1) laissés dans un *lieu public*, sauf lorsque le bien était muni d'un dispositif antivol fermé à *clé* ou dans un lieu sécurisé fermé à *clé* (exemple : consigne de vestiaire), le cas du vélo déposé dans une partie commune n'étant pas concerné ; (2) ou dont la disparition est inexpliquée, en ce compris les biens oubliés.**
11) **La disparition, la destruction ou la détérioration des *biens de loisirs et d'assistance* à la suite d'un détournement, d'un abus de confiance ou d'une escroquerie.**
12) **Les vols commis par les membres de la famille de *l'assuré*, visés à l'article 462 du Code Pénal, ou avec leur complicité.**
13) **Les pertes indirectes, la perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques, les frais de réinstallation des logiciels.**
14) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**

7.1.3 BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE - Limites de garanties et franchises

En cas de concurrence entre la présente garantie BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE, et la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE, les indemnités dues ne sont pas cumulables, et seule la garantie la plus favorable pour *l'assuré* sera applicable.

GARANTIE BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	*FRANCHISE* (par *sinistre*)
▪ Profils Individuel ou Familial Selon montant indiqué aux Conditions Particulières	10.000 EUR **ou** 15.000 EUR **ou** 20.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Assistance *moyen de mobilité douce*	*200 EUR* par prestation d'acheminement **et** 3 assistances par *année d'assurance*	*Sans franchise*

7.1.4 BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE – Obligations spécifiques du preneur d'assurance et de l'*assuré*

7.1.4.1 Obligation en cas de vol ou tentative de vol

LE PRENEUR D'ASSURANCE ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

7.1.4.2 Utilisation d'un *UAS* à des fins privées

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu de respecter les obligations suivantes lors de l'utilisation d'un *UAS* :

- Respecter les prescriptions du constructeur de l'*UAS*, notamment en matière de sécurité,
- L'*UAS* doit être de la catégorie « ouverte » conformément au Règlement d'Exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord,
- L'*assuré* est tenu de respecter la réglementation en vigueur et se munir de toute autorisation éventuellement requise.
- .

En cas de non-respect de cette obligation, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

7.1.4.3 Lorsque le *bien de loisirs et d'assistance* est transporté dans un véhicule

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* doivent fermer à *clé* le véhicule et ne pas laisser de *biens de loisirs et d'assistance* visibles, lorsque le véhicule est sans occupant à bord.

Pour les *biens de loisirs et d'assistance* qui sont transportés à l'extérieur du véhicule (exemples : skis, vélo… liste non exhaustive), ils doivent être attachés ou contenus sur/dans un support prévu à cet effet qui est muni d'un dispositif antivol fermé à *clé*.

7.1.4.4 Subsidiarité de l'indemnisation (pour les biens d'assistance)

L'*assuré* est tenu de se faire indemniser en premier lieu par tout organisme de sécurité sociale couvrant l'assurance maladie, ainsi qu'en deuxième lieu par tout assureur ou mutuelle couvrant le risque d'*accident* et de maladie. **L'indemnisation de *Foyer Assurances* est subsidiaire à toute autre indemnisation et intervient en dernier rang.**

7.1.4.5 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations prévues à l'article 7.1.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

7.2 Garantie optionnelle : BIENS PRÉCIEUX ET COLLECTIONS

7.2.1 Ce que couvre la garantie BIENS PRÉCIEUX ET COLLECTIONS

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens précieux et aux collections* par :

- la chute, le heurt, le bris d'un *bien précieux* ou d'une *collection*,
- l'introduction d'un *corps étrangers* dans un *bien précieux* ou une *collection.*
- la *perte accidentelle* des *biens précieux* et des *collections* survenue à l'extérieur de *l'immeuble assuré*.

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration d'un ou plusieurs *biens précieux*, lorsqu'ils résultent (1) d'un vol, ou (2) d'une tentative de vol.

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration d'une ou plusieurs *collections* exposées dans des foires et salons auxquels participe le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré*, lorsqu'ils résultent (1) d'un vol, ou (2) d'une tentative de vol.

7.2.2 Ce que ne couvre pas la garantie BIENS PRÉCIEUX ET COLLECTIONS

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) **Les dommages aux *biens précieux* dont le prix de vente ou de remplacement à l'identique est inférieur au jour du *sinistre* à :**
   - **250 EUR (non indexé) pour les *bijoux*,**
   - **750 EUR (non indexé) pour les *accessoires de mode*,**
   - **1.000 EUR (non indexé) pour les *collections*.**
2) **Les dommages ayant pour cause une défaillance interne ou résultant de l'usure normale des *biens précieux* et des *collections.***
3) **Les dommages préexistants au *sinistre*, ou dont la cause est inhérente à la nature de certains matériels, notamment par bris, rouille, oxydation, décoloration, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou usure**
4) **Les dommages causés par les insectes, les animaux, et/ou les mites.**
5) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons.**
6) **Les dommages causés par l'exposition à la lumière, par les variations de l'hydrométrie et/ou de la température.**
7) **Les dommages causés par ou résultant de réparation, restauration, retouches ou autres travaux de même nature.**
8) **Les dommages causés par un défaut d'entretien.**
9) **Les dégâts d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillements.**
10) **Les dommages relevant de la garantie légale et/ou de la garantie constructeur et/ou du vendeur.**
11) **Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur.**
12) **Les *biens précieux* et les *collections* (1) laissés dans un *lieu public*, sauf lorsque le bien était muni d'un dispositif antivol fermé à *clé* ou dans un lieu sécurisé fermé à *clé* ; (2) ou dont la disparition est inexpliquée, en ce compris les biens oubliés.**
13) **Les dommages consécutifs à un vol ou une tentative de vol des *collections* sans qu'il y ait eu une effraction des locaux d'exposition, un usage de fausses *clés* ou une agression sur la ou les personnes présentes sur les lieux d'exposition.**
14) **La disparition, la destruction ou la détérioration des *biens précieux* et des *collections* à la suite d'un détournement, d'un abus de confiance ou d'une escroquerie.**
15) **Les vols commis par les membres de la famille de *l'assuré*, visés à l'article 462 du Code Pénal, ou avec leur complicité.**
16) **Les pertes indirectes, la perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques, les frais de réinstallation des logiciels.**
17) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**

7.2.3 BIENS PRÉCIEUX ET *COLLECTIONS* - Limites de garanties et franchise

En cas de concurrence entre la présente garantie BIENS PRÉCIEUX ET COLLECTIONS, et la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE, les indemnités dues ne sont pas cumulables, et seule la garantie la plus favorable pour *l'assuré* sera applicable.

GARANTIE BIENS PRÉCIEUX ET *COLLECTIONS*	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	*FRANCHISE* (par *sinistre*)
▪ Profils Individuel ou Familial : Selon montant indiqué aux Conditions Particulières	5.000 EUR **ou** 10.000 EUR **ou** 20.000 EUR	*Sans franchise*

7.2.4 BIENS PRÉCIEUX ET *COLLECTIONS* – Obligations spécifiques du *preneur d'assurance* et de l'*assuré*

7.2.4.1 Obligation en cas de vol ou tentative de vol

LE PRENEUR D'ASSURANCE ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

7.2.4.2 Obligations spécifique concernant les *bijoux* à l'extérieur de *l'immeuble assuré*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu, lorsque le *bijou* n'est pas porté sur lui, de le déposer dans un lieu sécurisé fermé à *clé* et non accessible à un *tiers* ou le confier en dépôt à un *tiers*.

7.2.4.3 Obligations spécifiques concernant les *bijoux* à l'intérieur de *l'immeuble assuré*

Les *bijoux* d'une valeur unitaire supérieure à 10.000 EUR doivent être enfermés dans un coffre-fort qui doit être scellé au mur ou au sol ou un coffre-fort qui par n'est pas transportable en raison de son poids supérieur à 100 kg.

En cas de non-respect des moyens de sécurité, la couverture est acquise jusqu'à concurrence de 5.000 EUR (si la limite de garantie choisie est de 5.000 EUR), ou de 10.000 EUR (si la limite de garantie choisie est de 10.000 ou 20.000 EUR) par *sinistre*.

7.2.4.4 Lorsque les *biens précieux* et les *collections* sont transportés dans un véhicule

Le *preneur d'assurance* et/ou *l'assuré* doit fermer à *clé* le véhicule et ne pas laisser de *biens précieux* et des *collections* visibles, lorsque le véhicule est sans occupant à bord.

7.2.4.5 Obligations de sécurité en cas d'exposition d'une *collection*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu lorsqu'il quitte une exposition, dans laquelle il expose sa *collection* et que celle-ci reste dans un lieu accessible à des *tiers,* à sécuriser ses biens de *collection*.

7.2.4.6 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations mentionnée à cet article 7.2.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

7.3 Garantie optionnelle : ART & PASSION

7.3.1 Ce que couvre la garantie ART & PASSION

Foyer Assurances garantit :

⇨ Les *dommages matériels accidentels* causés aux *biens art & passion par :*

- La chute, le heurt, le bris d'un *biens art & passion,*
- L'introduction d'un *corps étranger* dans un *biens art & passion,*

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou partielle, à la détérioration d'un ou plusieurs *biens art & passion* lorsqu'ils résultent (1) d'un vol, ou (2) d'une tentative de vol.

⇨ Les *dommages matériels accidentels* consécutifs à la disparition totale ou partielle d'un ou plusieurs *biens art & passion* dans des circonstances soudaines et fortuites.

Service Art Assistance

⇨ Pour les *objets d'art* qui se situent dans *l'immeuble assuré* et en cas de *sinistre* garanti, l'intervention en urgence, c'est-à-dire lors de toute situation nécessitant une intervention impérieuse en vue de prévenir ou atténuer les conséquences d'un sinistre, d'une équipe spécialisée dans la conservation et la restauration d'œuvres d'art.

7.3.2 Ce que ne couvre pas la garantie ART & PASSION

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

1) Les dommages aux *biens art & passion* dont le prix de vente ou de remplacement à l'identique est inférieur au jour du *sinistre* à :
- **250 EUR (non indexé) pour les *bijoux*,**
- **750 EUR (non indexé) pour les *accessoires de mode*,**
- **1.000 EUR (non indexé) pour les *objets d'art***
- **100 EUR (non indexé) pour les vins, alcools et spiritueux.**

2) Les dommages ayant pour cause une défaillance interne ou résultant de l'usure normale des *biens art & passion.*

3) Les dommages préexistants au *sinistre*, ou dont la cause est inhérente à la nature de certains matériels, notamment par bris, rouille, oxydation, décoloration, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou usure

4) Les dommages causés par les insectes, les animaux, et/ou les mites.

5) Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons.

6) Les dommages causés par l'exposition à la lumière, par les variations de l'hydrométrie et/ou de la température.

7) Les dommages causés par ou résultant de, réparation, restauration, retouches ou autres travaux de même nature.

8) Les dommages causés par un défaut d'entretien.

9) Les dommages relevant de la garantie légale et/ou de la garantie constructeur et/ou du vendeur.

10) Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur pour les armes de chasse.

11) Les dommages causés directement ou indirectement par la confiscation ou la saisie par une autorité douanière, administrative et/ou étatique.

12) Les pertes et dommages indirects.

13) Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive, y compris ceux dont la cause est un crime ou un délit dont *l'assuré* est auteur ou coauteur

14) Les dommages résultant directement ou indirectement d'une contamination biologique ou chimique, causée par ou résultat d'un acte de terrorisme, en ce compris l'intoxication ou l'impossibilité totale ou partielle d'utiliser un *bien fine art* en raison d'effets d'un agent biologique.

15) Les dommages résultant directement ou indirectement d'une réaction nucléaire, de radiations nucléaires ou d'une contamination radioactive.

16) Les dommages résultats directement ou indirectement en raison d'une guerre, d'une invasion, d'hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), d'une guerre civile, d'une rébellion, d'une révolte, d'une insurrection, d'un émeute ou d'une prise de pouvoir par la force.

7.3.3 ART & PASSION - Limites de garanties et franchise

En cas de concurrence entre la présente garantie ART & PASSION, et la garantie VOL, ACTES DE VANDALISME, ACTES DE MALVEILLANCE, ou la garantie BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE, les indemnités dues ne sont pas cumulables, et seule la garantie la plus favorable pour *l'assuré* sera applicable.

GARANTIE ART & PASSION	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	*FRANCHISE* (par *sinistre*)
▪ Profils Individuel ou Familial : Selon montant indiqué aux Conditions Particulières	**50.000 EUR** Avec la sous-limite suivante : **25.000 EUR** par accessoire de mode	*Sans franchise*
▪ Profils Individuel ou Familial : Selon montant indiqué aux Conditions Particulières	**100.000 EUR** Avec les sous-limites suivantes : **75.000 EUR** par *bijou* **75.000 EUR** par *objet d'art* **50.000 EUR** par accessoire de mode	*Sans franchise*

7.3.4 ART & PASSION – Obligations spécifiques du *preneur d'assurance* et de l'*assuré*

7.3.4.1 Obligation en cas de vol ou tentative de vol

LE PRENEUR D'ASSURANCE ET/OU L'*ASSURÉ* A POUR OBLIGATION DE DÉPOSER UNE PLAINTE DANS LES 24 HEURES DU *SINISTRE* OU DE LA CONNAISSANCE DU *SINISTRE* AUPRÈS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE POLICE COMPÉTENTES.

7.3.4.2 Obligations spécifique concernant les *bijoux* à l'extérieur de *l'immeuble assuré*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu, lorsque le *bijou* n'est pas porté sur lui, de le déposer dans un lieu sécurisé fermé à *clé* et non accessible à un *tiers* ou le confier en dépôt à un *tiers*.

En cas de non-respect des moyens de sécurité, la couverture est acquise jusqu'à concurrence de 25.000 EUR par *sinistre*.

7.3.4.3 Obligations spécifiques concernant les *bijoux* à l'intérieur de *l'immeuble assuré*

Les *bijoux*, qui ne sont pas portés sur *l'assuré*, d'une valeur unitaire supérieure à 25.000 EUR doivent être enfermés dans un coffre-fort qui doit être scellé au mur ou au sol ou un coffre-fort qui par n'est pas transportable en raison de son poids supérieur à 100 kg.

En cas de non-respect des moyens de sécurité, la couverture est acquise jusqu'à concurrence de 25.000 EUR par *sinistre*.

7.3.4.4 Lorsque les *biens art & passion* sont transportés dans un véhicule

Le *preneur d'assurance* et/ou *l'assuré* doit fermer à *clé* le véhicule et ne pas laisser de *biens art & passion* visibles, lorsque le véhicule est sans occupant à bord.

7.3.4.5 Sanction en cas de non-respect d'une obligation

En cas de non-respect d'une des obligations mentionnée à cet article 7.3.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

8 LES GARANTIES SPÉCIFIQUES POUR LES PROPRIÉTAIRES NON-OCCUPANTS

ATTENTION : LES GARANTIES DÉFINIES CI-APRÈS SONT VALABLES UNIQUEMENT LORSQU'ELLES SONT MENTIONNÉES AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES. ELLES SONT TOUJOURS ACQUISES SOUS RÉSERVE D'EXCLUSIONS, DE LIMITES DE GARANTIES, DE FRANCHISES ET DE RECOURS.

8.1 Garantie optionnelle : PROTECTION PLUS

8.1.1 Ce que couvre la garantie PROTECTION PLUS

Foyer Assurances garantit :

8.1.1.1 Insuffisance du contrat d'assurance de la copropriété ou du locataire

⇨ Une couverture supplémentaire uniquement pour les garanties (1) INCENDIE ET RISQUES CONNEXES, (2) ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES, (3) TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES, (4) DÉGÂTS DES EAUX ET GEL DES INSTALLATIONS et (5) BRIS DE VITRES, GLACES ET MIROIRS, **dans les limites de garanties, des franchises et des exclusions** prévues au *contrat*, en cas de *sinistre* qui est du ressort de la copropriété ou d'un locataire, et que le contrat d'assurance souscrit par le syndicat de la copropriété ou le locataire est insuffisant.

8.1.1.2 *Améliorations immobilières*

⇨ Les *améliorations immobilières* à la condition que ces améliorations aient été réalisées (1) aux frais de, **ou** (2) acquis par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* y compris si les améliorations ont été réalisées par un *tiers*, un locataire ou un simple occupant.

8.1.1.3 Détériorations immobilières

⇨ Les détériorations immobilières, y compris le bris de glaces et de vitres consécutif à un vol ou une tentative de vol.
La garantie est cumulable avec la garantie ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES.

8.1.1.4 Responsabilité civile non contractuelle de l'*assuré*

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile non contractuelle que peut encourir l'*assuré* à la suite d'un *dommage corporel*, et/ou *matériel*, causé à un *tiers* du fait du *contenu* donné en location et présent dans *l'immeuble loué.*

8.1.1.5 Responsabilité civile contractuelle de l'*assuré* (*contrat de bail*)

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle que peut encourir l'*assuré* uniquement dans le cadre du rapport contractuel existant entre lui et son locataire (*contrat de bail*).

8.1.2 Ce que ne couvre pas la garantie PROTECTION PLUS

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

8.1.2.1 Exclusions communes

1) Les *dommages immatériels* suite à un *sinistre* couvert.
2) La perte de données en tout genre et la reconstitution de données et/ou de fichiers informatiques.
3) Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :
- **tout missile ou arme militaire équivalente.**
- **toute contamination bactériologique, virale ou chimique.**
- **tout *effondrement, glissement et affaissement de terrains* et du sol, crue, *inondation* ou tout autre cataclysme.**

4) **Les *espèces* et les *valeurs*.**
5) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
6) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons.**
7) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à une *pollution graduelle*.**
8) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
9) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out**
10) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
11) **Les dommages causés par le preneur d'assurance et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
12) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

8.1.2.2 Exclusion applicable en cas Insuffisance du contrat d'assurance de la copropriété ou du locataire

13) **Le *sinistre* alors que le syndicat de copropriété ou le locataire n'a pas souscrit de contrat d'assurance ou que le contrat d'assurance n'est pas valide.**

8.1.2.3 Exclusions applicables aux garanties relatives à la responsabilité civile non-contractuelle et contractuelle de l'*assuré*

14) **Les dommages engageant une responsabilité civile soumise à une assurance rendue obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg.**
15) **Les intérêts compensatoires.**
16) **Les dommages résultant du vol ou de la disparition de choses appartenant à des *tiers.***
17) **Les dommages causés par ou lors de travaux de construction de l'*immeuble assuré*.**
18) **Les *dommages matériels* causés par l'action lente et progressive de la température, de la fumée, de la suie, des vapeurs, des poussières, de l'humidité, ainsi que ceux causés par les eaux d'égout et les eaux résiduelles.**
19) **Les dommages s'il est prouvé que l'*assuré* responsable a présenté des signes manifestes d'ivresse et/ou absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes.**
20) **Les dommages si après le *sinistre*, l'*assuré* a refusé de se soumettre à un test ou à une prise de sang ou qu'il s'y est soustrait en s'éloignant du lieu du *sinistre*.**
21) **Les dommages causés à des *tiers* à l'occasion de rixes, paris, défis, provocations et agressions.**
22) **Les dommages causés sur base de l'article 544 du Code Civil.**
23) **Les dommages causés aux biens meubles et immeubles ainsi qu'aux animaux que l'*assuré* a loués, pris en fermage, empruntés et/ou qui font l'objet d'un contrat de garde ou de dépôt voire même d'une simple détention.**
24) **Les garanties de responsabilité civile assurables par une extension de garantie et que cette extension n'est pas acquise, respectivement prévue dans les Conditions Particulières.**

8.1.3 PROTECTION PLUS - Limites de garanties et franchises

GARANTIE PROTECTION PLUS	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	FRANCHISE (par *sinistre*)
	NON-OCCUPANT	
▪ Insuffisance du contrat d'assurance de la copropriété ou du locataire	Limite de garantie prévue par la garantie concernée en fonction du *contrat*	*Sans franchise*
▪ *Améliorations immobilières*	Montant indiqué aux Conditions Particulières	*Sans franchise*
▪ Détériorations immobilières	15.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Responsabilité civile non contractuelle (uniquement pour le *contenu*)	125.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Responsabilité civile contractuelle	50.000 EUR	*Sans franchise*

8.1.4 PROTECTION PLUS – obligations du *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré*

8.1.4.1 Obligation en cas d'insuffisance du contrat d'assurance de la copropriété ou du locataire

En cas de *sinistre*, le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu en premier de faire jouer tout contrat d'assurance jusqu'à épuisement total des montants assurés, et il doit en rapporter la preuve à *Foyer Assurances* ainsi que les sommes assurées sont insuffisantes.

En cas de non-respect de cette obligation, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

8.2 Garantie optionnelle : RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT

8.2.1 Ce que couvre la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT

Foyer Assurances garantit :

8.2.1.1 Principes généraux de la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile non contractuelle que peut encourir l'*assuré* à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers* en sa qualité de propriétaire du fait :

- de l'*immeuble assuré* (y compris les *locaux non-aménagés*, les terrains non bâtis et forêts) donné en location ou non,
- de menus travaux d'entretien, de réparation, de transformation, de démolition ou de creusement effectués pour le propre compte de l'*assuré*,
- de personnes en charge de la garde, du fonctionnement et de l'entretien de l'*immeuble assuré* pendant le temps qu'ils sont au service de l'*assuré* (en ce compris la responsabilité personnelle de ces personnes),
- d'installations de chauffage, d'installations téléphoniques ou multimédia, d'antennes, de garages et de parking.

⇨ Les pertes et dommages causés par des personnes dont *l'assuré* est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

⇨ La défense de l'*assuré* contre les demandes injustifiées devant les tribunaux civils lorsqu'un *tiers* met en cause une responsabilité civile garantie par la présente section.

La garantie s'applique à tout événement, ou série d'événements à caractère *accidente*l provenant d'une même cause. Elle couvre les réclamations formulées contre *l'assuré*, sur base de faits générateurs de responsabilité survenus pendant la période de validité du *contrat*. *Foyer Assurances* accorde sa garantie, même après l'expiration de la couverture pour les *sinistres* dont les faits générateurs se situent pendant la période de validité du *contrat*, à condition que la déclaration de *sinistre* lui parvienne dans un **délai maximum de trois ans** suivant la survenance du dommage. La preuve que les faits générateurs se sont produits pendant la période de validité de la couverture incombe à *l'assuré*.

8.2.1.2 Événement spécifique : *incendie*, fumée, *explosion*

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages matériels* causés par un feu, un *incendie*, une *explosion* ou la fumée consécutive à un feu et qui trouvent leur source à l'intérieur de *l'immeuble assuré*.

8.2.1.3 Événement spécifique : atteintes à l'environnement

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers* du fait d'atteintes à l'environnement, pour autant que les deux conditions cumulatives suivantes soient réunies :
(1) l'atteinte à l'environnement est la conséquence directe d'un *accident*, **et**
(2) au moment de l'*accident*, l'*assuré* n'était pas en infraction avec la règlementation en vigueur.

Les dommages résultant de traitements chimiques des jardins et plantations sont considérés comme atteintes à l'environnement.

8.2.1.4 Événement spécifique : les dommages causés par les ascenseurs et monte-charges

⇨ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers* par des ascenseurs et monte-charges dont l'*assuré* a la garde **sous la condition expresse qu'un contrat d'entretien ait été souscrit auprès d'une entreprise spécialisée et soit en cours de validité au moment du *sinistre***.

8.2.1.5 Événement spécifique : Responsabilité civile maître d'ouvrage

⇨ Les conséquences pécuniaires directes de la responsabilité civile que l'*assuré* peut encourir à la suite de *dommages corporels*, *matériels* et *immatériels* causés à des *tiers* par la démolition, la construction, la reconstruction ou la transformation d'un *immeuble assuré* pour autant que (1) l'établissement des plans de l'immeuble à construire, la synthèse et l'analyse des diverses activités soient confiées à un architecte ou à un ingénieur conseil, **et** (2) les terrassements, le gros œuvre ainsi que la *toiture* soient exécutés par un corps de métier habilité pour ce faire.

Cette extension de garantie comprend la réparation pécuniaire des *dommages matériels* causés à des *tiers* dont le maître d'ouvrage doit répondre sur base de l'art. 544 du Code Civil par suite de son droit de propriété.

8.2.2 Ce que ne couvre pas la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

8.2.2.1 Exclusions communes

1) **Les intérêts compensatoires.**
2) **Les dommages et intérêts qui seraient dus en raison d'une exécution tardive, défectueuse, de la non-exécution ou du non-respect d'une obligation contractuelle.**
3) **Les dommages engageant une responsabilité civile soumise à une assurance rendue obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg.**
4) **Les dommages résultant du vol ou de la disparition de choses appartenant à des *tiers.***
5) **Les dommages causés par ou lors de travaux de construction de l'*immeuble assuré* (sauf responsabilité civile maître d'ouvrage).**
6) **Les *dommages matériels* causés par l'action lente et progressive de la température, de la fumée, de la suie, des vapeurs, des poussières, de l'humidité, ainsi que ceux causés par les eaux d'égout et les eaux résiduelles.**
7) **Les dommages s'il est prouvé que l'*assuré* responsable a présenté des signes manifestes d'ivresse et/ou absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes.**
8) **Les dommages si après le *sinistre*, l'*assuré* a refusé de se soumettre à un test ou à une prise de sang ou qu'il s'y est soustrait en s'éloignant du lieu du *sinistre*.**
9) **Les dommages causés à des *tiers* à l'occasion de rixes, paris, défis, provocations et agressions.**
10) **Les dommages causés sur base de l'article 544 du Code Civil (sauf responsabilité civile maître d'ouvrage).**
11) **Les dommages causés aux biens meubles et immeubles ainsi qu'aux animaux que l'*assuré* a loués, pris en fermage, empruntés et/ou qui font l'objet d'un contrat de garde ou de dépôt voire même d'une simple détention.**
12) **Les dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des événements suivants :**
    - **les actes de violence ainsi que les actes de vandalisme et de malveillance ;**
    - **toute contamination bactériologique, virale ou chimique ;**
    - **tout *effondrement, affaissement ou glissement de terrain*, crue, *tremblement de terre*, *inondation* ou tout autre cataclysme.**
13) **Les dommages aux immeubles destinés à la démolition.**
14) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**
15) **les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou champignons.**
16) **les dommages directement ou indirectement dus ou liés à la *pollution graduelle*.**
17) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre, de faits de même nature, d'une guerre civile, de troubles civiles ou politiques, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out.**
18) **Les dommages résultant directement ou indirectement d'un suicide ou d'une tentative de suicide.**
19) **Les dommages causés par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**
20) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
21) **Les dommages punitifs et tous les dommages analogues.**
22) **Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale.**

8.2.2.2 Exclusion spécifique pour l'*incendie*, fumée, *explosion*

23) Les demandes en *dommage*s intérêts basés sur les articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil (responsabilité locative).

8.2.2.3 Exclusions spécifiques pour la responsabilité civile maître d'ouvrage

24) Les conséquences pécuniaires indirectes de la responsabilité civile que *l'assuré* peut encourir à la suite de dommages causés à des *tiers*.
25) Les dommages causés par tout corps de métier ou collectivité publique intervenant à un titre quelconque dans les travaux.
26) Les dommages résultant de vibrations, de rabattement de ou à la nappe phréatique, d'absence, d'enlèvement ou d'affaiblissement de soutien ainsi que les dommages qui en sont la conséquence.
27) Les dommages résultant de l'usage d'explosifs.
28) Les dommages résultant du vol de choses appartenant à des *tiers*.
29) Les *accidents* de travail et de trajet du travail c'est-à-dire les *dommages corporels* et matériels consécutifs causés à toute personne participant, même passagèrement, aux travaux et qui normalement devrait ou pourrait être affiliée auprès d'un organisme de la Sécurité Sociale.

8.2.3 RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT - Limites de garanties et franchises

GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT	LIMITE DE GARANTIE (par *sinistre*)	FRANCHISE (par *sinistre*)
▪ *Dommages corporels*	10.000.000 EUR	*Sans franchise*
▪ *Dommages matériels* et *immatériels* consécutifs non causés par *incendie*, *explosion*, fumée, ▪ Y compris les travaux d'entretien, de réparation, de transformation, de creusement et de démolition	1.000.000 EUR 40.000 EUR	*Sans franchise*
▪ *Dommages matériels* et *immatériels* consécutifs causés par *incendie*, *explosion*, fumée trouvant leur source **à l'intérieur** de l'*immeuble assuré* que l'*assuré* utilise à des fins de *vie privée*	50.000 EUR	*Sans franchise*
▪ *Dommages matériels* et *immatériels* consécutifs causés par *incendie*, *explosion*, fumée trouvant leur source **à l'extérieur** de l'*immeuble assuré* que l'*assuré* utilise à des fins de *vie privée*	1.000.000 EUR	*Sans franchise*
▪ Atteintes *accidentelles* à l'environnement	6.000 EUR	*Sans franchise*

Les sommes *assuré*es comprennent tous intérêts, frais, dépens et honoraires de toute nature.

8.3 Garantie optionnelle : LOYER GARANTI

La garantie « LOYER GARANTI » comprend deux parties : « loyers impayés » et « dégâts locatifs immobiliers ».

8.3.1 Ce que couvre la garantie LOYER GARANTI

8.3.1.1 Périmètre de la partie « loyers impayés »

Foyer Assurances garantit :

⇨ la prise en charge des *loyers* impayés à l'*assuré* lorsque le locataire de *l'immeuble loué* n'a pas respecté ses obligations de paiement issues du *contrat de bail* le liant avec l'*assuré*.

⇨ les frais liés au recouvrement à l'amiable ou forcé, des *loyer*s impayés excédant la franchise, y compris les éventuels frais d'expulsion du locataire de *l'immeuble loué*.

8.3.1.1.1 Conditions quant aux *contrats de bail* en cours

Si le *contrat de bail* est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la garantie LOYER GARANTI, il doit avoir une ancienneté minimale de 12 mois et le locataire doit avoir payé les 12 derniers *loyer*s mensuels aux échéances prévues.

Une période d'attente s'applique pour tous les *contrats de bail* en cours qui est de 6 mois à compter de la prise d'effet de la présente garantie.

8.3.1.1.2 Conditions pour les nouveaux *contrats de bail*

Si le *contrat de bail* prend effet après l'entrée en vigueur de la garantie LOYER GARANTI, il exigé :

- si le locataire est un salarié d'une *société* privée, que son ancienneté dans la *société* doit excéder 6 mois et son *revenu net annuel* doit excéder 250% du *loyer* annuel, **ou**
- si le locataire est un salarié détaché au Luxembourg par une institution de droit public non luxembourgeoise ou par un État *étranger*, que son détachement doit avoir une durée minimale de 3 ans, **ou**
- dans tous les autres cas, le *revenu net annuel* doit excéder 250% du *loyer* annuel.

8.3.1.2 Périmètre de la partie « dégâts locatifs immobiliers »

Foyer Assurances garantit :

⇨ La prise en charge des frais de remises en état suite à des *dommages matériels* causés par le locataire de *l'immeuble loué* lorsque les *dommages matériels* sont objectivement constatés par un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie, et que le locataire se refuse à indemniser l'*assuré*.

⇨ La perte de loyers occasionnée et directement subordonnée aux travaux de remise en état de *l'immeuble loué* suite à des *dommages matériels* causés par le locataire et pris en charge conformément au point précédent.

8.3.2 Ce que ne couvre pas la garantie LOYER GARANTI

***Foyer Assurances* ne garantit pas :**

8.3.2.1 Exclusions pour la partie « loyers impayés »

1) La prise en charge des *loyer*s qui ne sont pas payés lorsque la cause du non-paiement est :

- **le non-respect par l'*assuré* de ses obligations en tant que bailleur,**
- **un *incendie*, une *explosion*, un dégât des eaux, ou plus généralement un dommage causé au bien loué,**

- **une réquisition du bien loué,**
- **une guerre, de troubles civils ou politiques, d'acte de terrorisme ou de sabotage, d'une grève ou d'un lock-out, ou d'un évènement d'origine nucléaire.**

2) **La prise en charge des *loyer*s de baux :**
   - **à usage autre que d'habitation,**
   - **dont la durée est inférieure à une année,**
   - **conclus de manière verbale,**
   - **de sous-location,**
   - **conclus entre l'*assuré* et des parents ou alliés en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus.**

3) **La prise en charge de *loyer*s impayés lorsqu'il est intervenu entre l'*assuré* et son locataire une transaction ou un arrangement quelconque, sans que *Foyer Assurances* n'ait donné son accord préalable.**

8.3.2.2 Exclusions pour la partie « dégâts locatifs immobiliers »

4) **Les *dommages matériels* dont l'origine résulte de l'absence d'exécution d'une obligation du bailleur.**
5) **Les *dommages matériels* consécutifs à l'usure normale, au défaut d'entretien pour le locataire et/ou *l'assuré*.**
6) **Les *dommages matériels* dont l'origine résulte d'un vice, d'un défaut de construction ou de malfaçons**
7) **Les *dommages matériels* causés par des travaux autorisés ou effectués par l'*assuré*.**
8) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à des moisissures et/ou des champignons.**
9) **Les dommages directement ou indirectement dus ou liés à une *pollution graduelle*.**
10) **Toute pollution par l'amiante ainsi que tout dommage directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante, sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit.**

8.3.2.3 Exclusions communes

11) **Les dommages directement ou indirectement causés à la suite d'une *explosion*, un dégagement de chaleur, une irradiation, une contamination provenant de transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.**
12) **Le *sinistre* causé par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* de manière intentionnelle ou dolosive.**

8.3.3 LOYER GARANTI - Limites de garanties et franchises

GARANTIE LOYER GARANTI	**LIMITE DE GARANTIE** (par ***sinistre et par contrat de bail***)	***FRANCHISE*** (par ***sinistre***)
Loyers impayés		
▪ *Loyer*s impayés La limite de garantie est reconstituée au fur et à mesure du paiement éventuel des *loyers* par le locataire défaillant.	12 mois de *loyer*	**2 mois de *loyer***
Dégâts locatifs immobiliers		
▪ Frais de remise en état en cas de *dommages matériels*	6 mois de *loyer*	**1 mois de *loyer***
▪ Perte de *loyers*	2 mois de *loyer*	*Sans franchise*

8.3.4 LOYER GARANTI – Obligations du preneur d'assurance et/ou de l'*assuré*

8.3.4.1 Obligations de respecter des délais en cas de *sinistre* pour la partie « loyers impayés »

Pour chaque *contrat de bail* portant sur un *immeuble loué*, **le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu :**

- ⇨ Au plus tard dans les 15 jours suivant le jour d'exigibilité du premier *loyer* impayé, d'envoyer au locataire défaillant un courrier de rappel.
- ⇨ Au plus tard dans les 15 jours suivant le jour d'exigibilité du deuxième *loyer* impayé, d'envoyer au locataire défaillant une mise en demeure formelle par lettre recommandée avec avis de réception.
- ⇨ Au plus tard dans les 30 jours suivant le jour d'exigibilité du deuxième *loyer* impayé et sans régularisation de la part du locataire, de déclarer le *sinistre* auprès de *Foyer Assurances*.

8.3.4.2 Obligations pour la partie « dégâts locatifs immobilier »

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu :

- ⇨ D'avoir un état des lieux d'entrée du locataire et un état des lieux de sortie, établis contradictoirement entre le locataire et l'*assuré*, ou à défaut un procès-verbal de constatation établi par un huissier de justice.

- ⇨ D'avoir mis en demeure formellement le locataire de régler le montant des frais de remise en état, en tenant compte de l'éventuelle garantie locative versée au moment de l'entrée en vigueur du *contrat de bail.*

8.3.4.3 Obligations de fournir des pièces

En cas de *sinistre*, le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* doit obligatoirement fournir à *Foyer Assurances* les pièces et justificatifs suivants :

Loyers impayés	**Dégâts locatifs immobiliers**
▪ *Contrat de bail,* **et**	▪ *Contrat de bail,* **et**
▪ Copies des deux courriers (rappel et mise en demeure), **et**	▪ Copie de l'état des lieux d'entrée, **et**
▪ Copie de l'avis de réception du courrier de mise en demeure, **et**	▪ Copie de l'état des lieux de sortie (ou du procès-verbal de constatation établi par huissier de justice), **et**
▪ Relevé actualisé des montants de *loyer*s impayés, **et**	▪ Copie de la mise en demeure formelle envoyée au locataire, **et**
▪ Relevé des informations relatives au locataire dans le cadre d'un nouveau *contrat de bail.*	▪ Devis de réparation des *dommages matériels*

8.3.4.4 Sanction en cas de non-respect des obligations

En cas de non-respect d'une des obligations mentionnée à cet article 8.3.4, *Foyer Assurances* est en droit de refuser toute indemnisation.

9 RÈGLEMENT DE SINISTRE

9.1 Règles communes

9.1.1 Les obligations du *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré* et/ou du *bénéficiaire* en cas de *sinistre*

En cas de *sinistre*, le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* et/ou le *bénéficiaire* doit/doivent :

⇨ En cas de dommages aux *biens assurés :*

- Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter les conséquences du *sinistre*.
- Déclarer à l'*assureur* le sinistre dès que possible et dans les huit jours de sa survenance, sauf cas de force majeur ou motif légitime. Dans ces deux derniers cas, l'*assureur* doit être avisé aussi rapidement que cela raisonnablement peut se faire.
- Déclarer à la police tout vol ou tentative de vol dans les 24 heures du *sinistre* ou de la connaissance du *sinistre*.
- Fournir, dans un délai de 30 jours, à l'*assureur* un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé par le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré*, des biens endommagés et/ou volés, avec indication de l'identité du propriétaire.
- Fournir tous les renseignements utiles et répondre sans délai aux demandes de l'*assureur*, y compris en remettant à l'*assureur* tous les documents et justificatifs qui sont demandés.
- Avant vérification, et/ou expertise, et accord de l'*assureur* : (1) ne pas procéder ou faire procéder à des réparations, (2) ne pas délaisser, même partiellement, les biens sinistrés, **ET** (3) ne pas détruire ou jeter les biens sinistrés.
- Ne pas apporter sans nécessité aux biens sinistrés des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du *sinistre* ou l'estimation du dommage.
- En cas de vol de *valeurs*, accomplir les démarches nécessaires pour faire opposition
- Privilégier en tout état de cause la réparation du *bien assuré*, sauf lorsque celui-ci est déclaré économiquement ou techniquement irréparable.

⇨ En cas de *sinistre* susceptible d'engager sa responsabilité :

- S'abstenir de toute (1) reconnaissance de responsabilité, (2) transaction, (3) indemnisation, (4) promesse d'indemnisation sans un accord écrit préalable de l'a*ssureur*.
- Transmettre à l'*assureur* dans les 48 heures, tous documents en relation avec le *sinistre*.
- Comparaître et ne pas refuser de se soumettre à une mesure d'instruction ordonnée par une autorité judiciaire et/ou administrative.

Si le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* ne remplit/remplissent pas une de ces obligations, l'*assureur* est en droit de refuser toute indemnisation.

9.1.2 Les obligations de *Foyer Assurances* en cas de *sinistre*

En cas de *sinistre*, *Foyer Assurances* doit :

- À la demande du *preneur d'assurance,* l'informer de l'état du dossier.

- Si le *sinistre* est couvert, effectuer la prestation convenue dès que tous les documents utiles concernant la survenance et les circonstances du *sinistre*, y compris le cas échéant le montant du dommage, sont en sa possession.
- Payer dans les 30 jours de la fixation du montant de l'indemnité. **Si *Foyer Assurances* ne paie pas endéans ce délai de 30 jours, des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal courent de plein droit.**

9.1.3 Lutte contre la *fraude*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* est tenu :

- dans le cadre de sa déclaration de *sinistre* de ne pas exagérer le montant des dommages, prétendre à tort certains biens détruits ou volés, utiliser des moyens frauduleux ou des documents inexacts.
- de collaborer activement avec l'*assureur* lorsqu'une procédure anti-*fraude* est menée.
- de remettre tout document et justificatif originaux si l'*assureur* le demande.

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* qui se rend coupable d'une *fraude* à l'assurance, notamment via une fausse déclaration de *sinistre*, une exagération du préjudice subi ou encore un usage de faux, **s'expose à (1) un refus d'indemnisation par l'*assureur*, (2) une peine pénale** d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 EUR ou d'une de ces peines seulement. Ceci vaut également pour tout *tiers* qui aura concouru à cette *fraude*.

9.1.4 Subrogation

Sauf convention contraire, l'*assureur* est subrogé, à concurrence du montant de l'indemnité payée, dans les droits et actions de l'*assuré* ou du *bénéficiaire* contre les *tiers* responsables du dommage.

Si par le fait de l'*assuré* ou du *bénéficiaire*, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'*assureur*, celui-ci peut lui/leur réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.

La subrogation ne peut nuire à l'*assuré* ou au *bénéficiaire* qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'encontre de l'*assureur*.

Sauf en cas de malveillance, l'*assureur* n'a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le *conjoint* et les alliés en ligne directe de l'*assuré*, ni contre les personnes vivant à son *domicile*, ses hôtes et les membres de son personnel domestique. Toutefois l'*assureur* peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance.

9.1.5 *Indexation automatique* des limites de garanties et des franchises

Il est de principe, à l'instar des primes d'assurance, que les limites de garanties et les franchises sont soumises à *l'indexation automatique*. Cette *indexation automatique* est applicable avec un indice de départ de **834,08** sauf pour les garanties ASSISTANCE HABITATION, ASSISTANCE ACCIDENT VIE PRIVÉE, ASSISTANCE VOYAGE, et LOYER GARANTI.

9.1.6 Prestation de l'*assureur*

9.1.6.1 Procédure d'évaluation du/des dommages

La prestation de l'*assureur* se déroule en premier lieu sur base d'une évaluation des dommages à l'amiable. À défaut, l'évaluation se fait par deux experts dispensés des formalités judiciaires, qui sont désignés et nommés respectivement par l'*assuré* et l'*assureur*.

Avant l'expertise, ces deux experts désignent un *tiers* expert chargé de les départager en cas de désaccord sur les points qui resteraient litigieux. Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux de s'entendre sur le choix du troisième, il est nommé par le président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, à la requête de la partie la plus diligente.

La décision des experts est souveraine et irrévocable.

L'expertise ou toute opération faite dans le but de constater les dommages ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que les parties peuvent faire valoir en justice.

9.1.6.2 Mode d'évaluation du/des dommages

L'évaluation des dommages se fait sur base de la valeur des *biens assurés* en tenant compte de leur *vétusté*.

L'indemnité est majorée du montant de la TVA applicable (taxe sur la valeur ajoutée) lorsqu'elle est à charge réelle de l'*assuré*.

Lorsque les biens sinistrés engendrent un ensemble dépareillé, *Foyer Assurances* n'indemnise pas la valeur entière de cet ensemble mais uniquement la valeur des biens détruits ou volés, sans que *Foyer Assurances* n'ait à indemniser une somme supérieure au prix d'achat au jour du *sinistre* des prédits éléments.

La valeur des *biens assurés* en ce qui concerne des documents brevetables ou brevetés, des plans, des modèles, est limitée à la valeur des seuls matériaux nécessaires à leur reconstitution, sans tenir compte d'une quelconque autre valeur.

En cas de reconstruction ou de reconstitution des *biens assurés*, *Foyer Assurances* indemnise l'*assuré* au fur et à mesure de la reconstruction ou de la reconstitution desdits biens. À défaut de reconstruction, de reconstitution, ou de réparation, une réduction de l'indemnité de 20 % de la valeur réelle (c'est-à-dire la *valeur à neuf* avec déduction de la *vétusté*) desdits bien sera appliquée, sauf si le défaut de reconstruction, de reconstitution ou de réparation est dû à une cause étrangère à la volonté de l'*assuré* ou en cas de juste motif de ce dernier.

Biens assurés	**Origine du *sinistre***	**Indemnisation**	
<u>*Immeuble assuré :*</u>			
Immeuble assuré	Toute origine (sauf *dommages électriques*)	Valeur reconstruction à neuf, **avec déduction de la *vétusté* excédant 30 %**	la reconstruction à neuf comprend le prix des matériaux et de la main d'œuvre nécessaires à la reconstruction de *l'immeuble assuré* détruit, au jour du *sinistre*, en tenant compte des normes applicables au jour de la reconstruction. La *vétusté* est à dires d'expert.
	Dommages électriques	Valeur de reconstitution à neuf au jour du *sinistre*, **avec déduction d'une *vétusté* de 8% par an, avec un maximum de 80%.**	
Villégiature (bien occupé par l'*assuré*)	Toute origine	Indemnisation selon le montant imputé à l'*assuré* suivant sa responsabilité.	
Logement d'étudiant (bien occupé par l'*assuré*)	Toute origine	Indemnisation selon le montant imputé à l'*assuré* suivant sa responsabilité.	
<u>*Contenu :*</u>			

Mobilier personnel *Mobilier de jardin* *Mobilier entreposé chez un tiers*	Toute origine (sauf *dommages électriques*)	*Valeur* ***à neuf***, **avec déduction de la *vétusté* excédant 30 %**	La *vétusté* est à dires d'expert.
	Dommages électriques	Valeur de reconstitution à neuf au jour du *sinistre*, **avec une déduction d'une *vétusté* de 8% par an, avec un maximum de 80%.**	
Linges/habits	Toute origine	*Valeur à neuf*, avec **une déduction d'une *vétusté* de 2% par mois, avec un maximum de 80%.**	
Collection ou objet de *collection*	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	Pour une *collection* de timbres, l'évaluation se fait sur base des catalogues PRIFIX pour les timbres luxembourgeois et YVERT ET TELLIER pour les timbres *étranger*s.
Objets de valeur	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	
Espèces et les *valeurs*	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	
Vins et spiritueux	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	
Animaux domestiques	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	L'évaluation se fait sans tenir compte de leur valeur particulière de concours ou de compétition.
Matériel professionnel	Toute origine	*Valeur à neuf* avec **une déduction d'une *vétusté.***	La *vétusté* est à dire d'expert.
Marchandises destinées à la vente	Toute origine	Valeur d'achat au jour du *sinistre*.	
Matériel de jardinage motorisé	Toute origine	*Valeur à neuf*, avec **une déduction d'une *vétusté* de 8% par an, avec un maximum de 80%.**	
Biens appartenant aux hôtes	Vol	L'indemnisation se fait de manière identique aux biens appartenant à l'*assuré*.	
Plantations	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	

9.1.6.3 Extension : indemnisation par rééquipement à neuf

Cette extension doit être mentionnée aux Conditions Particulières pour être acquise.

Foyer Assurances garantit à l'*assuré* (1) les frais de réparation du *bien assuré*, et (2) à défaut de réparation économiquement et/ou techniquement possible, la *valeur de remplacement* du bien à neuf sans déduction de *vétusté*. Le bien neuf doit être de nature, qualité, performance et de caractéristiques identiques au bien endommagé.

Cette extension produit ses effets uniquement à la suite d'un *sinistre* pris en charge au titre des GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION, de la garantie BAGAGES, et de la garantie BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE.

Les *biens assurés* qui sont concernés par cette extension sont les *biens assurés* au titre du *contenu* jusqu'à 6 ans à compter de leur date de fabrication, sauf pour les *meubles meublant* où la durée est étendue à 10 ans. À l'issue des 6 ou 10 ans, le coefficient de *vétusté* sera déterminé et déduit dès la première année ou la deuxième année en fonction de la garantie. **Sont exclus les biens suivants : *espèces, valeurs, collections, matériel professionnel, marchandises destinées à la vente, animaux domestiques*.**

9.1.6.4 Possibilité de reprise de *Foyer Assurances*

Foyer Assurances garde en tout état de cause la faculté de reprendre, réparer, remplacer les *biens assurés* ayant été sinistrés.

9.1.6.5 Destinataire du paiement de l'indemnité

De manière générale, le *preneur d'assurance* et chaque *assuré* autorisent l'*assureur* à verser ses prestations directement à la personne qui lui remet ou lui envoie les justificatifs en bonne et due forme et sur le compte bancaire indiqué par cette personne, sauf les cas de responsabilités pour lesquels l'indemnité est payée aux *tiers* lésés.

S'il y a un doute justifié quant à la légitimité de cette personne, ou si le *preneur d'assurance* ou un *assuré* s'y oppose de manière expresse, l'*assureur* versera ses prestations uniquement au *preneur d'assurance*.

En cas d'indemnité versée pour un *immeuble en copropriété* et dont l'*assuré* est seul destinataire, il est de sa responsabilité propre de partager – le cas échéant – cette indemnité avec les autres copropriétaires.

Lorsque l'*assuré* a choisi d'être indemnisé via un mode d'indemnisation en nature, il ne peut cumuler deux indemnisations pour le même *sinistre*.

9.1.7 Sous-assurance

9.1.7.1 *Règle proportionnelle*

Lorsque la valeur de l'intérêt assurable est déterminable et que le *preneur d'assurance* a fixé un montant *assuré* qui est inférieur à la valeur de cet intérêt assurable, *Foyer Assurances* n'est tenue de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cette valeur (application d'une *règle proportionnelle*).

La *règle proportionnelle* ne s'applique pas lorsque la valeur de l'intérêt assurable des *biens assurés* a été fixée par *Foyer Assurances* ou son mandataire, sauf dans la mesure où celle-ci prouve que la sous-assurance résulte de circonstances postérieures à cette fixation.

Le *contenu* est *assuré* au premier risque (sans application d'une *règle proportionnelle*).

9.1.7.2 *Règle proportionnelle* de prime

Si la détermination de la prime est basée sur une évaluation erronée des éléments d'appréciation du risque (*superficie développée*, nombre de pièces…. liste non exhaustive) de *l'immeuble assuré,* il sera appliqué une *règle proportionnelle* selon le principe suivant : dommage x ((primes indiquées aux Conditions Particulières) / (prime normalement due pour l'*immeuble assuré*)).

Le *contenu* est *assuré* au premier risque (sans application d'une *règle proportionnelle*).

9.1.8 Renonciation au recours de l'*assuré* locataire contre son propriétaire

Si le *contrat de bail* de l'*assuré* en qualité de locataire contient une clause de renonciation au recours, *Foyer Assurances* renonce également au recours qu'elle pourrait exercer contre le propriétaire dont la responsabilité est engagée, le cas de malveillance et de *fraude* excepté. Cette renonciation intervient si *Foyer Assurances* est subrogée dans les droits et actions de l'*assuré* dans les limites garantis au *contrat*.

9.2 Règles spécifiques

9.2.1 Règles spécifiques – ATTENTATS, CONFLITS DE TRAVAIL, VANDALISME ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES

Lorsque l'*assuré* a été indemnisé par *Foyer Assurances* et qu'il reçoit également une indemnisation suite aux mêmes dommages aux *biens assurés* par une autorité, l'*assuré* est tenu de rétrocéder cette indemnité à *Foyer Assurances*.

9.2.2 Règles spécifiques – TEMPÊTE, GRÊLE, POIDS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE SUR TOITURES

9.2.2.1 Unité de *sinistres*

Sont considérés comme constituant **un seul et même *sinistre***, les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les *biens assurés* ont subi les premiers dommages.

9.2.2.2 Complément de preuve

Foyer Assurances peut demander à l'*assuré*, à titre de complément de preuve, une attestation de la station de météorologie nationale la plus proche du lieu du *sinistre* qui indique qu'au moment du *sinistre* le phénomène dommageable avait, pour la région de l'*immeuble assuré*, une intensité exceptionnelle **(vitesse supérieure à 80 km/h dans le cas de la *tempête*).**

9.2.3 Règles spécifiques – VOL, ACTES DE VANDALISME ET ACTE DE MALVEILLANCE

9.2.3.1 Biens retrouvés

Lorsque l'*assuré* retrouve les *biens assurés* qui ont été déclarés comme volés, il est tenu d'en aviser immédiatement *Foyer Assurances* et dispose d'un délai de 15 jours pour opter entre (1) le délaissement des biens à *Foyer Assurances*, **ou** (2) la reprise des biens moyennant restitution ou réduction de l'indemnité. Passé ce délai de 15 jours les *biens assurés* deviennent la propriété de *Foyer Assurances*.

9.2.4 Règles spécifiques – ÉCO ÉNERGIES

Lorsque *Foyer Assurances* choisit la faculté de reprendre, réparer, et de remplacer les *biens assurés* qui ont été sinistrés, l'indemnisation se fait selon la formule suivante : *valeur à neuf* avec déduction de la *vétusté* dépassant 30%.

La *vétusté* est fixée d'un commun accord entre l'*assuré* et *Foyer Assurances* sinon elle est évaluée à dires d'expert.

9.2.5 Règles spécifiques – BIENS NOMADES

Biens assurés	Origine du *sinistre*	Indemnisation	
Biens nomades	Toute origine	*Valeur à neuf*, **avec déduction d'une *vétusté* de si le *bien nomade* a :** **moins d'un an = 0%** **moins de deux ans = 20%** **moins de trois ans = 35%** **moins de quatre ans = 50%** **plus de quatre ans = 75%**	La *vétusté* s'applique uniquement à la *valeur à neuf* du matériel. En cas de réparation du *bien nomade*, aucune *vétusté* ne sera déduite pour autant que le montant de réparation ne dépasse pas la *valeur résiduelle*. Si la *vétusté* dépasse le montant de la *franchise, la franchise* n'est pas appliquée. Si la *vétusté* est inférieure au montant de la *franchise*, la *vétusté* n'est pas appliquée.

			En cas de réparation ou de remplacement à l'identique (même marque, même modèle) d'un smartphone/GSM, laptop et tablette, la franchise n'est pas appliquée.

9.2.6 Règles spécifiques – BIENS TECHNOLOGIQUES

Biens assurés	Origine du *sinistre*	Indemnisation	
Biens technologiques (sauf les appareils de commande à distance)	Toute origine	*Valeur à neuf*, **avec déduction d'une *vétusté* de si le *bien technologique* a :** **moins d'un an = 0%** **moins de deux ans = 20%** **moins de trois ans = 35%** **moins de quatre ans = 50%** **plus de quatre ans = 75%**	La *vétusté* s'applique uniquement à la *valeur à neuf* du matériel. En cas de réparation du *bien technologique*, la *vétusté* ne sera pas déduite si le coût de la réparation ne dépasse pas la *valeur résiduelle*. .
Appareils de commande à distance	Toute origine	*Valeur à neuf*, **avec déduction d'une *vétusté* de 8% par an, avec un maximum de 80%.**	La *vétusté* s'applique uniquement à la *valeur à neuf* du matériel. En cas de réparation du *bien technologique*, la *vétusté* ne sera pas déduite si le coût de la réparation ne dépasse pas la *valeur résiduelle*. .

9.2.7 Règles spécifiques – RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

9.2.7.1 Prise « fait et cause » pour l'*assuré*

À partir du moment où la garantie de *Foyer Assurances* est due, et pour autant qu'il y soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'*assuré* dans les limites de la garantie.

9.2.7.2 Intérêts civils

En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l'*assuré* et de *Foyer Assurances* coïncident, cette dernière a le droit de combattre, à la place de l'*assuré*, la réclamation de la *personne lésée*. Elle peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventions de *Foyer Assurances* n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'*assuré* et ne peuvent lui causer préjudice.

9.2.7.3 Reconnaissance de responsabilité

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage, aucun paiement fait par le *preneur d'assurance* ou l'*assuré* sans l'autorisation écrite de *Foyer Assurances*

n'engage celle-ci ni ne lui est opposable. L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'*assuré* des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent être assimilés à une reconnaissance de responsabilité.

9.2.7.4 Procès pénal contre l'*assuré*

Lorsqu'un procès contre l'*assuré* est porté devant la juridiction répressive, *Foyer Assurances* peut être mis en cause par la *personne lésée* ou par l'*assuré* et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que *Foyer Assurances* peut faire valoir contre l'*assuré* ou le *preneur d'assurance*. *Foyer Assurances* peut exercer toutes voies de recours au nom de l'*assuré*, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de l'*assuré* n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'*assuré*.

9.2.7.5 Paiement de l'indemnité

Foyer Assurances paie l'indemnité due en principal, les intérêts qui y sont afférents, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soient pas imputables à l'*assuré*, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.

9.2.7.6 Droits des *tiers* en cas de *sinistre*

Foyer Assurances peut opposer au *tiers* lésé toute *nullité*, exception ou *déchéance* issue de la loi ou du *contrat*, y compris toute expiration, annulation, *résiliation* et/ou *suspension* du *contrat* ou des garanties, quelle que soit leur cause.

9.2.8 Règles spécifiques – *ACCIDENT* DE LA VIE PRIVÉE

9.2.8.1 Déclaration de *sinistre*

La déclaration de *sinistre* devra être accompagnée d'un certificat médical, rédigé par le ou les médecins qui ont traité l'*assuré* ou constaté son décès, qui devra spécifier les causes et la nature des lésions corporelles subies, ainsi que leurs conséquences probables.

En cas de décès de l'*assuré*, cette obligation ainsi que toutes les obligations du *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré* en cas de *sinistre* incombent au *bénéficiaire*, de même que lui seront applicables les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations.

9.2.8.2 Contrôle médical

L'*assuré* se soumettra à toutes les visites nécessaires des médecins que *Foyer Assurances* délèguera auprès de lui, chaque fois qu'elle le jugera utile. Les frais de ces visites sont à la charge de *Foyer Assurances*.

9.2.8.3 Préservation des données à caractère médical

L'obligation de l'*assuré* de se soumettre à d'éventuelles formalités médicales fera l'objet d'une notification directe entre *Foyer Assurances* et l'*assuré*. L'analyse des données à caractère médical se fait par le médecin-conseil de *Foyer Assurances*. L'*assuré* peut autoriser son médecin traitant à communiquer directement avec *Foyer Assurances*.

9.2.8.4 Avance sur indemnité

Si dans les 6 mois après l'*accident* l'état de l'*assuré* n'est pas consolidé, celui-ci peut demander à *Foyer Assurances* le paiement d'une avance sur indemnité correspondant aux *frais de traitement médical* exposés pendant cette période et non pris en charge par la Sécurité Sociale, ou tout autre organisme public similaire, ou toute entreprise ou mutuelle d'assurance, ainsi qu'une provision à valoir sur le préjudice définitif.

9.2.8.5 Caractère des prestations *assurées*

Les prestations *assurées* par la garantie ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE ont un caractère indemnitaire. Les indemnités seront déterminées selon les règles habituelles de droit commun luxembourgeois et comme si l'*accident* était survenu au Grand-Duché de Luxembourg.

9.2.8.6 Décès et indemnité pour invalidité permanente

Si le décès survient après le versement d'indemnités pour invalidité permanente, les montants payés à ce titre seront déduits de la prestation garantie en cas de décès.

9.2.8.7 Subsidiarité des indemnités

Les prestations effectuées ou dues par la Sécurité Sociale, ou tout autre organisme public similaire, ou toute entreprise ou mutuelle d'assurance, viendront en déduction de l'indemnité due.

9.2.8.8 Avance récupérable et subrogation

Si l'*assuré* n'est pas responsable de l'*accident*, ou ne l'est que partiellement, l'indemnisation se transforme en avance récupérable en tout ou partie par recours auprès d'un *tiers* responsable. Chaque fois que l'indemnité reçue au titre du recours sera inférieure à l'avance, *Foyer Assurances* s'engage à ne pas demander le remboursement de la différence.

Le *bénéficiaire* de cette avance doit apporter en tout état de cause son concours à *Foyer Assurances* dans le cadre de ce recours auprès du *tiers* responsable et se soumettre si besoin est à tout examen, y compris médical, demandé par l'*assureur* du *tiers* responsable.

Foyer Assurances qui a payé une prestation indemnitaire au *bénéficiaire* est subrogée à concurrence de celle-ci dans les droits et actions à l'égard du *tiers* responsable du dommage.

9.2.9 Règles spécifiques – DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS, PROTECTION JURIDIQUE

9.2.9.1 Périmètre des frais et honoraires pris en charge par *Foyer Arag*

Foyer Arag prend en charge :

- Les frais occasionnés pour la défense par *Foyer Arag* des intérêts juridiques de l'*assuré*.
- Les honoraires et frais justifiés d'un seul avocat.
- Les frais judiciaires y compris l'indemnité pour les témoins, et les frais d'huissier.
- Les frais d'un seul expert en cas d'expertise unilatérale, **après consultation préalable de *Foyer Arag*.**
- Les frais d'expertise lorsque l'expertise est ordonnée de manière judiciaire.
- L'avance des frais que l'*assuré* doit exposer à titre de *caution* qui serait due à l'*étranger* ; *Foyer Arag* avance ces frais pour l'*assuré* sous forme de prêt, **à concurrence de 3.500 EUR par *sinistre.***
- Les frais de *voyage* de l'*assuré* au lieu du tribunal *étranger* compétent si celui-ci a ordonné sa comparution personnelle.
  Sont remboursés :
  (1) les frais de transport par un moyen de transport public, et ceci en première classe, du chemin de fer de l'État correspondant ou bien en classe « Economy » d'un vol de ligne, **ou** les frais de transport dans le propre véhicule calculés conformément aux règles du Code Fiscal applicables le jour du départ, jusqu'à concurrence des frais de transport par un moyen de transport public.
  (2) les indemnités journalières et les frais de nuitées conformément aux règles du Code Fiscal applicables le jour du départ. Les frais de *voyage* sont remboursés uniquement contre présentation des pièces justificatives et exclusivement en euros ; les montants en devises étrangères seront convertis en euro au taux de change applicable le premier jour du *voyage.*
- Les frais de l'exécution forcée pour une seule demande en exécution ou en défense d'exécution par titre exécutoire, sauf si cette demande est formulée plus de cinq ans après l'entrée en force de la chose jugée du titre
- Les frais occasionnés à la partie adverse dans la mesure où l'*assuré* est tenu de les rembourser.

***Foyer Arag* supporte ces frais par *sinistre* pour l'ensemble des *assurés*. Plusieurs *sinistres* survenus en même temps et ayant la même cause sont considérés comme un seul *sinistre*.**

9.2.9.2 Obligations spécifiques pour le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* lors du règlement de *sinistre*

Le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* a l'obligation de convenir avec *Foyer Arag* de toutes les mesures engendrant des frais pour autant qu'il ne soit pas d'une manière inéquitable porté préjudice à ses intérêts.

Dans tous les cas, l'*assuré* est tenu de se conformer aux instructions de *Foyer Arag* en ce qui concerne la comparution aux audiences, les oppositions ou appels à interjeter, ainsi que toutes mesures à prendre pour la gestion efficace du procès.

En cas de non-respect d'une de ces obligations, *Foyer Arag* est en droit de refuser toute indemnisation.

9.2.9.3 Garantie « recours civils » : fixation du montant du litige contre les *tiers* responsables

Dans les affaires de recours contre les *tiers* responsables, l'*assuré* met à la disposition de *Foyer Arag* les pièces justificatives afin de fixer le montant des sommes à réclamer. *Foyer Arag* s'interdit de faire des transactions sans l'autorisation préalable de l'*assuré*.

9.2.9.4 Déroulement et règlement du *sinistre*

Examen préalable à l'acquisition de la garantie

De manière générale, toute demande d'intervention émanant de l'*assuré* doit être adressée à *Foyer Arag*, qui examine si la couverture est acquise au vue des documents et pièces justificatives qui lui ont été communiquées par l'*assuré*.

Pour la garantie « recours civils », l'*assuré* est tenu de délivrer tout document et pièce pertinents qui permettent de déterminer la responsabilité du *tiers*. En cas de documents et pièces insuffisants pour déterminer cette responsabilité ou en cas de doute légitime, *Foyer Arag* peut demander une expertise pour déterminer la (les) cause(s) et responsabilité(s). Les frais de cette expertise sont à charge du *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré* jusqu'à ce que la garantie DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS soit acquise.

Décision d'intervention de *Foyer Arag*

Si *Foyer Arag* considère que la défense des intérêts est nécessaire et/ou justifiée, elle est tenue à prestation dans le cadre des garanties DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS et PROTECTION JURIDIQUE et supporte les frais y afférents.

La défense des intérêts est considérée comme nécessaire et/ou justifiée si les chances de succès sont suffisantes et si la défense des intérêts ne paraît ni abusive ni arbitraire.

Si *Foyer Arag* fournit une prestation, elle a le droit de régler d'abord elle-même l'affaire à l'amiable avant que l'*assuré* ne fasse éventuellement usage de son droit au libre choix d'un avocat. *Foyer Arag* n'acceptera une proposition de compromis qu'avec l'accord de l'*assuré*.

Si *Foyer Arag* considère que son intervention n'est pas nécessaire et/ou justifiée, **elle peut refuser de fournir sa prestation** et doit en informer immédiatement l'*assuré* par un écrit motivé. L'*assuré* peut s'opposer au refus de *Foyer Arag* sur ce point, en demandant à ses frais un avis motivé d'un avocat compétent de son choix.

Si l'avocat confirme l'opinion de l'*assuré*, *Foyer Arag* supporte les frais de son avis et donne sa garantie à l'*assuré* à la condition impérative que *l'assuré* obtienne gain de cause.

En tout état de cause, si, l'*assuré* poursuit son affaire à son propre risque et qu'il obtient gain de cause, malgré le refus de la prestation, *Foyer Arag* lui rembourse les frais exposés.

Libre choix de l'avocat

Lorsqu'il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'*assuré*, celui-ci a la liberté de le choisir.

Si l'*assuré* ne fait pas usage de son droit au libre choix d'un avocat, *Foyer Arag* mandate pour lui un avocat compétent.

L'avocat est toujours mandaté au nom et pour le compte de *l'assuré*. **Pour chaque *sinistre*, il ne peut être mandaté qu'un seul avocat**. Si l'*assuré* change d'avocat, *Foyer Arag* ne supporte que les frais du premier avocat,

sauf lorsque le changement est motivé pour des raisons légitimes d'empêchement de l'avocat (Exemples : arrêt de l'activité de l'avocat, retrait de l'autorisation d'exercice de l'avocat… liste non exhaustive).

Si l'*assuré* fait usage de son droit au libre choix d'un avocat, il s'engage à saisir, sur demande de *Foyer Arag*, l'Ordre des Avocats Luxembourgeois afin que celui-ci fixe le montant des honoraires.

9.2.9.5 Obligation préalable au paiement des factures et frais et honoraires

L'*assuré* est tenu de requérir des prestataires (exemples : avocat, expert…. liste non exhaustive) une facture ou une note de frais et honoraires détaillée sur les prestations effectuées et le temps y relatifs prestés. **À défaut du respect de cette obligation, *Foyer Arag* est fondée à refuser toute garantie.**

9.2.9.6 Paiement des factures et des notes de frais et honoraires

Sous réserve du respect de l'obligation prévue à l'article 9.2.9.6, les factures et les notes frais et honoraires sont payées par *Foyer Arag* directement aux créanciers concernés sans que l'*assuré* n'ait à avancer les frais.

Foyer Arag n'est pas tenue d'avancer une quelconque provision à un avocat et peut attendre la note de frais et honoraires finale pour la payer. Si l'*assuré* est tenu d'avancer une provision à l'avocat qui est mandaté, le remboursement de cette provision ne peut intervenir qu'au moment de la note de frais et honoraires finale.

Toute convention, écrite ou orale, par laquelle l'*assuré* est bénéficiaire de tout ou partie de la facturation constitue une *fraude*.

9.2.9.7 Contestation des notes de frais et honoraires

Lorsque *Foyer Arag* estime que la note de frais et honoraires est contestable, notamment par ce qu'elle ne prend pas en compte les différents éléments du dossier, tels l'importance et le degré de difficulté de l'affaire, le travail réellement fourni par l'avocat, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune de l'*assuré* ; elle peut recourir à toute procédure de contestation.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg, *Foyer Arag* est fondée à utiliser la procédure de « taxation » telle que prévue par la loi en vigueur sur la profession d'avocat et le Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg.

À cette fin, le *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré* donne mandat exprès à *Foyer Arag* de recourir en son nom propre à toute procédure de contestation des notes de frais et honoraires d'avocat.

9.2.10 Règles spécifiques – BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE

Biens assurés	Origine du *sinistre*	Indemnisation	
Biens de loisirs et d'assistance	Toute origine	*Valeur à neuf*, **avec déduction d'une *vétusté* de 8% par an avec un maximum de 80%**	La *vétusté* s'applique uniquement à la *valeur à neuf* du bien. En cas de réparation du *bien de loisir et d'assistance*, la *vétusté* ne sera pas déduite si le coût de la réparation ne dépasse pas la *valeur résiduelle*. .

9.2.11 Règles spécifiques – BIENS PRÉCIEUX ET *COLLECTIONS*

Biens assurés	Origine du *sinistre*	Indemnisation	
Biens précieux (sauf chaussures) *Collections*	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	
Chaussures	Toute origine	*Valeur à neuf*, **avec déduction d'une *vétusté* de 8% par an, avec un maximum de 80%.**	La *vétusté* s'applique uniquement à la *valeur à neuf* du bien. En cas de réparation, la *vétusté* ne sera pas déduite si le coût de la réparation ne dépasse pas la *valeur résiduelle.* .

9.2.12 Règles spécifiques – ART & PASSION

Biens assurés	Origine du *sinistre*	Indemnisation	
Biens art & passion (sauf chaussures) *Collections*	Toute origine	*Valeur de remplacement* au jour du *sinistre.*	
Chaussures	Toute origine	*Valeur à neuf*, **avec déduction d'une *vétusté* de 8% par an, avec un maximum de 80%.**	La *vétusté* s'applique uniquement à la *valeur à neuf* du bien. En cas de réparation, la *vétusté* ne sera pas déduite si le coût de la réparation ne dépasse pas la *valeur résiduelle.* .

En cas de *sinistre* partiel, *Foyer Assurances* indemnise le montant de la réparation ou de la restauration du *bien art & passion*, ainsi que sa dépréciation éventuelle à dires d'expert.

En cas d'ensemble et paires, lorsque le *bien art & passion*, qui est disparu ou endommagé, a une valeur accrue parce que ce bien fait partie d'un ensemble ou d'une paire, *Foyer Assurances* tient compte de cette valeur lors du règlement de *sinistre*, en indemnisant la valeur totale de l'ensemble ou de la paire.

9.2.13 Règles spécifiques – Loyer garanti

Pour la partie « loyers impayés », l'indemnité est payée à l'*assuré* après les deux mois correspondant à la franchise et le cas échéant après le délai d'attente de six mois.

Les paiements suivants de l'indemnité interviendront chaque mois sur demande et justificatifs de l'*assuré*.

10 LA VIE DU CONTRAT

Le présent *contrat* est régi par la législation luxembourgeoise sur le contrat d'assurance.
Tout litige né du *contrat* est de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

10.1 Territorialité : où sont couverts les *assurés* ?

10.1.1 De manière générale pour toutes les garanties

GARANTIE(S)	LIEU(X) DE COUVERTURE **Les lieux de couverture peuvent être soumis à des exclusions spécifiques en fonction de la garantie.**
Toutes les GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION	Adresse de l'*assuré* indiquée aux Conditions Particulières.
▪ Le vol par agression sur la personne de l'*assuré* de ses *effets personnels*	Monde entier
▪ Garantie BIENS NOMADES	Monde entier
▪ *Villégiature* et *logement étudiant*	*Europe*
GARANTIE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE	Monde entier
Garanties DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS - PROTECTION JURIDIQUE	*Europe*
Les GARANTIES RELATIVES AUX ACCIDENTS	Monde entier
Garantie BAGAGES	Monde entier (hors *domicile* habituel de l'*assuré*)
Garantie ASSISTANCE VOYAGES	Monde entier
Garantie BIENS DE LOISIRS ET D'ASSISTANCE	Monde entier
Garantie BIENS PRÉCIEUX ET COLLECTIONS	Monde entier
Garantie ART & PASSION	Monde entier

10.1.2 Spécifiquement pour toutes les GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION

10.1.2.1 En cas de déménagement du *preneur d'assurances*

En cas de déménagement, le *preneur d'assurance* qui occupe *l'immeuble assuré* (que ce dernier soit son *domicile* ou non) est tenu dans les plus brefs délais et au maximum dans le mois qui suit le déménagement, informer l'*assureur*.

⇨ <u>En cas de déménagement en dehors du Grand-Duché de Luxembourg :</u>

Le *contrat* dans son ensemble ne sera pas reconduit tacitement à sa date d'expiration et prendra donc fin à la première date d'échéance annuelle suivant la date du déménagement, à moins que les parties aient convenu d'une *résiliation* anticipative du *contrat*.

⇨ En cas de déménagement à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg sans cession de *l'immeuble assuré* :

Le *contrat* continue de plein droit à la nouvelle adresse qui se substitue à l'adresse indiquée aux Conditions Particulières, sous réserve pour le *preneur d'assurance* de déclarer toute modification durable et sensible ayant un impact sur le nouvel *immeuble assuré*.

Pendant une période d'un mois à compter de la date du déménagement, les GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION restent acquises au *preneur d'assurance* également à son ancienne adresse.

⇨ En cas de déménagement à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg suite à cession de *l'immeuble assuré* par le *preneur d'assurance*

Les GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION prennent fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique. Jusqu'à expiration de ce délai de trois mois, **les garanties de base** des GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION accordées au cédant sont acquises au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie de garanties résultant d'un autre contrat.

10.2 Que se passe-t-il en cas de nue-propriété et d'usufruit ?

Quelle que soit la qualité du *preneur d'assurance*, nu-propriétaire ou usufruitier, le *contrat* porte sur la pleine propriété des *biens assurés*.

En cas de *sinistre*, le règlement de l'indemnité se fait de manière collective au nu-propriétaire et à l'usufruitier par une quittance collective. À défaut d'accord sur la quittance collective entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, *Foyer Assurances* est libérée de toute obligation par le simple dépôt à leurs frais exclusifs de l'indemnité à la Caisse de Consignation sans autre procédure.

Si le *contrat* est souscrit par le nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement ou le nu-propriétaire seul, l'extinction de l'usufruit ne met pas fin au *contrat* qui continue ses effets au profit du ou des *preneur(s) d'assurance* ou leurs ayants-droits.

Si le *contrat* est souscrit par l'usufruitier seul, l'extinction de l'usufruit met fin au *contrat* qui est résilié de plein droit au jour de cette extinction de l'usufruit.

10.3 Les primes d'assurance

10.3.1 Quel est le montant de la prime ?

Le montant de la prime d'assurance est indiqué aux *Conditions Particulières* puis ultérieurement sur chaque avis d'échéance.

La prime est établie en fonction des déclarations du *preneur d'assurance*, de la nature et du montant des garanties choisis. Elle inclut les impôts et taxes en vigueur sur les contrats d'assurance, et elle est personnalisée et évolutive.

La prime est soumise à *l'indexation automatique*.

10.3.2 Où et comment payer ses primes d'assurance ?

Toutes les primes et impôts sont payables d'avance au *domicile* de *Foyer Assurances* ou du mandataire désigné par *Foyer Assurances*, sauf convention contraire.

Lorsque le *contrat* porte sur plusieurs *immeubles assurés*, le montant total des primes est considéré comme constituant une prime indivisible.

10.3.3 Que se passe-t-il si une (ou plusieurs) prime(s) n'est (ne sont) pas payée(s) ?

Lorsque le *preneur d'assurance* n'a pas payé une prime, ou une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, la ou les garantie(s) du *contrat* est/sont suspendue(s) à l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours suivant l'envoi au *preneur d'assurance* d'une lettre recommandée au dernier *domicile* connu.

La lettre recommandée envoyée au *preneur d'assurance* comporte **mise en demeure** du *preneur d'assurance* de payer la ou les prime(s) échue(s), et rappelle leur date d'échéance et le montant total de la ou des primes et indique les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du délai visé ci-dessus.

Foyer Assurances a le droit de résilier le *contrat* 10 jours après l'expiration du délai susmentionné de 30 jours. Le *contrat* non résilié reprend ses effets pour l'avenir, le lendemain à 00h00 du jour où ont été payés, à *Foyer Assurances* ou au mandataire désigné par lui à cet effet, les primes échues, ou, en cas de fractionnement du montant total des primes annuelles, les fractions de primes ayant fait l'objet de la mise en demeure et les primes venues à échéance pendant la période de *suspension* ainsi que, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement.

Aucun *sinistre* survenu pendant la période de *suspension* ne peut engager la garantie de *Foyer Assurances*.

La *suspension* ne porte pas atteinte aux droits de *Foyer Assurances* de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le *preneur d'assurance* ait été mis en demeure. Ce droit est toutefois limité aux primes afférentes à 2 années consécutives.

Lorsque le *preneur d'assurance* n'a pas payé une prime ou une fraction de prime malgré la procédure décrite ci-dessous, *Foyer Assurances* est fondée à réclamer au *preneur d'assurance* :

- **le remboursement de tous les frais de justice, y compris les frais d'huissiers de justice, engagés pour recouvrer la(les) prime(s) restée(s) impayée(s) et qui ne sont pas compris par nature dans les dépens ou autres frais reconnus par un Tribunal compétent. Les frais de recouvrement sont limités à 300 euros par prime impayée.**

- **Le paiement de frais de gestion contentieux en fonction du montant de prime impayée :**

Montant de prime impayée :	**Frais de gestion contentieux :**
Inférieur à 250 EUR	15 EUR
Entre 251 et 500 EUR	30 EUR
Plus de 501 EUR	50 EUR

10.3.4 Personnalisation de la prime pour les GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION

10.3.4.1 Garanties concernées

La personnalisation de la prime ne concerne que les GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION, sauf les garanties ASSISTANCE HABITATION, BIENS NOMADES, BIENS TECHNOLOGIQUES et ÉCO ÉNERGIES.

10.3.4.2 Fonctionnement

Tout nouveau *preneur d'assurance* est classé au degré -2 de l'échelle de personnalisation (degré de base), sauf si un degré autre est prévu dans les Conditions particulières.

La prime payable est déterminée selon le principe suivant : **prime de base X CR** (CR= coefficient de réduction du degré atteint sur l'échelle du bonus).

Le coefficient de réduction « CR » est adapté à chaque échéance de la prime en fonction des *sinistres* considérés au cours de la période d'observation ; cette dernière est constituée par les 12 mois précédents de 1 mois le premier jour du mois de l'échéance annuelle de la prime.

Sinistres pris en considération pour l'évolution dans l'échelle Bonus :

Est pris en considération tout *sinistre* dont le règlement définitif est intervenu pendant la période d'observation (sauf les *sinistres* avec un recours éventuel contre un *tiers* responsable).

Si au cours de la période d'observation, le *bien assuré* est suspendu pendant plus de deux mois, l'absence de *sinistre* au cours de cette période n'entraîne pas l'application du bonus.

10.3.4.3 Évolution du Coefficient de réduction CR (échelle du bonus)

L'évolution de la prime en fonction du degré sur l'échelle de bonus est déterminée comme suit :

Degré sur l'échelle de Bonus	Valeur du CR	Niveau de réduction sur la prime de base
0	1	0 %
-1	0.95	- 5%
-2	0.90	- 10 %
-3	0.85	- 15%
-4	0.85	- 15%

La prime variera à sa date échéance anniversaire comme suit :

- l'absence de *sinistre* au cours de la période d'observation entraîne une descente d'un degré sur l'échelle Bonus (le degré minimal pouvant être atteint est le degré - 4) ;
- chaque *sinistre* au cours de la période d'observation entraîne une montée de 1 degré (le degré maximal pouvant être atteint est le degré 0), sauf si le *sinistre* a fait l'objet d'un recours contre le *tiers* responsable ;
- lorsque l'*immeuble assuré* est en cours de construction ou de transformation, la personnalisation de la prime ne prend effet qu'à partir de la date de fin des travaux.

10.3.5 En cas de retrait de garantie(s) sur le *contrat* : modalité de remboursement de la prime non-consommée

Lorsque le *preneur d'assurance* retire de son *contrat* en cours une ou plusieurs garanties qui n'ont pas été maintenues pendant un an minimum, le remboursement de la prime se fait en fonction de la durée d'utilisation de la garantie concernée :

Durée d'utilisation	1 – 35 jours	36 – 90 jours	91 – 120 jours	121 – 150 jours	151 – 180 jours	181 – 210 jours	211 – 240 jours	241 – 270 jours	271 – 300 jours	301 – 365 jours
Pourcentage de remboursement de la prime annuelle	75%	60%	50%	40%	30%	25%	20%	15%	10%	0%

Aucun remboursement pro rata temporis n'est appliqué.

10.4 Les déclarations du *preneur d'assurance*

10.4.1 Que doit déclarer le *preneur d'assurance* ?

Lors de la conclusion du *contrat*, le *preneur d'assurance* a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour *Foyer Assurances* des éléments d'appréciation des risques.

10.4.2 Que faut-il déclarer en cas de modification de sa situation personnelle ?

En cours de *contrat*, *le preneur d'assurance* doit déclarer à *Foyer Assurances* toute modification durable et sensible de circonstances qui peuvent avoir un impact sur le risque de survenance d'un des événements *assurés* par la ou les garanties.

S'il s'agit d'une **diminution du risque** telle que *Foyer Assurances* aurait consenti la garantie à d'autres conditions si cette diminution avait existé au moment de la souscription, le *preneur d'assurance* est en droit de demander une diminution de la prime de la garantie concernée à partir du jour où *Foyer Assurances* a eu connaissance de la diminution de risque. À défaut d'accord sur la nouvelle prime dans un délai de 1 mois à compter de la demande du *preneur d'assurance*, celui-ci peut résilier soit la garantie concernée, soit l'intégralité du *contrat*.

S'il s'agit d'une **aggravation de risque** telle que *Foyer Assurances* n'aurait consenti la garantie qu'à d'autres conditions si cette aggravation avait existé au moment de la souscription, *Foyer Assurances* pourra, dans le délai de 1 mois à compter du jour où il en a eu connaissance, proposer la modification du *contrat* avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

Si la proposition de modification de la garantie est refusée par le *preneur d'assurance* ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, *Foyer Assurances* peut résilier soit la garantie concernée, soit l'intégralité du *contrat* dans les 15 jours.

Si *Foyer Assurances* apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas *assuré* le risque aggravé, il peut résilier soit la garantie concernée, soit l'intégralité du *contrat* dans le délai de 1 mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation.

10.4.3 Que se passe-t-il en cas de fausse déclaration ?

10.4.3.1 En cas de fausse déclaration intentionnelle

Lorsqu'une omission ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration induisent *Foyer Assurances* en erreur sur les éléments d'appréciation d'un risque, le *contrat* d'assurance est nul dans son intégralité. Les primes échues jusqu'au moment où *Foyer Assurances* a eu connaissance de cette omission ou inexactitude intentionnelle lui sont dues.

10.4.3.2 En cas de fausse déclaration non intentionnelle

Si *Foyer Assurances* a connaissance d'une omission ou d'une inexactitude non intentionnelle, elle peut dans un délai de 1 mois à compter du jour où il a eu connaissance de cette omission ou inexactitude, et avec effet à cette date, proposer une modification du *contrat*. Si la proposition de modification est refusée par le *preneur d'assurance* ou si, au terme d'un délai de 1 mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée*, Foyer Assurances* peut résilier soit la garantie concernée, soit l'intégralité du *contrat*, dans les 15 jours suivant :

- Le refus de la part du *preneur d'assurance.*
- L'expiration du délai de réflexion de 1 mois, sans que le *preneur d'assurance n'*ait manifesté son acceptation de la proposition.

Si *Foyer Assurances* apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas *assuré* le risque, elle peut résilier soit la garantie concernée, soit l'intégralité du *contrat*, dans le délai de 1 mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'inexactitude ou de l'omission.

La *résiliation* par *Foyer Assurances* prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation*.

Si *Foyer Assurances* résilie une *garantie* à la suite d'une omission ou d'une inexactitude non intentionnelles, le *preneur d'assurance* peut alors résilier le *contrat* dans son ensemble.

10.5 Quel est le début et la durée du *contrat* ?

10.5.1 Quand est formé et prend effet le *contrat* ?

Le *contrat* est formé dès la signature par toutes les parties contractantes.

Le *contrat* entre en vigueur à la date du 1er jour d'effet du *contrat* et à l'heure fixées aux Conditions Particulières. À défaut d'indication d'heure, le *contrat* produit ses effets à compter du lendemain, à 00h00.

Le preneur d'assurance et l'*assureur* disposent chacun à compter de la prise d'effet du *contrat* d'un délai de 90 jours pour résilier le *contrat*.

10.5.2 Quelle est la durée du *contrat* ?

Le *contrat* est conclu pour une durée initiale allant de la date du 1er effet du *contrat* jusqu'à la prochaine date d'échéance anniversaire de la prime, indiquée aux Conditions Particulières. À la fin de sa durée initiale, le *contrat* est reconduit tacitement d'année en année, sauf *résiliation* par l'une ou l'autre des parties.

Lorsque le *contrat* est conclu pour une durée fixe, non reconductible, il prend effet à la date du 1er effet du *contrat* et se termine à la date d'expiration du *contrat* indiquées aux Conditions Particulières à 00h00.

Lorsque le *contrat* a une durée initiale qui est inférieure à trois mois, il ne peut pas être résilié à la première date d'échéance anniversaire de la prime.

10.6 Quand et comment résilier le *contrat*, une garantie ou un *bien assuré* ?

En cas de pluralité de garanties ou de *biens assurés*, la *résiliation* peut porter soit sur tout le *contrat*, soit sur une ou plusieurs garantie(s) et/ou *bien(s) assuré*(s).

10.6.1 La *résiliation* par le *preneur d'assurance*

Le *preneur d'assurance* peut résilier dans les cas suivants :

Droit de *résiliation*	Délais de notification de la *résiliation* par le *preneur d'assurance*		Date d'effet de la *résiliation*
Après la prise d'effet du *contrat*	Dans les 90 jours	À compter de la prise d'effet du ***contrat***	Au 10ème jour calendrier suivant la date d'envoi du courrier de *résiliation*.
Chaque **année**	Au moins 30 jours	**avant la date d'échéance** de la prime annuelle, ou à défaut, à la date d'anniversaire de la prise d'effet du *contrat*.	Au 2ème jour ouvrable suivant la date d'envoi du courrier de *résiliation* mais au plus tôt à la date de reconduction du *contrat*
Chaque **année**	Dans les 30 jours	à compter de la **date d'envoi de l'avis d'échéance** par l'*assureur*	Au 2ème jour ouvrable suivant la date d'envoi du courrier de *résiliation* mais au plus tôt à la date de reconduction du *contrat*
En cas de **modification des conditions d'assurances**	Dans le mois	suivant la **notification de l'adaptation** contractuelle par l'*assureur*	À 00.00 heure de la prochaine date d'échéance anniversaire des primes
En cas **d'augmentation tarifaire**	Dans les 60 jours	à compter de la **date d'envoi de l'avis d'échéance** par l'*assureur*	Au deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi du courrier de *résiliation* mais au plus tôt à la date de reconduction du *contrat*
En cas de **diminution sensible et durable du risque** et sans accord commun des parties sur la fixation de la nouvelle prime	Dans le mois	suivant : a. la notification par l'*assureur* de son refus de diminuer la prime b. la demande de diminution du *preneur d'assurance* sans que les parties contractantes aient pu se mettre d'accord sur la fixation de la nouvelle prime	À l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation*
En cas de ***résiliation* par** l'*assureur*	Dans le mois	suivant la notification de la *résiliation* : a. d'une ou plusieurs garanties couvertes par le *contrat* ; b. d'un autre *contrat* d'assurance du preneur *d'assurance* après *sinistre*	À l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation* par le *preneur d'assurances*

10.6.2 La *résiliation* par *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag*

Foyer Assurance respectivement *Foyer Arag* peuvent résilier dans les cas suivants *:*

Droit de *résiliation*	Délais de notification de la *résiliation* par le *Foyer Assurance* respectivement *Foyer Arag*		Date d'effet de la *résiliation*
Après la prise d'effet du *contrat*	Dans les 90 jours	À compter de la prise d'effet du ***contrat***	Au 10ème jour calendrier suivant la date d'envoi du courrier de *résiliation*.
Chaque **année**	Au moins 60 jours	**avant la date d'échéance** de la prime annuelle, ou à défaut à la date d'anniversaire de la prise d'effet du *contrat*	Au 2ème jour ouvrable suivant la date d'envoi du courrier de *résiliation* mais au plus tôt à la date de reconduction du *contrat*
Après la **survenance d'un *sinistre*** donnant lieu à indemnisation	Dans le mois	À compter du paiement de la première prestation liée au *sinistre*	À l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation*
En cas de **manquement frauduleux du** *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré* et/ou du (des) *bénéficiaire*(s) aux obligations qui leur incombent en cas de *sinistre*	Dans le mois	À compter de la découverte de la *fraude*	Dès la notification de la *résiliation*
En cas **d'omission ou inexactitude non intentionnelle** dans la description du risque lors de la conclusion du *contrat*, ou en cas **d'aggravation du risque** en cours de *contrat* :			
(1) si la proposition de modification du *contrat* faite au *preneur d'assurance* est refusée ou n'est pas acceptée endéans 1 mois de la notification de la proposition	Dans les 15 jours	suivant : a. le refus du *preneur d'assurance* b. l'expiration du délai de réflexion de 1 mois sans acceptation expresse de la proposition par le *preneur d'assurance*	À l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation*
(2) si l'*assureur* apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas *assuré* le risque	Dans le mois	À compter du jour où l'*assureur* a eu connaissance de l'omission, de l'inexactitude ou de l'aggravation du risque	À l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation*

10.6.3 Le *contrat* peut-il être résilié d'office ?

Le *contra*t, suspendu pour défaut de paiement des primes, est résilié d'office après une *suspension* continue de deux ans.

10.6.4 Comment résilier ?

La *résiliation* doit être notifiée à *Foyer Assurances* soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de *résiliation* contre récépissé.

10.6.5 Un remboursement des primes est-il possible ?

Quelle que soit la cause de la *résiliation*, les primes payées, afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la *résiliation*, sont remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la prise d'effet de la *résiliation*. Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit.

10.7 Que se passe-t-il en cas de faillite du *preneur d'assurance* ?

En cas de faillite du *preneur d'assurance*, le *contrat* subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers *Foyer Assurances* du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de faillite.

Foyer Assurances et le curateur ont néanmoins le droit de résilier le *contrat*. La *résiliation* par *Foyer Assurances* ne peut se faire au plus tôt que 3 mois après la déclaration de la faillite, et elle doit être notifiée dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Le curateur de la faillite ne peut résilier le *contrat* que dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite.

10.8 Que se passe-t-il en cas de décès du *preneur d'assurance* ?

10.8.1 Le ou les ayants-droit du *preneur d'assurance* doit/doivent :

Informer sans délai *Foyer Assurances* du décès du *preneur d'assurance*.

10.8.2 Le ou les ayants-droit du *preneur d'assurance* peut/peuvent :

Résilier le *contrat* dans les 3 mois et 40 jours du décès du *preneur d'assurance*. La *résiliation* prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation*.

10.8.3 *Foyer Assurances* peut :

Résilier dans les 3 mois du jour où *Foyer Assurances* a eu connaissance du décès. La *résiliation* ayant effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la *résiliation.*

10.9 Que se passe-t-il en cas de pluralité de *preneurs d'assurance* et d'*assurés* ?

S'il y a plusieurs *preneurs d'assurance* et/ou *assurés*, ils sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations découlant du *contrat*.

10.10 Quelles sont les règles de notification ?

Toute notification par *Foyer Assurances* faite au *preneur d'assurance* est adressée valablement au dernier *domicile* connu de ce dernier. S'il y a plusieurs *preneurs d'assurance*, toute notification faite par *Foyer Assurances* à l'un d'eux est considérée comme valablement faite à tous.

Les notifications destinées à *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag* doivent être faites à leurs sièges sociaux respectifs.

10.11 Que faire en cas de réclamation ou de contestation ?

10.11.1 Le *preneur d'assurance* peut adresser une réclamation écrite

- soit à **l'Antenne Qualité** de *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag* par l'intermédiaire du formulaire de contact accessible à l'adresse http://www.foyer.lu.

- soit à la **Direction Générale** de *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag.*

- soit au **Médiateur en Assurance** (**ACA** – Association des Compagnies d'Assurances, 12 rue Érasme, L-1468 Luxembourg, ou à l'**ULC** – l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs : 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald);

- soit au **Commissariat aux Assurances** (7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg).

10.11.2 Le *preneur d'assurance* peut intenter une action en justice

Dans ce cas, toute contestation sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux.

10.12 Que se passe-t-il en cas de modification des tarifs ou des conditions ?

Si l'*assureur* entend modifier les conditions d'assurance et/ou ses tarifs, il ne pourra procéder à cette adaptation qu'en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance et toutes éventuelles modifications législatives postérieures de ladite loi.

L'*assureur* peut changer les conditions d'assurance telles que découlant des présentes, unilatéralement et à tout moment, si ces changements :

- se limitent à la mise en conformité des conditions d'assurance avec des changements législatifs et/ou réglementaires y relatifs ou avec des changements liés à la pratique du secteur des assurances ; **ou**
- sont en faveur du *preneur d'assurance*, de l'*assuré* et/ou du *bénéficiaire ;* **ou**
- n'impliquent aucun désavantage, tant pour le *preneur d'assurance*, que pour l'*assuré*, ou pour le *bénéficiaire.*

En dehors de ces cas, si l'*assureur* souhaite modifier les conditions d'assurance, il en informe *le preneur d'assurance* en lui indiquant les clauses qu'il entend modifier ainsi que la teneur de ces modifications. Lesdites modifications sont réputées acceptées à partir du moment où le *preneur d'assurance* :

- accepte explicitement ces modifications (par une signature manuscrite ou électronique, par une acceptation par le biais d'une application internet comme l'espace client Foyer, ou par tout autre moyen prouvant son acceptation) ; **ou**
- a, après avoir été informé de ces modifications, soit payé la prime d'assurance afférente audit *contrat*, soit prolongé son *contrat ;* **ou**
- a autrement entrepris une initiative montrant son souhait de continuer le *contrat*.

10.13 Protection des données à caractère personnel – Secret professionnel – Sous-traitance

10.13.1 Protection des données personnelles

Conformément au règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et conformément à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag* collectent, enregistrent et traitent les données que le preneur d'assurance et l(es) assuré(s) leur ont communiquées, ainsi que celles qu'ils leur communiqueront ultérieurement, en vue d'apprécier les risques, de préparer, d'établir, de gérer, d'exécuter le(s) contrat(s) d'assurance(s), de régler d'éventuels sinistres et de prévenir toute fraude.

Les catégories particulières de données personnelles concernant la santé sont traitées par *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag* dans le cadre strict de la finalité de l'article 9 paragraphe (2) g) du RGPD ou sur base de votre consentement préalable et explicite sauf fondement légal spécifique ou exceptions légales telles que la préservation des intérêts vitaux ou la sauvegarde d'un intérêt légitime.

Aucune donnée personnelle ne sera traitée à des fins de prospection commerciale sans l'accord express des personnes concernées qui conservent un droit de retrait.

Le responsable du traitement est *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag.*

Il peut communiquer ces données à des tierces personnes, notamment au réassureur, à des médecins conseils, avocats ou autres prestataires ainsi que dans le cadre d'obligations légales et réglementaires. Cette transmission se fera conformément aux modalités et conditions énoncées à l'article 300 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Dans le cas où vos données personnelles sont transférées, enregistrées et stockées sur un serveur cloud géré par un hébergeur tiers situé dans l'UE, ce transfert se fait dans le strict respect des dispositions du RGPD.

Dans l'hypothèse où des données personnelles sont transférées hors de l'UE, toutes les mesures de protection prévues par le RGPD seront requises, prévues et observées conformément à ce règlement et plus précisément le chapitre V relatif au transfert vers des pays tiers.

De même, toutes les obligations découlant notamment de l'article 35 relatif à l'obligation d'analyse d'impact relative à la protection des données seront respectées.

La transmission conformément aux modalités et conditions énoncées à l'article 300 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances se fera en particulier, vis-à-vis de l'intermédiaire d'assurance en charge de la gestion de la relation contractuelle existant entre la ou les entités concernées par le contrat et le preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit d'un agent d'assurance ou d'un courtier d'assurance luxembourgeois.

Lorsque l'intermédiation est assurée par un courtier d'assurance non luxembourgeois, le preneur autorise expressément *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag* à ce dernier toute information relative au contrat. Le preneur peut, à tout moment, révoquer le présent mandat de communication en envoyant sa demande, par courrier recommandé avec accusé de réception à *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag*.

De plus, dans l'hypothèse où le preneur d'assurance viendrait solliciter des conseils en matière de distribution d'assurance, auprès d'un agent d'assurance, membre du réseau de distribution de *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag* mais qui ne serait pas encore intermédiaire d'assurance vis-à-vis du preneur, ce dernier autorise la ou les entités concernées par le contrat à communiquer à cet agent d'assurance les données signalétiques (nom, prénom, adresse, date de naissance, coordonnées bancaires et, le cas échéant données relatives aux personnes vivant habituellement au foyer du preneur) nécessaires pour permettre à celui-ci de le servir et le conseiller utilement dans ses nouvelles demandes. Là encore, le preneur peut, à tout moment, révoquer le présent mandat de communication en envoyant sa demande, par courrier recommandé avec accusé de réception à *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag*.

Le preneur d'assurance dispose d'un droit d'accès, de limitation, d'effacement dans les limites légales, de rectification et de portabilité concernant ses données qu'il pourra exercer en adressant une demande écrite à l'adresse du responsable du traitement.

La durée de conservation de celles-ci est limitée à la durée du contrat et à la période pendant laquelle la conservation des données est nécessaire pour permettre à *Foyer Assurances* respectivement *Foyer Arag* de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou d'autres obligations légales.

Comme *Foyer Arag* a mandaté *Foyer Assurances* de souscrire pour elle et en son nom les garanties DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVIL et PROTECTION JURIDIQUE, et qu'elle lui délègue la gestion administrative de ces deux garanties, hormis la gestion des sinistres, le preneur d'assurance ainsi que l'assuré autorisent *Foyer Arag* et *Foyer Assurances* à se transmettre mutuellement toutes données personnelles, informations et tous documents utiles à la gestion de ces garanties.

Foyer Assurances respectivement *Foyer Arag* a désigné un Data Protection Officer qui peut être contacté par courrier postal à l'adresse du responsable du traitement ou par voie électronique à dataprotectionofficer@foyer.lu.

10.13.2 Secret professionnel, sous-traitance et sous-traitance à des prestataires de services en nuage (« cloud computing »)

Foyer Assurances et *Foyer Arag* accordent une grande importance au respect du secret professionnel et de la confidentialité des données de ses clients, et s'engage en tout temps à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires et requises pour assurer la confidentialité des données selon les plus hauts standards de sécurité et conformément aux réglementations en vigueur.

Afin de garantir un haut niveau de qualité de services et de faire bénéficier des technologies les plus avancées à ses clients, *Foyer Assurances* et *Foyer Arag* peuvent avoir recours à des prestataires de services, des sous-traitants, et à des technologies faisant appel à du cloud computing. Dans tous les cas, les données communiquées seront protégées selon des normes élevées de sécurité, y compris celles prévues par le RGPD.

Lorsque la communication de données protégées par le secret professionnel en matière d'assurance intervient dans le cadre d'une **sous-traitance et à des technologies faisant appel à du cloud computing**, mise en place à l'initiative de *Foyer Assurances* et/ou *Foyer Arag* au sens de l'article 2bis alinéa 2 de l'article 300 de la loi modifiée du 7 décembre 2015, auprès d'un prestataire de services tiers, autres que ceux visés par cet article 300, *le preneur d'assurance* consent de manière expresse à toute sous-traitance, y compris en cloud computing, qui est utilisée, et peut accéder en tout temps au détail de ces sous-traitances (tableau des sous-traitances) sous le lien https://www.foyer.lu/fr/transparency. Il peut également sur simple demande obtenir par papier ce tableau des sous-traitances.

Dans ce tableau des sous-traitances, le *preneur d'assurance* y trouve l'existence des sous-traitances en cours, le type de renseignements qui sont transmis et le pays d'établissement du/des prestataire(s) de services. Dans l'hypothèse où le prestataire de service ne serait pas soumis à une obligation de secret professionnel similaire à

celle de *Foyer Assurances* et/ou *Foyer Arag,* cette dernière s'engage à mettre en place un accord de confidentialité avec le prestataire pour lui imposer le respect d'une telle obligation dans le cadre de la sous-traitance concernée.

En cas de modification du tableau des sous-traitances (exemples : ajout d'un sous-traitant, recours à du cloud computing… liste non exhaustive), le *preneur d'assurance* sera valablement informé par email et/ou son espace client et/ou tout autre moyen approprié de la ou des modifications (exemple : avis d'échéance).

Si endéans les deux mois suivant l'information de la modification du tableau des sous-traitances le *preneur d'assurance* ne s'y est pas opposé par écrit, son consentement sera considéré comme acquis. **En cas d'opposition** faite par le *preneur d'assurance*, celle-ci devra être notifiée à *Foyer Assurances* et *Foyer Arag* par lettre recommandée, et **elle vaudra comme résiliation** à la prochaine échéance du seul *contrat*. Par exception, dans le cas où votre contrat d'assurance n'est pas résiliable annuellement, votre consentement vaut pour toute la durée du contrat d'assurance en ce compris les modifications ultérieures.

Le *preneur d'assurance* est dûment informé que :

- s'il s'oppose à la modification du tableau des sous-traitances, cette opposition entraînera des conséquences sur une gestion optimale du contrat et sur le niveau de service fourni, et que dès lors, l'opposition vaut comme résiliation à la prochaine échéance.
- s'il détient plusieurs contrats d'assurance auprès de *Foyer Assurances* et *Foyer Arag* , il est tenu, pour le cas où il le souhaite, de notifier une opposition par contrat d'assurance.

11 LEXIQUE

Accident	Évènement soudain, fortuit, imprévisible, parfaitement identifiable dans le temps et dans l'espace ayant causé un *dommage corporel*, *matériel* ou *immatériel*. Sont également considérées comme *accident* l'atteinte à l'intégrité physique due à l'inhalation de gaz ou de vapeurs et une maladie directement consécutive à un *accident* garanti **sauf pour les GARANTIES RELATIVES AUX ACCIDENTS**.
Accidentel(le)	Résultant d'un *accident*.
Aéronef	Tout appareil de navigation aérienne ou spatiale, y compris les systèmes d'aéronef sans pilote à bord (*UAS* / Unmanned Aerial Systems).
Améliorations immobilières	Toutes modifications et tous travaux acquis ou réalisés sur l'*immeuble assuré* : (1) par un occupant ou un locataire à ses frais (Exemples : marquise, dressing intégré… liste non exhaustive) (2) par un propriétaire ou copropriétaire à ses frais.
Animal domestique	Tout animal non sauvage qui est sous la surveillance et nourri par les soins du *preneur d'assurance* et/ou l'*assuré*. L'*animal domestique* doit présenter des caractères d'agrément et être considéré comme un animal non destiné à la production lucrative. Sont assimilés à des *animaux domestiques* les équidés, mulets, poneys, chèvres, moutons les NACS (nouveaux animaux de compagnie), et les animaux de basse-cour. Les *animaux domestiques* sont assurés en tous lieux **sauf pour les garanties ASSISTANCE HABITATION et ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE ».** **Pour la garantie ASSISTANCE « ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE », ne sont compris comme *animaux domestiques* que les chiens et les chats.**
Appareils électroménagers	Tout appareil et outil utilisant l'électricité et qui est destiné par nature à assurer des besoins domestiques. Exemples : fours, hottes, réfrigérateurs, machines à laver, machines à sécher, congélateurs, plaques de cuisson, caves réfrigérées à vin… liste non exhaustive.
Assuré **Pour le profil familial uniquement**	Le terme *assuré* désigne selon les cas pour le profil familial : **(1)** (1.1) Le *preneur d'assurance*, (1.2) son *conjoint*, (1.3) toute autre personne vivant au même *domicile* (1.4) les enfants poursuivant des études en dehors du *domicile,* (1.5) les enfants ne vivant pas au *domicile* et qui sont à la charge de leurs *parents assurés* pour : - LES GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION - LES GARANTIES DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVIL – PROTECTION JURIDIQUE - LES GARANTIES RELATIVES AUX ACCIDENTS - LES GARANTIES RELATIVES AUX VOYAGES - LES GARANTIES RELATIVES AUX BIENS DE LOISIRS ET BIENS PRÉCIEUX Pour les GARANTIES DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVIL – PROTECTION JURIDIQUE, les *assurés* ont les mêmes droits que le *preneur d'assurance*, sauf si ce dernier s'y oppose en le notifiant à *Foyer Arag*. **(2)** (2.1) Le *preneur d'assurance*, (2.2) son *conjoint* (2.3) toute autre personne vivant au même *domicile* (2.4) les enfants poursuivant des études en dehors du domicile, (2.5) les enfants ne vivant pas au domicile et qui sont à la charge de leurs parents assurés (2.6) le personnel même occasionnel qui est au service privé du *preneur d'assurance*, (2.7) toute personne qui est chargée à titre gratuit ou non de la garde d'enfants vivant auprès du *preneur d'assurance* ou de la garde d'*animaux domestiques* appartenant au *preneur d'assurance*, dès que sa responsabilité est engagée du fait de cette garde ; pour: - LA GARANTIE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
Assuré	Le terme *assuré* désigne selon les cas pour le profil individuel : **(1)** (1.1) Le *preneur d'assurance*, (1.2) son *conjoint* ainsi que (1.3) toute autre personne vivant au même *domicile* (y compris les enfants poursuivant des études en dehors du *domicile* et/ou qui sont à charge de leurs parents assurés) pour :

Pour le profil individuel uniquement	- LES GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION, **sauf les garanties BIENS NOMADES et BIENS TECHNOLOGIQUES où le *preneur d'assurance* est seul *assuré*.** - LA GARANTIE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS Pour la GARANTIE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS les *assurés* ont les mêmes droits que le *preneur d'assurance*, sauf si ce dernier s'y oppose en le notifiant à *Foyer Arag*. **(2)** Le *preneur d'assurance* uniquement pour : - la GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE, - LES GARANTIES RELATIVES AUX ACCIDENTS, - LES GARANTIES RELATIVES AUX VOYAGES, - LES GARANTIES RELATIVES AUX BIENS DE LOISIRS ET BIENS PRÉCIEUX **(3)** (3.1) Le *preneur d'assurance*, (3.2) son *conjoint* ainsi que (3.3) toute autre personne vivant au même *domicile* (y compris les enfants poursuivant des études en dehors du *domicile* et/ou qui sont à charge de leurs parents assurés), (3.4) le personnel même occasionnel qui est au service privé du *preneur d'assurance*, (3.5) toute personne qui est chargée à titre gratuit ou non de la garde d'enfants vivant auprès du *preneur d'assurance* ou de la garde d'*animaux domestiques* appartenant au *preneur d'assurance*, dès que sa responsabilité est engagée du fait de cette garde ; pour: - LA GARANTIE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
Assuré **Non-occupant**	Le *preneur d'assurance* en qualité de propriétaire des *biens assurés* et le cas échéant de bailleur pour l'*immeuble assuré*, pour LES GARANTIES SPÉCIFIQUES POUR LES PROPRIÉTAIRES NON-OCCUPANTS.
Assureur	Le terme *assureur* désigne selon les cas : (1) *Foyer Assurances*, qui assure : - LES GARANTIES RELATIVES À L'HABITATION - LA GARANTIE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE - LES GARANTIES RELATIVES AUX ACCIDENTS - LES GARANTIES RELATIVES AUX VOYAGES - LES GARANTIES RELATIVES AUX BIENS DE LOISIRS ET BIENS PRÉCIEUX - LES GARANTIES SPÉCIFIQUES POUR LES PROPRIÉTAIRES NON-OCCUPANTS (sauf les garanties DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT ET PROTECTION JURIDIQUE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT). (2) *Foyer Arag*, qui assure les garanties : - DEFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS, - PROTECTION JURIDIQUE. - DÉFENSE ET RECOURS PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT - PROTECTION JURIDIQUE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT *Foyer Arag* a mandaté *Foyer Assurances* de souscrire pour elle et en son nom les garanties précitées et lui délègue la gestion administrative des garanties définies ci-dessus, hormis la gestion des *sinistres*. **À cet effet, le *preneur d'assurance* ainsi que *l'assuré* autorisent *Foyer Arag et Foyer Assurances* à se transmettre mutuellement toutes informations et tous documents utiles à la gestion de ces garanties. *Foyer Assurances* est habilitée à recevoir les notifications destinées à *Foyer Arag* et inversement.**
Attentat	Toute forme d'émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, à savoir : ▪ les émeutes : manifestations violentes, même non concertées, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis. ▪ les mouvements populaires : manifestations violentes, même non concertées, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux. ▪ l'acte de terrorisme ou de sabotage : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en

	groupe et attentant à des personnes ou détruisant un bien : soit en vue d'impressionner le public et de créer un climat d'insécurité (terrorisme), soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise (sabotage).
Bagages	(1) Les biens meubles (y compris le matériel de camping) destinés à l'usage personnel de l'*assuré* et que celui-ci emporte pendant un *voyage,* **et**, (2) les biens personnels achetés durant le déplacement pour les ramener au *domicile*. **Sont exclus : les *espèces*, les *objets de valeur*, les planeurs, les bateaux, les *marchandises destinées à la vente*, la matériel scientifique, les matériaux de construction, les *meubles meublant*, les animaux.**
Bénéficiaire	Le terme *bénéficiaire* désigne pour la garantie ACCIDENT VIE PRIVÉE : - l'*assuré* en cas de blessures (**à l'exclusion de toute partie subrogée**); - les ayants droit de l'*assuré* en cas de décès de l'*assuré* survenu dans un délai maximum de 2 ans à compter de l'*accident* (à l'exclusion de toute partie subrogée).
Biens art & passion	Tout ce qui est considéré comme un *bijou* et/ou un accessoire de mode (**uniquement les chaussures, sacs, valises, chapeaux et ceintures**) et/ou un *objet d'art*, et/ou vins, alcools, spiritueux, et/ou les armes de chasse, et/ou les instruments de musique, appartenant à *l'assuré*.
Biens assurés	Les *biens assurés* sont (en fonction de ce qui est prévu aux Conditions Particulières) : (1) l'*immeuble assuré*. (2) le *contenu*. (3) tout autre bien spécifiquement prévu par une garantie (Exemple : bien prévu dans la garantie BIENS NOMADES).
Biens de loisirs et d'assistance	Les *biens de loisirs* appartenant à ou loués par *l'assuré* et utilisés dans le cadre de la *vie privée* sont limitativement : (1) le matériel de golf, de sport de raquettes, de plongée, des sports équestres, de cyclisme, de patinage, de glisse, de chasse, de pêche, de tir à l'arc, de tir et de paintball. (2) les instruments de musique (3) les *moyens de mobilité douce*, (4) les *UAS*. Les biens d'assistance sont limitativement les fauteuils roulants, les chaises roulantes, les déambulateurs et les appareils médicaux électroniques externes à l'*assuré* (exemples : pompe à insuline, appareils auditifs… liste non exhaustive).
Bien nomade	Tout *matériel multimédia* appartenant à *l'assuré* et qui est utilisé sans être relié à une installation fixe et qui est caractérisé par son aspect portatif par une personne lors de son utilisation : (1) le matériel informatique portable (exemples : laptops, tablettes, liseuses, … liste non exhaustive). (2) le matériel audiovisuel portable (exemples : caméras, appareils photos y compris les objectifs et flashs, GSM, smartphone, console de jeu portative, appareil de localisation, télescope… liste non exhaustive) (3) les objets connectés portatifs (exemples : montre connectée, casque… liste non exhaustive)
Bien précieux	Tout ce qui est considéré comme un *bijou* et/ou un accessoire de mode (**uniquement les chaussures, sacs, valises, chapeaux et ceintures**), appartenant à *l'assuré*.
Bien technologique	Tout bien appartenant à *l'assuré* et caractérisé par son utilisation domestique ou domotique : (1) le matériel informatique non portable (exemples : imprimante, clavier, scanner, écran, modem… liste non exhaustive), (2) le *matériel multimédia* non portable et/ou relié à une installation fixe (exemples : vidéoprojecteur, téléviseur, lecteur-enregistreur, installations home-cinéma, consoles de jeux reliées à un téléviseur… liste non exhaustive), (3) les installations téléphoniques (exemples : box, centrales, modem… liste non exhaustive). (4) les biens robotiques domestiques (exemples : robot aspirateur, robot tondeuse, robot cuiseur… liste non exhaustive), Le robot doit avoir des caractéristiques d'autonomie et un usage domestique,

	(5) les équipements de surveillance (exemples : alarme, détecteurs de mouvements… liste non exhaustive), (6) les appareils de commande à distance des installations de chauffage/climatisation, de gestion de l'énergie, de volets, de systèmes d'ouverture/fermeture, de prises électriques et d'éclairage (7) les installations d'aspiration centralisées.
Bijou(x)	(1) Alliances, bagues, colliers, broches, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchette et piercings. (2) Montres.
Caravane résidentielle	Toute caravane (ou mobil-home) qui est transportable que sur un véhicule de transport spécifique (châssis remorquable) et/ou qui repose sur un socle en dur. **La traction de la *caravane résidentielle* sur la voie publique est toujours exclue.** **Les caravanes tractables sont exclues de la définition.**
Caution	Toute somme d'argent requise à titre de garantie par une autorité administrative ou étatique dans le cadre d'une détention de l'*assuré*.
Cave à vin	Local clos ou bien meuble spécifique destiné au stockage exclusif de vins et spiritueux (exemple : cave à vins réfrigérée… liste non exhaustive).
Clé	Tout moyen mécanique et/ou électronique sécurisé d'une ouverture permettant (1) d'entrer ou de sortir d'un lieu fermé, ou (2) d'accéder à un contenant quel qu'il soit.
Collection	Rassemblement de biens formant un ensemble homogène, c'est-à-dire présentant des points communs et qui sont collectionnés pour leur valeur scientifique, artistique, documentaire ou vénale. **Ne sont pas compris :** **- les collections de vins, alcools, spiritueux, *bijoux* (sauf pour la garantie ART & PASSION).** **- les collections d'animaux vivants, de linges et habits, et de *valeurs*.**
Conflit de travail	Toute contestation collective dans le cadre de relations de travail, quelle qu'en soit la forme, y compris : (1) la grève : arrêt volontaire du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants. (2) le lock out : la fermeture provisoire de l'entreprise décidée par l'employeur afin de résoudre un conflit social.
Contenu* / *Contenu assuré	Le *contenu* est composé uniquement des biens meubles appartenant à l'*assuré* : (1) *Mobilier personnel,* (2) *Objets de valeur,* (3) *Espèces,* (4) *Valeurs,* (5) *Collections,* (6) *Animaux domestiques,* (7) Denrées alimentaires et boissons, (8) *Matériel professionnel,* (9) *Marchandises destinées à la vente* **Sont exclus du *contenu* tout véhicule soumis à une obligation d'assurance ainsi que les caravanes et remorques**.
Conjoint	Toute personne mariée, partenarisée ou compagnon de vie résidant sous le même toit.
Contrat	Le *contrat* détermine l'ensemble des droits et obligations du *preneur d'assurance*, de l'*assuré* et de *l'assureur*. Il est composé d'une proposition d'assurance (si applicable), des Conditions Générales et des Conditions Particulières. Il se base sur toutes les déclarations faites par le *preneur d'assurance* à la souscription et en cours de *contrat*.
Contrat de bail	Contrat écrit entre un locataire et un bailleur qui est le *preneur d'assurance*, qui porte sur un ou plusieurs *immeuble(s) loué(s)* et dont la durée minimale de location est de 12 mois.
Corps étranger	Matière ou substance ayant pénétré dans le *bien assuré* (exemples : eau, flamme, gaz, électricité… liste non exhaustive).

Déchéance	Perte du droit à la prestation d'assurance en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le *contrat*, et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du *sinistre*.
Dépendances	Tout immeuble qui est situé à la même adresse que *l'immeuble assuré*, sans communication intérieure et directe avec l'*immeuble assuré*, et qui ne peut pas être utilisé à des fins d'habitation (Exemples : garage séparé, abris de jardin, grill kota, cabanon, serre… liste non exhaustive). **Sont exclus les hangars et tout immeuble à usage agricole.**
Dommage corporel	Atteinte physique et/ou morale subie par un être humain.
Dommage électrique	*Dommage matériel* causé par un court-circuit, une surtension, une mauvaise isolation et/ou un contact défectueux.
Dommage immatériel	Dommage résultant (1) de la privation de jouissance d'un droit ou d'un bien, (2) de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou (3) de la perte de bénéfice, qui doit être obligatoirement et directement consécutif à un *dommage matériel* et/ou un *dommage corporel* garanti par le *contrat*.
Dommage matériel	Dommage résultant (1) de la détérioration, (2) de la destruction ou (3) de la perte d'une chose par sa destruction ; ou (4) de l'atteinte à l'intégrité physique d'un animal ou sa perte.
Domicile	Lieu de résidence habituel et d'établissement principal du *preneur d'assurance* et/ou de l'*assuré*.
Effets personnels	Tout vêtement porté et objet *du contenu* emporté, qui appartiennent à l'*assuré*. **Sont exclus : les *biens nomades*.**
Effondrement, glissement et affaissement de terrains	Tout mouvement d'une masse importante de terrain dû en tout ou en partie à un phénomène naturel. **Pour la garantie « CATASTROPHES NATURELLES », la sécheresse en tant que phénomène naturel est exclue.**
Escalade	Action de pénétrer dans un lieu fermé via une ouverture située en hauteur et normalement pas accessible sans moyen spécifique (exemples : utilisation d'une échelle, d'un support en hauteur, *escalade* par un balcon ….liste non exhaustive).
Espèces	Sont considérés comme des *espèces* : (1) les billets de banque, (2) les pièces de monnaie, (3) les titres de paiement scriptural ayant une contre-valeur monétaire (exemples : tickets restaurant, tickets services… liste non exhaustive) ; qui sont en cours de validité au moment du *sinistre*.
Étranger	Pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg dans les limites de la territorialité prévue par la garantie concernée.
Europe	Tout pays faisant partie de l'Union Européenne et de l'AELE (Association européenne de libre-échange), ainsi que le Royaume-Uni.
Explosion / implosion	Actions subites et violentes dues aux forces liées à l'expansion de gaz ou de vapeurs.
Frais de traitement médical	Les frais de traitement médicaux, pharmaceutiques et de première prothèse, rendus nécessaires par l'*accident* et effectivement payés par l'*assuré*, ainsi que les frais de transport nécessités par le traitement.
Foyer Arag	FOYER ARAG S.A : avec siège social à L-3372 Leudelange, 12 rue Léon Laval

Foyer Assurances	FOYER ASSURANCES S.A : avec siège social à L-3372 Leudelange, 12 rue Léon Laval
Frais de sauvetage	Frais des mesures urgentes et raisonnables que le *preneur d'assurance* ou l'*assuré* a exposé pour prévenir le *sinistre* en cas de danger imminent (c'est-à-dire lorsqu'à défaut de mesure, un *sinistre* se réaliserait avec certitude et à très court terme) ou, si le *sinistre* a commencé, pour en atténuer les conséquences, alors même que les diligences faites auraient été sans résultat.
Franchise	Part du dommage laissée par convention à la charge du *preneur d'assurance* ou de *l'assuré* en cas de *sinistre*. Tout dommage inférieur au montant total des franchises applicables reste entièrement à la charge du *preneur d'assurance* ou de l'*assuré* ; si le dommage dépasse ce total, l'indemnité sera réduite du montant de celui-ci.
Fraude	Acte intentionnel permettant à une partie concernée de tirer un profit illégitime du *contrat*.
Immeuble assuré	(1) Toute construction entièrement close et couverte désignée aux Conditions Particulières, avec tout aménagement, agencement et installation qui ne peut pas être détaché de la construction sans être détérioré ou sans détériorer la construction, y compris les *dépendances* (exemples : installation de chauffage, climatisation, revêtement de sol, murs, plafonds, borne de recharge électrique… liste non exhaustive). (2) les fondations, les clôtures (y compris si la clôture est végétale), les cours et terrasses incorporées de manière durable au sol, les murs de soutènements, les *installations écologiques*. **(3) si c'est mentionné aux Conditions Particulières** (sauf pour un appartement où la mention n'est pas nécessaire) **: les piscines.** **(4)** Les auvents, carports, pergolas et terrasses couvertes et ouvertes. (5) la cuisine équipée pour le locataire si elle appartient au propriétaire (risque locatif). Lorsque l'*assuré* est copropriétaire, *l'immeuble assuré* comprend en plus de sa partie privative, les parties communes de *l'immeuble en copropriété* en cas d'insuffisance d'assurance issue du contrat conclu par le syndicat des copropriétaires, au prorata des tantièmes de copropriété. **Le terrain est exclu de *l'immeuble assuré*** sauf pour les garanties FRAIS, PERTES ET RESPONSABILITÉS, RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE, et RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT.
Immeuble en copropriété	Tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie en plusieurs personnes par lot, comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune.
Immeubles inoccupés et/ou destinés à la démolition	Tout immeuble qui : (1) n'est pas occupé par l'*assuré*, un locataire, un occupant ou un préposé de l'*assuré*, pendant une durée de plus de 120 jours consécutifs (sauf pour le propriétaire non-occupant), **et/ou** (2) est voué à être démoli pour quelle que raison que ce soit.
Immeuble loué	Tout *immeuble assuré* à usage exclusif d'habitation qui est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui fait l'objet d'un *contrat de bail* entre le *preneur d'assurance* et un locataire.
Incendie	La destruction par des flammes se propageant ou susceptibles de se propager en dehors de leur domaine normal, d'objets dont la destination n'est pas, à ce moment, de brûler.
Indexation automatique	À chaque échéance et sauf mention(s) contraire(s), les primes, limites de garanties et *franchise*s sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice par rapport à la précédente échéance. L'indice appliqué est l'indice « Foyer » qui est la moyenne arithmétique entre : (1) l'indice mensuel des Prix à la Consommation National (IPCN) de février 2019, soit 868.35. Cet indice est raccordé à la base 100 au 01/01/1948.

	Et (2) l'indice semestriel des prix à la construction à la date du 01/10/2018, soit 799.81. Cet indice est raccordé à la base 100 au 01/01/1970. Ces deux indices sont publiés au Grand-Duché de Luxembourg, par le Service Central de la Statistique et des Études Économiques (STATEC). L'indice de référence « Foyer » est celui du mois d'avril 2019, soit 834.08. Les garanties (1) ASSISTANCE HABITATION, (2) ASSISTANCE ACCIDENT VIE PRIVÉE, (3) ASSISTANCE VOYAGE et (4) LOYER GARANTI ne sont pas soumises à l'*indexation automatique*.
Inondation	Sont considérés comme des *inondations* : (1) les débordements de cours d'eau suite à des précipitations atmosphériques, (2) les ruissellements (d'eaux, de boue) dus à l'intensité des précipitations dépassant l'infiltration et la capacité de rétention de la surface du sol, (3) les remontées de nappes phréatiques.
Installation écologique	Sont considérés comme une *installation écologique* : (1) les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques), (2) la pompe à chaleur, (3) le chauffage central Biomasse, (4) la chaudière à condensation, (5) la chaudière avec procédé de micro cogénération, (6) l'éolienne domestique dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres, (7) l'installation de géothermie, (8) l'installation d'énergie hydraulique, (9) batteries domestiques de stockage d'électricité (10) les bornes de recharge électrique
Lieu public	Est considéré comme un *lieu public* : (1) tout lieu accessible par des *tiers* sans qu'une autorisation spécifique de l'*assuré* soit requise, **et/ou** (2) tout lieu permettant l'accueil du public. Exemples : cabinet médical, salon de coiffure, hôpital, hall d'hôtel… liste non exhaustive.
Locaux non aménagés	Tout immeuble qui n'est pas utilisé à des fins d'habitation et qui a un lien direct avec l'*immeuble assuré* (Exemples : garage, atelier de bricolage, cave, grenier…. liste non exhaustive).
Logement d'étudiant	Logement d'un *assuré* ayant la qualité d'étudiant et qui est locataire ou occupant à titre gratuit d'un immeuble en *Europe* pendant la durée de ses études.
Loyer	**Uniquement pour la garantie LOYER GARANTI**, le loyer est le montant indiqué aux Conditions Particulières et qui correspond au prix de la location et des avances sur charges prévues dans le *contrat de bail*. Si le montant est modifié suite à une décision de la Commission des Loyers ou d'une décision judiciaire, seul le montant fixé par cette décision sera pris en charge.
Marchandises destinées à la vente (1) / **Marchandises (2)**	(1) Tout produit (denrées, matières premières, objets manufacturés) susceptible d'être acheté ou vendu, en gros ou au détail, **ou** (2) les marchandises appartenant à l'*assuré* destinées à être incorporées dans *l'immeuble assuré* en cours de construction ou de transformation.
Matériel multimédia	Matériel technologique qui permet l'utilisation simultanée et interactive d'un ou plusieurs modes de représentation de l'information (textes, sons, images fixes ou animées).
Matériel professionnel	Tout outil, machine et matériel non fongible qui est utilisé de manière exclusive dans le cadre de l'activité professionnelle du *preneur d'assurance* et qui est soit loué, pris en leasing ou est sa propriété. Pour *l'immeuble assuré* en cours de construction ou de transformation uniquement : le matériel appartenant à *l'assuré* utilisé dans ce cadre.
Ménage	Regroupement de personnes physiques dont fait partie le *preneur d'assurance* qui résident habituellement au même *domicile* et y ont une vie commune.

Meubles meublant	Tout bien meuble destiné à l'usage et à l'ornement de l'*immeuble assuré* (Exemples : table, chaise, lit, commode, armoire…. liste non exhaustive) **à l'exception du *mobilier de jardin***.
Mobilier de jardin	Sont considérés comme du mobilier jardin : (1) les tables, chaises, transats, chaises longues, parasols, (2) les piscines, jacuzzis et spas démontables ou gonflables, (3) les lampadaires extérieurs et le matériel de chauffage extérieur (Exemples : radiateur extérieur, champignon ou parasol chauffant…. liste non exhaustive), (4) les tonnelles non fixes et installations précaires de protection, (5) les balançoires et jeux pour enfants, (6) les barbecues et planchas extérieurs, (7) les armoires et coffres de rangement extérieurs, (8) les voiles d'ombrage
Mobilier personnel	Tout bien meuble qui est la propriété de l'*assuré*, qui est situé à l'intérieur de l'*immeuble assuré* et qui est détenu à des fins non professionnelles (exemples : *meubles meublant*, vêtements, vaisselle, livres, tapis, tableaux… liste non exhaustive). Sont compris également : (1) les éléments meubles et *appareils électroménagers* constituant une cuisine équipée, (2) les engins à moteur non soumis à une obligation d'assurance, (3) les biens meubles loués ou donnés en location, (4) les *améliorations immobilières*.
Moyen de mobilité douce	Tout engin de déplacement, (1) motorisé non thermique ou (2) non motorisé, qui n'est pas soumis à une obligation spécifique d'assurance et dont la vitesse maximale par construction est limitée à 25 km/heure (exemples : Vélos, segways, monoroue, e-skateboard, hoverboard, e-bike, smartboard, e-trottinette, trottinette…liste non exhaustive)
Non attenant	Construction fixée de manière durable au sol à plus de 20 centimètres d'une des façades de l'immeuble assuré.
Nullité	Annulation du *contrat* qui est censé n'avoir jamais existé.
Objet(s) d'art	Les timbres, les monnaies et médailles de collection, les tableaux, les tapisseries, les statues, les sculptures et plus généralement les objets qui revêtent des aspects artistiques ou pouvant faire partie d'une *collection*.
Objet(s) de valeur	Sont considérés comme des *objets de valeur* : (1) *bijou*, montre, objet en métal précieux massif (autres que lingot), tableau, statue, tapis, fourrure, service de pièces d'argenterie, service de verres en cristal, service de vaisselle, livre, bibelot, **dont la valeur unitaire ou de collection est supérieure à 2.000 EUR.** (2) Tout autre bien meuble d'une valeur unitaire supérieure à 12.500 EUR.
Personne lésée	Toute personne qui a subi un dommage donnant lieu au bénéfice de la garantie du *contrat* ainsi que leurs ayants-droits.
Perte accidentelle	Perte d'un bien provoqué par un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à l'*assuré,* c'est-à-dire qui n'est pas du fait de *l'assuré,* et l'empêchant de récupérer physiquement ce u bien.
Pièces principales	Sont considérées comme des *pièces principales* d'un *immeuble assuré* les pièces de plus de 8 m^2, y compris les vérandas, les jardins d'hiver et les locaux aménagés à des fins d'habitation (exemples : salle de sport, mezzanine... liste non exhaustive). **Ne sont pas à prendre en considération : les entrées, les couloirs, les débarras, les terrasses, les balcons, les salles de bains et WC. Les *locaux non-aménagés* et *dépendances* ne sont également pas à prendre en considération s'ils sont situés à l'adresse de *l'immeuble assuré*.** Les *pièces principales* de plus de 30 m^2 comptent pour autant de *pièces principales* qu'il y a de tranches ou de fraction de tranche de 30 m^2. (Exemple : une pièce de 70 m^2 compte pour 3 *pièces principales*).
Pollution graduelle	Toute pollution qui : - se réalise de manière progressive et lente de façon à ce que la détermination de la date précise où elle a débuté reste aléatoire, voire impossible ;

	- résulte d'une quelconque forme d'altération lente ou répétée des *biens assurés* dont l'*assuré* a la propriété ou la garde, ceci indépendamment du fait que la pollution elle-même se réalise de manière soudaine ou progressive ou lente. Sont notamment considérées comme graduelles les pollutions dues à des phénomènes tels que la corrosion, l'action de fumées, de l'humidité, de variations de température, de vibrations, courant électrique, radiations.
Preneur d'assurance	La personne qui souscrit le *contrat* d'assurance et à laquelle incombe le paiement de la prime, ou toute personne qui lui sera substituée par accord des parties.
Règle proportionnelle	Réduction de l'indemnité due par l'*assureur* au titre d'un *sinistre* garanti, proportionnellement : ▪ soit au rapport existant entre la prime payée par le *preneur d'assurance* et la prime qu'il aurait dû payer (*règle proportionnelle* de prime); ▪ soit au rapport existant entre le capital déclaré et figurant aux Conditions Particulières et le capital réel au jour du *sinistre* (*règle proportionnelle* de capitaux)
Résiliation	Cessation des effets du *contrat* ou d'une garantie.
Revenu net annuel	*Revenu net annuel* exigé de tout locataire d'un *contrat de bail* et qui est déterminé comme suit : - si le locataire est une personne physique salariée : cumul annuel des salaires nets, des prestations sociales, des pensions alimentaires et des rentes d'invalidité. - si le locataire est une personne physique avec un statut d'indépendant : revenu annuel net déclaré aux autorités fiscales comprenant les prestations sociales, les pensions alimentaires et les rentes d'invalidité. - si le locataire est une personne physique pensionnée : cumul annuel net de toutes les pensions, rentes et prestations sociales. - si le locataire est une personne morale : le *revenu net annuel* déclaré aux autorités fiscales. Lorsque le *contrat de bail* prévoit une clause de solidarité financière entre plusieurs personnes colocataires, le *revenu net annuel* du locataire est la somme du *revenu net annuel* de chaque personne cosignataire (évalué selon les règles ci-dessus).
Sépulture(s)	Pierre tombale dont un assuré est propriétaire ou copropriétaire, dans un cimetière au Grand-Duché de Luxembourg.
Sinistre	**Pour toutes les garanties :** Tout fait dommageable susceptible de faire jouer la ou les garanties souscrites du *contrat*. **Pour les GARANTIES DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS CIVILS – PROTECTION JURIDIQUE**, le *sinistre* est défini comme suit : - La survenance du fait dommageable sur lequel repose l'action en responsabilité civile non contractuelle (responsabilité civile délictuelle). - La violation présumée ou réelle d'une obligation légale ou contractuelle par l'*assuré*, la partie adverse ou un tiers en responsabilité civile contractuelle. Dans le cas de plusieurs violations, la première violation ayant un lien de causalité est déterminante. Pour la détermination du *sinistre*, les violations commises plus d'un an avant la prise d'effet de la garantie n'entrent pas en ligne de compte. Pour les litiges en droit de la construction, le *sinistre* est considéré comme survenu à la date à laquelle les travaux ont commencé. Lorsque les travaux sont multiples et indissociables entre eux (exemple : construction d'une extension à *l'immeuble assuré*… liste non exhaustive), la date retenue est celle du début des travaux. Pour les litiges en droit administratif, le *sinistre* est considéré comme survenu à la date où l'autorité administrative a notifié à l'*assuré* l'acte administratif individuel lui portant grief ou à l'échéance du délai de trois mois lorsque l'administration n'a pris aucune décision et que ceci peut être considéré comme un refus susceptible de recours. Pour les litiges en matière de succession, le *sinistre* est considéré comme survenu le jour du décès du défunt dont la succession fait l'objet d'un litige, ce litige devant naître postérieurement au jour du décès.

Société	Personne morale ayant la qualité de *preneur d'assurance* et qui est inscrite de manière valide au Registre du Commerce de Luxembourg ou dûment immatriculée dans un pays *étranger*.
Superficie développée	Correspond à la superficie, murs inclus, de l'ensemble des locaux et pièces composant l'*immeuble assuré*. Les différentes surfaces composant une habitation sont prises en compte comme suit : (1) pour la totalité de leur surface : l'ensemble des locaux aménagés à des fins d'habitation à quelque endroit qu'ils se situent, y compris les vérandas, les jardins d'hiver et les terrasses couvertes et fermées. (2) pour la moitié de leur surface : *les locaux non-aménagés* à l'exception des greniers, et les *dépendances*. (3) pour le quart de leur surface : les greniers. **Ne sont pas à prendre en considération : les balcons, les toits lorsque *l'immeuble assuré* à un toit plat, les *toitures* formant terrasse, les auvents, les cars-ports, les terrasses couvertes et non fermées, les serres, les saunas, les jacuzzis et les piscines extérieurs**.
Suspension	Période pendant laquelle l'*assureur* cesse d'accorder sa garantie, alors que le *contrat* n'est ni résilié, ni frappé de *nullité*.
Tempête	Action du vent ou du choc d'un objet renversé ou projeté par le vent entraînant des *dommages matériels* sur les *biens assurés* lorsque : (1) la vitesse du vent a été supérieure à 80 km/h, **et/ou** (2) la vitesse du vent a eu une intensité ayant entraîné des *dommages matériels* comparables dans le voisinage direct des *biens assurés*. Une attestation de mesure de la station météorologique nationale la plus proche et/ou la survenance des mêmes dommages à d'autres biens dans un rayon de 10 km des *biens assurés* pourra servir de preuve.
Tiers	Toute personne physique ou morale n'ayant pas la qualité d'*assuré*. Pour les garanties RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE et RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE D'IMMEUBLE NON-OCCUPANT, il y a lieu d'entendre également comme *tiers* : (1) toute personne autre que les personnes non salariées participant, même passagèrement, lors de l'événement dommageable, à l'activité de l'*assuré*, (2) les personnes salariées ou non bénéficiant des lois spéciales sur les réparations de dommages résultant d'*accident*s de travail sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité contre l'*assuré*.
Tremblement de terre	Séisme naturel qui détruit, brise ou endommage des biens assurables dans un rayon de 10 kilomètres des *biens assurés* ou qui a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l'échelle de Richter.
Toiture	Éléments qui composent la couverture et l'étanchéité supérieure de *l'immeuble assuré* **à l'exclusion des cheminées, sorties d'aération et de tous les éléments les constituant.**
UAS	Tout système d'aéronef sans équipage à bord servant à le contrôler à distance, en ce compris les drones, conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord. Seuls les UAS de la catégorie « ouverte » sont couverts.
Valeurs	Sont considérés comme des *valeurs* : (1) Les titres d'actions, d'obligations et de créances, ainsi que les livrets d'épargne, (2) Les lingots en métaux précieux, (3) Les perles fines et pierres précieuses non montées.
Valeur à neuf	Prix à l'état neuf au moment de la survenance du *sinistre* du *bien assuré*, majoré s'il y a lieu des frais d'emballage, de transport (sauf transport aérien), de mise en service (dépose et repose), de droits de douane et de taxes non récupérables. Si le *bien assuré* n'est plus commercialisé au jour du *sinistre* à l'état neuf, *Foyer Assurances* prendra en considération un bien neuf similaire qui offre des fonctionnalités et une performance identiques.
Valeur de remplacement	Prix d'achat sur le marché pour un bien identique ou similaire dans le même état.

Valeur résiduelle	*Valeur à neuf* moins le taux de *vétusté* annuel et forfaitaire qui est calculé en fonction des *biens assurés*.
Vétusté	Dépréciation d'un bien et/ou de la valeur d'un bien après sa date de mise en service ou de fabrication. La *vétusté* s'apprécie au jour du *sinistre*.
Villégiature	Lieu de résidence temporaire différent du *domicile de l'assuré* : (1) qui n'est pas sa propriété ou copropriété, **et** (2) qui n'est pas un lieu d'établissement principal de l'*assuré,* **et** (3) qui est caractérisé par un court séjour (Exemples : chambre d'hôtel, location de vacances, chambre d'hôpital, chambre dans une maison de soin ou de convalescence…liste non exhaustive).
Vie privée	Toute situation de l'*assuré* qui n'est pas liée à son activité professionnelle. Des menus travaux effectués par un *assuré* mineur pendant les vacances scolaires ou le temps libre sont considérés comme faisant partie de la *vie privée*.
Vol simple	Tout vol commis sans menaces ni violences, sans effraction ni *escalade* ni fausses *clés*, ni utilisation de moyens frauduleux.
Voyage	Tout déplacement à titre privé de l'*assuré* en dehors de son *domicile* et dont la durée doit excéder au minimum 24 heures.

Einfach fir lech do

Foyer.lu

Foyer Assurances S.A. - 12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange - R.C.S. Luxembourg B34237
CGHL0921/F